



المستشار

اينما وجدت الثقة

تأسست عام 2006



قانون الانهار الدوليه

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870  

السنتر : بعد نفق حقوق امام كليه الحقوق (برج سما 1)
المكتبه : امام بوابه كليه حقوق (اخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح



الفهرس

الصفحة

السؤال

ص ٢

س١: تكلم عن مفهوم النهر الدولي وأقسامه؟

ص ٥

س٢: وضع حقوق والتزامات الدول النهرية؟

ص ٧

س٣: تكلم عن النظام القانوني لإستخدام الأنهار الدولية؟

ص ١١

س٤: وضع كيفية استخدام الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية؟

ص ٢٠

س٥: تكلم عن النظام القانوني لإستخدام الأنهار الدولية؟

ص ٢٣

س٦: تكلم عن النزاع بين مصر وأثيوبيا (مشكلة سد النهضة)

ص ٢٦

س٧: تكلم عن الاتفاقيات التي عقدت بين دول حوض النيل بعد انتهاء الاستعمار؟

ص ٢٨

س٨: وضع القواعد التي تحكم توارث المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الارتفاق الدولية؟

ص ٣٠

س٩: تكلم عن حقوق مصرفي مياه نهر النيل في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لسنة ١٩٩٧م بشأن قانون استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية؟

ص ٣٣

س١٠: وضع مدى شرعية إقامة دول حوض النيل منشآت مائية على نهر النيل في الفقه الإسلامي؟

ص ٣٥

س١١: وضع موقف دول حوض النيل من حقوق مصر التاريخية؟

ص ٤٠

س١٢: تكلم عن حقيقة الدور الاسرائيلي في دول حوض النيل؟

ص ٤٣

س١٣: وضع أهم الحقائق المتعلقة بسد النهضة الأثيوبي وغيره من السدود في دول حوض النيل؟

ص ٤٤

س١٤: وضع كيفية تعامل مصر مع مشكلة المياه في دول حوض النيل؟

قانون الأنهار الدولية وقضايا المياه – قضية السد الأثيوبي ماهية الأنهار الدولية ونظامها القانوني

س ١ : تكلم عن مفهوم النهر الدولي وأقسامه؟

مفهوم النهر الدولي وأقسامه

أولاً: تحديد المفاهيم:

النهر الدولي، المياه الدولية، المجرى المائي الدولي، الحوض المائي:

- 🌊 **النهر الوطني** ← الذي يقع بأكمله من منبعه إلى مصبه وروافده كافة داخل حدود إقليم دولة واحدة ويخضع لسيطرة الدولة وسيادتها
- 🌊 **النهر الدولي** ← الذي يمر عبر أراضي دولتين، أو أكثر، أو يصل بين هذه الأراضي.
- 🌊 اشترطت اتفاقية برشلونة لسنة ١٩٢١ في شأن الملاحة في الأنهار الدولية، أن يتوافر في النهر ثلاث صفات حتى يصبح نهراً دولياً وهي:
 - ١- الصلاحية للملاحة.
 - ٢- الاتصال بالبحر
 - ٣- أن يقع في أقاليم أكثر من دولة .
- 🌊 نتيجة لإتساع استغلال الأنهار واختلاف أوجهها ظهر اصطلاح جديد يدخل محل وصف النهر الدولي .

نظام المياه الدولية: يقصد بهذا الاصطلاح:

- 🌊 تلك المياه التي تتصل في ما بينها في حوض طبيعي، متى امتد أي جزء من هذه المياه داخل دولتين أو أكثر.
- 🌊 نظام المياه الدولية يشمل المجرى الرئيسي للمياه، كما يشمل راوفده.
- 🌊 **استقرت لجنة القانون الدولي** ← التي صاغت اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية (مجرى مائي دولي) في الأغراض غير الملاحة، **على استخدام مصطلح النهر الدولي. وعرفته** بأنه شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية المتصلة ببعضها بعضاً وتشكل كلاً واحداً، وتتدفق صوب نقطة وصول مشتركة، وتقع أجزاؤها في دول مختلفة.
- 🌊 **يلاحظ انه** ← لا يزال النهر الدولي وهو الاصطلاح الأكثر تقليدية.
- 🌊 ومن المهم أن نلاحظ أن تعبير النهر الدولي وربما لأسباب مبررة، قيد الاستعمال في الأدبيات القانونية، وفي العالم ٢٧٠ نهراً دولياً مشتركاً.
- 🌊 **يقصد بالنهر في القانون الدولي** ← وحدة مائية تتكون من كل مجاري المياه والبحيرات التي تحتوي على المياه العذبة والتي تتصل فيما بينها وتسير في منطقة تكون حوضاً واحداً وينتهي حوض النهر في البحر أو في بحيرة داخلية لا تتصل بالبحر، ويدخل في حوض النهر كذلك مجاري المياه التي تسير تحت الأرض وتكون متصلة بالنهر.

ثانياً: أقسام النهر والفرقة بين النهر الوطني والنهر الدولي:

- 🌊 تنقسم الأنهار في القانون الدولي إلى أنهار وطنية وأنهار دولية، ولهذه التفرقة أهمية كبيرة حيث تختلف الأحكام القانونية لكل منها وفقاً للقانون الدولي.

١-النهر الوطني:

🌟 **يذهب رأي في الفقه** ← إلى أن معيار التفرقة بين النهر الوطني والنهر الدولي يكمن في صلاحية النهر للملاحة الدولية فيكون نهراً دولياً حتى ولو كان يمر بإقليم دولة واحدة، ويكون النهر وطنياً إذا كان غير صالح للملاحة الدولية حتى ولو كان يمر بإقليم أكثر من دولة. فالعبرة لاعتبار النهر دولياً بما إذا كان يهتم الملاحة والجماعة الدولية أم لا.

🌟 **يذهب الرأي الراجح في الفقه الي ان النهر الوطني** ← النهر الذي يقع من منبعه إلى مصبه وجميع روافده داخل حدود إقليم دولة واحدة، حتى ولو كان له أهمية ملاحية للجماعة الدولية، ومهما كانت الالتزامات الدولية الناشئة عن العرف أو الاتفاق الدولي والتي تلزم الدولة بالسماح بحرية الملاحة فيه لجميع الدول.

🌟 ففي هذا الفرض الأخير **يكون النهر وطنياً ذا أهمية ملاحية دولية** فأهميته للملاحة الدولية لا ينفي عنه صفته الوطنية، وبالتالي فهو يخضع بصورة كاملة لسيادة أو اختصاص الدولة التي يقع بأكمله في إقليمها. لأن النهر جزء من إقليم تلك الدولة، تمارس عليه وحدها جميع الحقوق التي تستمدتها من القانون الدولي بالنسبة لإقليمها، ويترتب على ذلك أن الملاحة في هذا النهر تخضع للقواعد التي يضعها المشرع الوطني -مالم توجد اتفاقيات أو عرف يقضي بغير ذلك.

🌟 يجوز للمشرع الوطني أن يقصر الملاحة على السفن الوطنية أو يسمح بها للسفن الأجنبية بالشروط التي يحددها، وليس للدول الأخرى أن تعترض على هذا التنظيم.

🌟 كما أن الصيد في النهر الوطني يعد أيضاً من المسائل التي تدخل في الاختصاص الداخلي المطلق للدولة التي يقع فيها النهر. كذلك فإن استغلال الموارد الطبيعية الأخرى، سواء في ذلك الموارد الحية وغيرها مما تنفرد وتستقل به الدولة. وبالنسبة للاستغلال الزراعي والصناعي وكذلك المشروعات الخاصة بمجرى النهر من تهذيبه أو تحويله، أو إقامة السدود عليه، فإنها من الأمور التي تنفرد بتنظيمها الدولة التي يقع فيها النهر.

🌟 **مثال لذلك** ← نهر التايمز في بريطانيا، ونهر الربيع في المغرب ونهر الليطاني في لبنان، ونهر السين في فرنسا.

٢-النهر الدولي:

🌟 يعد النهر دولياً إذا كانت منابعه ومصبه وروافده تتأخم أو تقع في إقليم أكثر من دولة وكان ذا أهمية في المجال الملاحى أو الاقتصادي.

نستشف من هذا التعريف النفي أوردناه للنهر الدولي ضرورة توافر شرطان هما:

- **الشرط الأول** ← أن يفصل أو يمر النهر في إقليم أكثر من دولة، وبذلك يعد النهر دولياً إذا كان يفصل بين أقاليم عدة دول ويكون النهر هنا نهراً حدودياً، ويعد النهر دولياً أيضاً إذا كان يمر بصورة متتابعة في إقليم أكثر من دولة، وتتبع المياه الدولية لمجرى النهر الدولي، المجرى الرئيسي للمياه ومنابعه، كما يشمل روافد هذا المجرى، سواء أكانت هذه الروافد من الروافد الإنمائية للمياه أو من الروافد الموزعة له.
- **الشرط الثاني** ← أن يكون ذا أهمية ملاحية أو اقتصادية، كذلك يجب أن يكون النهر مفيداً لأكثر من دولة سواء من الناحية الملاحية بأن يكون صالحاً لمرور السفن خلاله لأغراض نقل الأشخاص والبضائع، أو سواء من الناحية الاقتصادية بأن يكون صالحاً للاستغلال الزراعي أو الصناعي أو لتوليد الكهرباء أو لصيد الأسماك أو حتى للشرب، أما إذا كان غير صالح للملاحة وليس مصدر لأي فائدة اقتصادية بأن كانت مياهه قليلة غير مفيدة فهو نهر لا تهتم به الجماعة الدولية حيث أنه لا يفيد الدول التي يمر بها.

ثالثاً: أنواع النهر الدولي والسيادة عليها:

تتنوع الأنهار الدولية بحسب اختلاف أوضاعها الجغرافية إلى مايلي:

أ- الأنهار الحدودية:

- أنهار تتأخم حدود الدول وتسير بمحاذاتها وتشكل حدوداً نهريّة دولية للدول المجاورة لها
- مثال ذلك** ← نهر شط العرب بين العراق وإيران، ونهر أيفروس بين تركيا واليونان ونهر الأردن بين الأردن وفلسطين المحتلة .
- السيادة على الأنهار الحدودية تختلف بحسب ما إذا كان النهر صالحاً للملاحة أو غير صالح للملاحة،
- إذا كان النهر صالحاً للملاحة** فإن الحدود تقع في منتصف قناته، أو في منتصف قناته الرئيسية إذا كان للنهر أكثر من قناة واحدة، **هذا هو ما يعرف بخط ثالويج** وهي كلمة ألمانية دخلت إلى كل لغات العالم ومعناها قسمة النهر عند أعرق نقطة صالحة للملاحة بغض النظر عن القرب أو البعد من الشاطئ، وبهذا تمتد سيادة الدولة إلى المجرى الرئيسي للنهر فقط حتى ولو لم يتطابق المجرى الرئيسي مع خط الوسط.
- إذا كان النهر غير صالح للملاحة** ← فإن العرف الدولي مستقر على أن سيادة الدولة تمتد إلى منتصف النهر أي إلى خط الوسط، متتبعاً جميع منحنيات شاطئ النهر.
- يترتب على اقتسام سيادة النهر الحدودي بين الدول المطلة عليه أن خط ثالويج إذا كان النهر صالحاً للملاحة وخط الوسط إذا كان النهر غير صالح للملاحة هو الذي يحدد نطاق سيادة كل دولة والتي تتمتع بسيادة كاملة على الجزء الذي يخصها فلها حق الصيد فيه وحق استغلال موارده الحية وغير الحية، ولكن هناك بعض الحقوق يتم استعمالها بالتساوي أو بنظام خاص مثل حق مرور السفن للملاحة فيكون في كل النهر للدول على قدم المساواة، وكذلك يخضع استغلال النهر لنظام قانوني خاص.

ب- الأنهار المتتابعة:

- الأنهار التي تمر بعدة دول بالتتابع بأن يخترق مجرى أقاليم عدة دول في كل مرحلة من مراحلها بحيث تكون كلتا ضفتيه تقع في إقليم دولة واحدة.
- مثال ذلك** ← نهر النيل الذي يمر في أقاليم تسع دولة أفريقية بحيث تعد أثيوبيا من دول المنبع.
- وتعتبر السودان من دول المجرى الأوسط، بينما تعتبر مصر دولة المصب. وهذا النوع لا يثير مشاكل من حيث الحدود لأن الأنهار المتتابعة لا تشكل حدوداً للدول .
- مع ذلك** يمكن أن نقرر أن كل دولة تكون صاحبة سيادة على الجزء من النهر الذي يمر في أرضها، ولكن بشرط عدم الاعتداء على حقوق الدول الأخرى، كما يحاول يهود إسرائيل إقامة مشروعات ومنشآت وسدود في أثيوبيا دولة المنبع لنهر النيل للتأثير في حصة مصر من مياه النيل ومحاربة مشروعاتها الزراعية القومية في توشكي وغيرها وتعد المصادر المائية العذبة والمالحة من الثروات الطبيعية والضرورية لاستمرار الحياة الإنسانية ولوجود الكائنات الحية كافة. هذا المصدر الحيوي الذي يمثل أحد العناصر الأربعة المؤسسة للكون الأرض والنار والهواء والماء يجسد أيضاً أساس تكوين الفلسفة الدينية والاجتماعية، بل يرمز أيضاً في أيامنا الحالية إلى سيادة الدولة وسلطانها، تماماً كالأرض. إن السيطرة عليه توفر ليس فقط حماية الروح البشرية وكرامة الإنسان، ولكن أيضاً الرفاهية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول ولشعوبها.
- ربما** لا يدري بعضنا أن كميات المياه المتوافرة حالياً على سطح الكرة الأرضية لم تتبدل منذ أن خلقت البشرية، لم تزد ولم تنقص. حيث يتم استخدامها استخداماً دائماً دائماً بعد أن تتساقط على شكل أمطار وثلوج فوق المحيطات واليابسة، ويتسرب جزء منها إلى أعماق الأرض ليكون ما يسمى بالمياه الجوفية، أو تجري على اليابسة لتشكل الأنهار والبحيرات والسواقي، لتعود وتتبخّر مرة أخرى
- المشكلة الحقيقية تتمحور إذا حول التوزيع غير العادل للمصادر المائية العذبة بسبب ابتكار ما يسمى بالحدود السياسية بين الدول. إلى ذلك يضاف أيضاً انعدام المساواة الفعلية في تقسيم مصادر المياه السطحية والجوفية وقساوة الظروف المناخية الناجمة عن مشاكل القحط والجفاف شبه المستدامة وظاهرة الاختيار غير المدروس بعناية لنمط معين من التنمية الزراعية والصناعية المبدرة لكميات كبيرة من المياه والتوسع السكاني المتزايد والتباعد العشوائي والاستغلال المكثف للمصادر المائية وعدم فعالية أنظمة السقاية وضعف الصيانة وتفاقم مشكلة التلوث المائي... إلخ.

🌍 **نتيجة لهذا** الوضع المقلق وغير المستقر لجأت بعض الدول إلى تخطيط عدة مشاريع ضخمة تعتمد في غالبيتها على أهداف ومنطلقات استراتيجية وتنفيذها بدلاً من اعتمادها على سياسة ترشيد اقتصادي. وهذا ما أدى أحياناً إلى ظهور عدد من النزاعات بين الدول من أجل السيطرة على مجرى المياه العابر أو المجاور لأراضيها.

🌍 في الماضي القريب كانت خلافات المصالح المتعلقة باستخدامات المياه محددة بادعاءات ومزاعم متواضعة، إذ إن أغلبية المشاريع سدود وأقنية (...). لم تسهم في إحداث تبدلات جذرية بكمية المياه الواصلة أو العابرة للدول المتشاطئة أو نوعيتها. لكن مع تحديث أساليب استغلال المصادر الطبيعية - بالتوازي مع تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية - أصبحت الثروات المائية تستخدم لغايات متعددة ليس فقط للملاحة والتنقل كما كان الحال سابقاً، ولكن أيضاً بقصد الزراعة والري وتوليد الطاقة الكهربائية، وكذلك للاستخدامات الصناعية والمنزلية والتجارية والسياحية والصحية. وهنا أصبح ممكناً إحداث تغييرات كبيرة على مجرى المياه مما قد يؤدي إلى نشوب الخلافات بين الدول فبسبب الأعمال والمشاريع الضخمة تستطيع دولة ما أن تحتفظ لنفسها بكميات كبيرة من المياه؛ مما يعني حرمان جيرانها الواقعة أقلهم على النهر من استغلال هذه المادة الحيوية بما يتناسب ومصالحهم المشروعة. وهذا ما يحصل حالياً لبعض الدول العربية في أحواض الفرات دجلة شط العرب والأردن ووادي النيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة فعلياً

س ٢/ وضع حقوق والتزامات الدول النهرية؟

حقوق والتزامات الدول النهرية

حقوق الدول النهرية

🌍 الدول المشاطئة للأنهار الدولية لها حقوق عديدة في الانتفاع بالمياه، بما في ذلك:

أولاً: مفهوم حق الاستخدام العادل والمنصف للمياه:

🌍 **حق الاستخدام العادل والمنصف للمياه النهرية** ← هو مبدأ قانوني دولي ينص على أن كل دولة تشاطئ نهرًا دوليًا لديها الحق في استخدام مياه النهر بطريقة عادلة ومنصفة، دون الإضرار بحقوق الدول الأخرى. يستند هذا الحق إلى فكرة أن الأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للبشرية، وأن جميع الدول لها الحق في الاستفادة من مواردها الطبيعية.

🌍 تم تطوير مبدأ حق الاستخدام العادل والمنصف للمياه النهرية في العديد من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية قانون البحار لعام ١٩٨٢. **تنص هذه الاتفاقية على أن** الدول المشاطئة للأنهار الدولية يجب أن تتعاون فيما بينها في إدارة واستغلال المياه بشكل عادل ومنصف. كما تنص الاتفاقية على أن الدول المشاطئة يجب أن تحمي المياه من التلوث.

🌍 هناك العديد من الأنهار الدولية التي تشترك فيها دول متعددة، مثل نهر النيل والدانوب والفرات. هذه الأنهار مهمة لاقتصاديات الدول المشاطئة، حيث توفر المياه للري والشرب والصناعة والنقل.

🌍 من المهم أن تتعاون الدول المشاطئة للأنهار الدولية في إدارة واستغلال المياه بشكل عادل ومنصف. هذا يضمن أن جميع الدول المشاطئة يمكنها الاستفادة من الموارد الطبيعية للمياه دون الإضرار بالدول الأخرى.

🌍 **فيما يلي بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد ما إذا كان استخدام دولة ما للمياه النهرية عادلاً ومنصفاً:**

١. كمية المياه المتاحة في النهر.
٢. احتياجات الدول المشاطئة المختلفة للمياه.
٣. الأثر البيئي لاستخدام المياه.
٤. التكلفة الاقتصادية لاستخدام المياه.
٥. من المهم أن تأخذ الدول المشاطئة هذه العوامل بعين الاعتبار عند التفاوض على اتفاقيات بشأن استخدام المياه النهرية.

ثانياً: حق حماية مياه النهر من التلوث:

حق حماية مياه النهر من التلوث هو حق أساسي لجميع الدول المشاطئة للأنهار الدولية. ينص هذا الحق على أن كل دولة تشاطئ نهراً دولياً لديها الحق في حماية مياه النهر من التلوث، دون الإضرار بحقوق الدول الأخرى. يستند هذا الحق إلى فكرة أن الأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للبشرية، وأن جميع الدول لها الحق في التمتع بنهر نظيف.

تم تطوير حق حماية مياه النهر من التلوث في العديد من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية قانون البحار لعام ١٩٨٢. **تنص هذه الاتفاقية على أن الدول المشاطئة للأنهار الدولية يجب أن تتعاون فيما بينها في حماية مياه الأنهار من التلوث. كما تنص الاتفاقية على أن الدول المشاطئة يجب أن تضع قوانين وأنظمة لحماية مياه الأنهار من التلوث.**

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تلويث مياه الأنهار، بما في ذلك:

- الصرف الصحي غير المعالج.
 - الصرف الصناعي.
 - الصيد الجائر.
 - بناء السدود.
 - الصرف الزراعي.
- يمكن أن يكون التلوث النهري له تأثيرات خطيرة على البيئة والصحة البشرية. يمكن أن يقتل النباتات والحيوانات المائية، ويمكن أن يسبب أمراضاً للبشر، ويمكن أن يضر بجودة المياه الصالحة للشرب.
- من المهم أن تتعاون الدول المشاطئة للأنهار الدولية في حماية مياه الأنهار من التلوث. يمكن أن يتم ذلك من خلال وضع قوانين وأنظمة لحماية المياه من التلوث، وتنفيذ هذه القوانين والأنظمة، ورفع الوعي العام حول أهمية حماية المياه من التلوث.

ثالثاً: حق الاستفادة من الموارد الطبيعية للمياه، مثل الأسماك والطاقة:

يقصد بحق الاستفادة من الموارد الطبيعية للمياه، مثل صيد الأسماك وتوليد الطاقة هو حق أساسي لجميع الدول المشاطئة للأنهار الدولية. ينص هذا الحق على أن كل دولة تشاطئ نهراً دولياً لديها الحق في الاستفادة من الموارد الطبيعية للمياه في النهر، دون الإضرار بحقوق الدول الأخرى. يستند هذا الحق إلى فكرة أن الأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للبشرية، وأن جميع الدول لها الحق في التمتع بثرواتها الطبيعية.

تم تطوير حق الاستفادة من الموارد الطبيعية للمياه في العديد من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية قانون البحار لعام ١٩٨٢. تنص هذه الاتفاقية على أن الدول المشاطئة للأنهار الدولية يجب أن تتعاون فيما بينها في إدارة واستغلال الموارد الطبيعية للمياه بشكل عادل ومنصف. كما تنص الاتفاقية على أن الدول المشاطئة يجب أن تضع قوانين وأنظمة لحماية الموارد الطبيعية للمياه من التلوث.

هناك العديد من الموارد الطبيعية التي يمكن الاستفادة منها في الأنهار الدولية، بما في ذلك: الأسماك، الطاقة الكهرومائية، المياه الصالحة للشرب، الترفيه.

فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية الاستفادة من الموارد الطبيعية للمياه في الأنهار الدولية:

- ١- يمكن استخدام الأسماك من الأنهار الدولية كمصدر للغذاء.
- ٢- يمكن استخدام الطاقة الكهرومائية من الأنهار الدولية لتوليد الكهرباء.
- ٣- يمكن استخدام المياه الصالحة للشرب من الأنهار الدولية للشرب والطبخ.
- ٤- يمكن استخدام الأنهار الدولية للترفيه، مثل السياحة والصيد والمشي لمسافات طويلة.
- ٥- من المهم أن تتعاون الدول المشاطئة للأنهار الدولية في الحفاظ على الموارد الطبيعية للمياه، حتى يتمكن جميع الناس من التمتع بها.

رابعاً: حق التعاون مع الدول الأخرى في إدارة واستغلال المياه:

تحدد اتفاقية قانون البحار لعام ١٩٨٢ حقوق الدول المشاطئة للأنهار الدولية. تنص الاتفاقية على أن الدول المشاطئة يجب أن تتعاون فيما بينها في إدارة واستغلال المياه بشكل عادل ومنصف. كما تنص الاتفاقية على أن الدول المشاطئة يجب أن تحمي المياه من التلوث.

هناك العديد من الأنهار الدولية التي تشترك فيها دول متعددة، مثل نهر النيل والدانوب والفرات. هذه الأنهار مهمة لاقتصاديات الدول المشاطئة، حيث توفر المياه للري والشرب والصناعة والنقل.

من المهم أن تتعاون الدول المشاطئة للأنهار الدولية في إدارة واستغلال المياه بشكل عادل ومنصف. هذا يضمن أن جميع الدول المشاطئة يمكنها الاستفادة من الموارد الطبيعية للمياه دون الإضرار بالدول الأخرى.

التزامات الدول النهرية

تتمتع الدول المشاطئة بالأنهار الدولية بحقوق عديدة في الانتفاع بالمياه، لكنها تتحمل أيضاً التزامات معينة، تتمثل بعض هذه الالتزامات في:

الالتزام بالتعاون فيما بينها في إدارة واستغلال المياه بشكل عادل ومنصف:

ينص مبدأ التعاون على أن الدول المشاطئة للأنهار الدولية يجب أن تتعاون فيما بينها في إدارة واستغلال المياه بشكل عادل ومنصف. يستند هذا المبدأ إلى فكرة أن الأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للبشرية، وأن جميع الدول لها الحق في التمتع بالمياه بشكل عادل ومنصف.

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها للتعاون أن يتحقق، بما في ذلك:

١. التفاوض على إبرام اتفاقيات بشأن استخدام المياه. ٢. وضع قوانين وأنظمة لحماية المياه من التلوث.
 ٣. الاستثمار في مشاريع لتحسين إدارة المياه. ٤. رفع الوعي العام حول أهمية المياه.
- من خلال التعاون والعمل المشترك، يمكن للدول المشاطئة للأنهار الدولية الحفاظ على هذا المورد الحيوي لصالح الأجيال القادمة.

فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية تنفيذ الدول المشاطئة للأنهار الدولية لالتزامها بالتعاون

- قد تتفاوض الدول المشاطئة على اتفاقيات بشأن استخدام المياه تحدد قواعد استخدام المياه وتوزيعها.
- قد تضع الدول المشاطئة قوانين وأنظمة لحماية المياه من التلوث.
- قد تستثمر الدول المشاطئة في مشاريع لتحسين إدارة المياه، مثل بناء السدود وقنوات الري.
- قد ترفع الدول المشاطئة الوعي العام حول أهمية المياه من خلال برامج التعليم والتوعية.
- حماية المياه من التلوث.
- الاستفادة من الموارد الطبيعية للمياه بشكل مستدام.
- من المهم أن تلتزم الدول المشاطئة بالأنهار الدولية بمسؤولياتها، حتى تتمكن جميع الدول من التمتع بالمياه بشكل عادل ومنصف.

س ٣/ تكلم عن النظام القانوني لإستخدام الأنهار الدولية؟

النظام القانوني لاستخدام الأنهار الدولية

استخدام الأنهار الدولية في الملاحية

استخدام الأنهار في شؤون الملاحية الدولية:

تعريف الملاحية وأنواعها:

يقصد بالملاحية ← حق السفن التابعة للدولة المختلفة في المرور من خلال النهر من أجل نقل الأشخاص والبضائع.

من هذا التعريف ننتبين أن هناك أنواع ثلاثة للملاحية هي:

١- الملاحية الساحلية المحلية :

الملاحية التي تتعلق بنقل الأشخاص والبضائع من مكان يقع في الدول التي يمر بها جزء من النهر الدولي إلى مكان آخر يقع في نفس هذه الدولة.

مثال ذلك ← نقل الأشخاص والبضائع في المراكب النيلية من أسوان إلى القاهرة أو من القاهرة للقناطر الخيرية أو

من غرب النيل إلى شرقه، **وهذا النوع من الملاحية لا يشير أية مشاكل دولية حتى ولو كان الأشخاص المسافرين من السياح الأجانب، وذلك لأن جميع أماكن إبحار السفينة تقع داخل دولة واحدة وبالتالي تخضع تماماً لسيادتها، ولكن يجب ألا يؤدي نقل البضائع إلى تلويث مياه النهر بأن يؤدي تسربها إلى الأضرار بصلاحيته للشرب أو للثروات الحية الموجودة فيه، إذا امتدت آثار هذا التلوث إلى الدول الأخرى المجاورة، فهنا تتحمل تلك الدولة المسؤولية الدولية**

عن هذه الآثار الضارة، **فمثلاً** تتحمل دولة رواندا مسؤولية تلويث مياه نهر النيل بسبب إلقاء جثث ضحايا الحرب الأهلية التي نشبت في عام ١٩٩٨ في مياه النهر مما أدى إلى تعفنها وتسببها لبعض الأمراض للدول المجاورة، كذلك الأمر تتحمل الدولة المسؤولية عن تلويث مياه النهر بسبب انسكاب كمية من البترول أو إلقاء مواد ضارة ونفايات المصانع إذا امتدت آثارها إلى الدول المجاورة.

٢- الملاحة فيما بين الدول النهرية:

- الملاحة التي تقوم فيها السفن بنقل الأشخاص والأشياء من مكان يقع في إقليم إحدى الدول المطلة على النهر الدولي إلى مكان آخر يقع في إقليم دولة أخرى مطلة على ذات النهر.
- مثال ذلك** ← نهر الدانوب الذي يقع بين عدة دول أوروبية منها بلغاريا والمجر ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا وجمهورية الصرب والجبل الأسود "يوغسلافيا سابقاً" حيث تبحر السفن من مكان يقع في إحدى هذه الدول إلى مكان آخر يقع في دولة أخرى كأن تبحر السفينة من بلغاريا إلى المجر أو إلى رومانيا... إلخ.
- هذا النوع من الملاحة** ← يهتم به القانون الدولي، وتنظيم حرية الملاحة فيما بين الدول النهرية يخضع لاتفاقها المشترك، أو لقبولها المتبادل.

٣- الملاحة الدولية:

- وهي الملاحة التي تقوم بها السفن التابعة للدول غير النهرية -أي الغير مطلة على النهر مستعملة النهر لنقل الأشخاص والبضائع سواء إلى دولة نهرية أو لدولة أخرى غير نهرية مثلها.
- مثال ذلك** ← مرور السفن الأمريكية أو الأفريقية في أحد الأنهار الدولية الأوروبية كنهر الدانوب أو نهر الراين، أو مرور السفن الأوروبية في أحد الأنهار الدولية الأفريقية كنهر السنغال ونهر النيجر.

هل يجوز الملاحة في الأنهار الدولية؟

- الأصل** ← أولاً والمجمع عليه بين الفقهاء أن لكل دولة يمر بها أو فيها نهر دولي حرية الملاحة في الجزء الذي يدخل في إقليمها باعتباره أنه يدخل في نطاق سيادتها الإقليمية أي حق ممارسة الملاحة الساحلية المحلية،
- أما ممارسة الملاحة بين الدول النهرية فيما بينها أو ممارسة الملاحة الدولية** فإن الإجماع منعقد لذلك بين الفقهاء على أنه إذا وجدت اتفاقية دولية تقرر مبدأ حرية الملاحة فإن هذه الاتفاقية تلزم الدول التي أبرمتها سواء نهرية أم غير نهرية، فتلتزم جميعها باحترام مبدأ حرية الملاحة الدولية وذلك وفقاً للنظم التي تحددها هذه الاتفاقية بأن تكفل حرية الملاحة لجميع السفن التابعة للدول المتعاقدة على قدم المساواة.
- من أمثلة هذه الاتفاقيات** ← اللائحة التي أقرها مؤتمر فيينا عام ١٨١٤ والتي وضعت نظاماً للملاحة في الأنهار الأوروبية، ومعاهدة باريس لعام ١٨٥٦ الخاصة بالملاحة في نهر الدانوب، ومعاهدة ١٨٦٦ الخاصة بتقرير حرية الملاحة في نهري الأمازون ولا بلاتا من أنهار أمريكا الجنوبية، ومؤتمر برلين عام ١٨٦٩ الذي أقر حرية الملاحة الدولية في نهر الكونغو والنيجر بأفريقيا، ونصوص معاهدة فرساي ١٩١٩ بخصوص الأنهار الأوروبية عامة والألمانية خاصة، ومعاهدة برشلونة في ٢٠ أبريل ١٩٢١ التي أعدها المؤتمر الذي عقدته عصبة الأمم.
- فهل هذه الاتفاقيات تلزم الدول الأخرى غير الأطراف فيها وهل تولد عن هذه الاتفاقيات قاعدة عرفية دولية تؤكد مبدأ حرية الملاحة في الأنهار الدولية.**

انقسم الرأي في الفقه إلى اتجاهين هما:

- الاتجاه الأول** ← ويقرر وجود قاعدة عامة تؤكد مبدأ حرية الملاحة في الأنهار الدولية سواء للدول النهرية التي يمر بها النهر الدولي أو للدول الغير أي التي ليست من الدول المطلة على النهر، ويقررون أن **أساس هذه القاعدة** هي تلك الاتفاقيات الدولية السابقة، **لكنهم يختلفون في تأصيلها، فمنهم من يرى بأن** هذه المعاهدات تولد عنها قاعدة قانونية دولية عامة تعطي لجميع الدول حرية الملاحة في الأنهار الدولية وليستوي في ذلك مراكب الدول صاحبة النهر ومراكب غيرها من حيث حق المرور فيها ومن حيث المعاملة وأن المعاهدات الدولية التي أبرمت في شئون الملاحة لا يقتصر أثرها على الدول الأطراف وإنما تستفيد منها أيضاً الدول الغير خروجاً على مبدأ نسبية آثار المعاهدات الدولية على أساس أن هذا النوع من المعاهدات قد أنشأ مراكز موضوعية نافذة في مواجهة الجميع أو على أساس الاشتراط لمصلحة الغير، ومن هنا يستفيد الغير منها على الرغم من أنه ليس طرفاً فيها، وفي حالة وجود اتفاق دولي يخضع النهر لأحكامه، تطبق قواعد العرف الدولي التي تجعل حرية الملاحة مكفولة للجميع وعلى قدم المساواة مع امتيازات طفيفة في بعض الأحيان لسفن الدول النهرية المطلة على النهر أو التي يمر النهر عبر أراضيها.

🌟 **الاتجاه الثاني** ← أن القانون الدولي العام لا يضم أية قاعدة عرفية تلزم الدول التي يمر بأقاليمها النهر باحترام حرية الملاحة الدولية في أجزاء النهر الدولي الصالحة للملاحة، التي تقع في أقاليمها، وأن الأمر متروك لهذه الدول، ما لم تكن قد رضيت باتفاقها مع الدول الأخرى، أن تتحمل التزامات دولية في هذا الصدد،

🌟 **من هؤلاء الفقهاء الأستاذ الدكتور، حامد سلطان الذي قال:** أنه يمكن التأكيد بأن حرية الملاحة في الأنهار الدولية ليست من الأحكام التي يقررها العرف الدولي كما يدل عليه التواتر، وليست من المبادئ العامة في القانون الدولي كما يدل عليه التواتر، وليست من المبادئ العامة في القانون الدولي، بل هي قاعدة اتفاقية توجد بالاتفاق، ولا توجد بدونه. ولا ريب في أن الظروف التي تلبس الأنهار والمجتمعات الإنسانية التي تعيش من حولها تختلف باختلاف القارات التي توجد فيها هذه الأنهار.

🌟 **يؤيد الأستاذ الدكتور/عبدالعزیز سرحان هذا الاتجاه مؤكداً بأنه** ← ولا يمكن أن يقال بأن الاتفاقات العديدة جداً التي أبرمت في هذا الصدد، والتي تنص على احترام حرية الملاحة في نهر معين أو عدة أنهار، قد أدت إلى إنشاء قاعدة عرفية، لأن الاستمرار في التنظيم الاتفاقي حتى وقتنا هذا، يقطع بعدم وجود مثل هذه القاعدة.

🌟 **رأي الدكتور** ← يري سيادته ان الأنهار الدولية تشكل جزء لا يتجزأ من أقاليم الدول التي يمر بها، والملاحة فيه تشكل انتهاكاً للسيادة الإقليمية للدول التي يمر بها، وذلك لأن السفن تخترق أقاليم الدولة مما يمس بسيادتها وخاصة إذا تطورت حرية الملاحة من مجرد مرور السفن التجارية إلى السفن الحربية وما يترتب على ذلك من تهديد للسلامة الإقليمية للدول التي يمر بها.

🌟 إضافة إلى أن الأنهار تختلف عن البحار فهي تتكون من مياه عذبة صالحة للشرب والزراعة وبالتالي فهي تكون عرضة للتلوث بسبب مرور السفن التجارية وما تحمله من بضائع ومواد بترولية يؤدي انسكابها في النهر ليس مجرد القضاء على ما به من ثروات حية ولكن يؤدي إلى القضاء على أهم مميزاته وأبرز صور استغلاله وهو صلاحيته للشرب وللزراعة وهو الاستعمال الأساسي للنهر.

🌟 أما استعمال النهر للملاحة فهو غرض إضافي، يتوقف استخدامه -في رأينا- على صلاحية النهر للملاحة فيه، وإلى وجود اتفاق ينظم هذه الملاحة. **فإذا كان هذا الاتفاق مبرم بين الدول النهرية**، وتم النص فيه على قصر هذا الحق عليهم فقط فإنهم يتمتعوا وحدهم بحق الملاحة المتبادلة فيما بينهم، فلا يستفيد منه غيرهم ولا يتمتعوا بحرية الملاحة فيه، أما إذا كانت المعاهدة تنص على التزام الدول النهرية بالسماح لجميع الدول بحرية الملاحة في أجزاء النهر المارة في إقليمها، فهنا يكون الاتفاق ملزم للدول النهرية ليس فقط في مواجهة الدول الأطراف في هذه المعاهدة ولكن في مواجهة الدول الغير أيضاً أي التي ليست أطراف في المعاهدة، وذلك لأن الدول النهرية -بموجب هذا الاتفاق - تكون قد قبلت تقييد سيادتها الإقليمية لصالح المصلحة المشتركة للجماعة الدولية، إحساساً منها بأهمية النهر للملاحة الدولية ولهذا فإن هذا الاتفاق ينشئ مركز قانوني موضوعي كالمركز المنشئ في القوات الدولية، ويشترط أن تحظى هذه المعاهدة بموافقة وتصديق جميع الدول النهرية، فإذا أبرم بعضها هذا الاتفاق دون البعض، فإن الاتفاق يلزم فقط من وافق عليه،

🌟 **لا يلزم من لم يشترك فيه تطبيقاً لمبدئي عدم التزام الدول إلا برضاها ومبدأ الأثر النسبي للمعاهدات.**

🌟 **أما إذا لم يوجد اتفاق بين الدول ينظم الملاحة النهرية في النهر الدولي** ← فيتم الرجوع إلى العرف المحلي الخاص بهذا النهر، فإذا تواترت الدول النهرية على السماح لجميع الدول النهرية وغير النهرية، بحرية الملاحة، واعتقدت بإلزامية هذا السلوك لها وليس على سبيل التسامح أي تكونت قاعدة عرفية تسمح بحرية الملاحة في هذا النهر، فإن هذا العرف يلزم تلك الدول دون حاجة إلى وجود اتفاق بذلك.

🌟 **أما إذا لم يوجد اتفاق أو عرف دوليين ينظم الملاحة في النهر** ← فإن الملاحة فيه تخضع لإرادة الدول النهرية، ووجود عرف أو اتفاق دولي خاص بنهر معين غير نهرها وتمتعها هي ذاتها بحرية الملاحة فيه، لا يلزمها هي ما دام أن هذا الاتفاق أو هذا العرف لا علاقة لها بنهرها، فكل اتفاق أو عرف خاص بنهر معين هو الذي يحدد النظام القانوني للملاحة فيه. وعموماً إذا وجد اتفاق أو عرف محلي ينظم حرية الملاحة في نهر معين، فيجب أن يتمتع بهذا الحق الدول المتمتعة به على قدم المساواة سواء في المعاملة أو في مقدار الرسوم.

حرية الملاحة ورسوم المرور:

يحق للدول النهرية أن تفرض رسوماً على مرور السفن الأجنبية وذلك لأنها تستعمل وتمر بجزء من إقليمها الوطني، ولكن يجب أن تفرض هذه الرسوم بصورة متساوية على جميع الدول ولا يشوبها التمييز والعنصرية، مع ملاحظة أنه يمكن للدول النهرية فيما بينها إلا تقتضي رسوماً على أساس تمتعها بحق المرور والملاحة المتبادلة فيما بينها كما قد يكون المرور بلا رسوم إذا كان اتفاق دولي يقرر ذلك.

مبدأ حق الدول في الملاحة النهرية:

الاستخدام الأول للأنهار الدولية كان متمثلاً في الملاحة الذي سبق مختلف الاستخدامات الزراعية والصناعية المعروفة اليوم ومع ذلك لم يهتم القانون الدولي بتنظيم الملاحة في الأنهار الدولية إلا في وقت حديث نسبياً يرجع إلى نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين كما هناك سعي لوضع نظاماً عاماً لحرية الملاحة وذلك من جانب بريطانيا العظمى تجاه الأنهار الأوروبية، وقد أدت هذه الجهود بطبيعة الحال إلى بعض النتائج الملموسة خاصة بالنسبة للأنهار الموجودة في أوروبا وتلك الموجودة في المستعمرات الأفريقية. بالرغم من تساؤل أهمية استخدام الأنهار الدولية في الملاحة إذا تم مقارنتها بالاستخدامات غير الملاحية إلا أنه ما زال يوجد اهتماماً وعناية لتنظيم الملاحة في الأنهار الدولية. والملاحة في الأنهار الدولية التي يهتم بها القانون الدولي هي الملاحة التي تتم فيها بين الدول النهرية.

السؤال الذي يثار استخدام الأنهار الدولية في الملاحة هو:

هل توجد قاعدة قانونية دولية تقضي بحرية الدول؟ في استخدام الأنهار الدولية في مجال الملاحة؟ أخفق المجتمع الدولي في التوصل إلى إقرار مبدأ حرية الملاحة في الأنهار الدولية: كانت القاعدة السائدة في القرن التاسع عشر تقضي بأن من حق الدول أن تغلق قطاع النهر الذي يجري في إقليمها في وجه الملاحة من أعلى ومن أسفل النهر وعندما اجتمعت الدول في مؤتمر فيينا عام ١٨١٥ كانت هناك محاولة لإرساء حرية الملاحة النهرية لكافة الدول. وفي عام ١٩٢١ اجتمعت أربعون دولة في مؤتمر برشلونة ووقعت اتفاقية بشأن نظام الممرات المائية الصالحة للملاحة التي تكون محل اهتمام دولي وكانت **المادة الأولى** من هذه الاتفاقية تنص على أن تعتبر ممرًا مائياً ذا أهمية دولية كل الأجزاء التي تكون بطبيعتها صالحة للملاحة وكذا أي جزء من أي ممر مائي آخر يكون صالحاً بطبيعته للملاحة من وإلى البحر وتقبل الدول الموقعة على الاتفاقية حق الملاحة الحرة لسفن جميع الدول ودون تمييز بين الدول المطلة على النهر والدول غير المطلة.

فهل يمكن استخلاص قاعدة اتفاقية تؤكد حرية الملاحة لكل الدول في الأنهار الدولية؟

يرى بعض الفقهاء الرد على مثل هذا التساؤل بالإيجاب حيث يرون أن الاتفاقيات والوثائق الدولية التي أبرمت في بدايات القرن العشرين تتضمن إقراراً لحق جميع الدول النهرية في الملاحة. **يرى البعض أيضاً** أن مثل هذه الوثائق لم تتضمن نصاً صريحاً وواضحاً تؤيد هذا الحق، **يذهب البعض الآخر إلى القول** بأن الاتفاقيات الدولية التي أبرمت في أوروبا لم تقرر حقاً في الملاحة للدول غير النهرية إلا في بعض الأنهار أو في بعض أجزاء من هذه الأنهار الدولية. **أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية الخاصة بالأنهار الموجودة خارج القارة الأوروبية** فلا يمكن استخلاص نتيجة محددة في شأن إقرار مبدأ حرية الملاحة. **رأي الدكتور** يري سيادته أن الرأي الذي ينكر وجود مبدأ حرية الملاحة في الأنهار الدولية هو الصواب فبالإضافة إلى الأسباب سألته الذكر نجد أنه لا توجد حتى الآن اتفاقية عامة تقرر وجود مثل هذا المبدأ وهي مسألة تثير بدورها تساؤلاً آخر هو:

وهل يعني النص على حرية الملاحة في الأنهار الدولية في عدد من الاتفاقيات الدولية وجود قاعدة عرفية دولية تؤيد ذلك؟

ينبغي البحث أولاً عن وجود اتفاقيات دولية تنص على مبدأ حرية الملاحة بصورة عامة ومجردة ثم **البحث ثانياً** عن عدد الاتفاقيات الدولية الثنائية المبرمة مع الدول غير النهرية التي تستفيد من حرية الملاحة على قدم المساواة مع الدول النهرية، وعلى فرض أن مثل هذا البحث يؤدي بناءً إلى توافر العنصر المادي للقاعدة العرفية وهو فرض جدلي في حقيقة الأمر فإن العنصر المعنوي لمثل هذه القاعدة لا يمكن الادعاء بتوافره بالاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال تتطلب موافقة الدول النهرية في كل حالة تطالب فيها الدول غير النهرية بممارسة الملاحة في الأنهار الدولية التي تجري في أراضيها.

الأحكام القانونية لاستخدام الأنهار الدولية في الملاحة:

أولاً: تنوع النظم الاتفاقية لاستخدام الأنهار الدولية في الملاحة:

طريقة إقرار حق الملاحة في الأنهار الدولية:

تتمتع الدول بممارسة حق الملاحة في الأنهار الدولية طبقاً لقواعد القانون الدولي استناداً إلى اعتبارها طرفاً في اتفاقية دولية أو أن مثل هذا الحق قد آل إليها عن طريق الميراث الدولي للمعاهدات الدولية

فيما يلي أمثلة للاتفاقيات الدولية التي تخضع لها بعض الأنهار الدولية:

في أوروبا: ما زال نهر الرين يخضع للاتفاقية المبرمة عام ١٨٦٨ والتي تم تجديدها في عام ١٩٤٥ وتعديلها بموجب اتفاقية ستراسبورج في ٢٠ نوفمبر لسنة ١٩٦٣.

في القارة الأمريكية: تخضع الأنهار الدولية فيها لاتفاقيات ثنائية أو لمجرد إجراءات انفرادية تتخذها الدول النهرية وقد أبرمت الولايات المتحدة وكندا اتفاقاً في ١٣ مايو عام ١٩٥٤ بخصوص إدارة الأنهار التي تصب في البحار وكذلك شأن إقامة قناة بحرية في عام ١٩٥٩.

في قارة آسيا: يخضع نهر الميكونج في أندونيسيا لاتفاقية باريس المبرمة في ٢٩ ديسمبر عام ١٩٥٤.

في قارة أفريقيا: نجد أن وثيقة برلين العامة الصادر في عام ١٨٨٥ تنظم الأنهار الدولية وقد تم تجديد هذا الاتفاق على أثر تصفية الاستعمار.

ثانياً: مضمون حق الملاحة:

يمكن تقسيم الدول التي تستفيد من نظام الملاحة في الأنهار الدولية إلى ثلاث مجموعات:

١- الدول النهرية. ٢- الدول التي تصبح فيما بعد أطرافاً في الاتفاقيات الدولية المنظمة للملاحة.

٣- وأخيراً كافة الدول الأخرى

يلاحظ على الاتفاقيات المنظمة للملاحة أنها لم تنص على مساواة الدول في التمتع بحرية الملاحة ولكن أعطت بعض الامتيازات لسفن الدول النهرية.

بالنسبة لنوع الملاحة:

تنظم الاتفاقيات الدولية من حيث المبدأ حرية ملاحة السفن التجارية أما بالنسبة لمرور السفن الحربية فإنه يخضع لتصريح سابق من الدول النهرية.

نظام إدارة الأنهار الدولية:

هناك تنوعاً في نظم إدارة الأنهار الدولية وتعد الاتفاقيات الدولية الأوروبية التي تنظم الأنهار الدولية (الراين - الدانوب) نموذجاً في إنشاء اللجان الدولية النهرية ولجنة نهر الدانوب المنشئة بموجب اتفاقية باريس عام ١٨٥٦ ويوجد لجان مماثلة لها لتنظيم إدارة الأنهار الدولية في آسيا وأفريقيا وأمريكا.

س ٤/ وضع كيفية استخدام الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية؟

استخدام الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية

لم يبدأ اهتمام الإنسان باستخدام الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية إلا عندما كشفت إمكانيات التطور العلمي عدة مجالات هامة يمكن الاستفادة منها. وقد أظهرت هذه الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية عدة مشاكل عملية تستدعي أحكاماً قانونية لتنظيمها من أجل الحد من المنازعات الدولية التي يمكن أن تثور بسببها: ففي مجال أخذ وتخزين المياه ثار التساؤل عن القواعد القانونية التي تحكم تقسيم المياه فيما بين الدول النهرية.

في مجال استخدام الأنهار الدولية في الأغراض الصناعية والزراعية ثار التساؤل عن القواعد التي تحكم هذا الاستخدام.

كما ثار التساؤل أيضاً عن حقوق الدول النهرية سواء أكانت متعلقة بالدول التي تقع عند المنبع أو عند المصب أو تلك التي

تقع وسط مجرى النهر.

أولاً: الاستغلال الزراعي والصناعي للأنهار الدولية:

يرجع الفضل للأنهار في تكوين الحضارات العريقة، حيث شهدت ضفافها ميلاد أول تجمعات إنسانية مستقرة ومنظمة بسبب اعتماد هذه التجمعات على مياهه في الشرب ثم اكتشافهم للزراعة التي احترفتها هذه التجمعات بدلاً من الترحال سعيًا وراء أماكن العشب الناتجة عن الأمطار، وقد أجمع المؤرخون وعلى رأسهم أبو التواريخ هيرودوت أن الحضارة المصرية الفرعونية القديمة هي نتاج نهر النيل بل هو عمم ذلك قائلاً أن مصر هبة النيل. وقد ازدادت أهمية الأنهار في الوقت الحاضر تزايداً عظيماً بسبب التزايد الهائل في عدد سكان المعمورة مع ثبات مصادر المياه، والتنوع الكبير في استعمالها واستغلالها الذي لم يعد قاصراً على الزراعة بل امتد ليشمل مجالات أخرى في الصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية.

نظراً لتزايد استخدامات الأنهار في المجالات السابقة، فقد توسعت الدول في المشروعات التي تدخل في هذه المجالات، ولكن قد تؤدي بعض هذه المشروعات التي تقيمها بعض الدول النهرية إلى الإضرار بحقوق الدول الأخرى المشتركة في النهر، ومن ذلك أن تقوم دولة بتحويل مجرى نهر دولي أو أن تقوم ببناء سدود تنتقص من كمية المياه التي تصل للدول الأخرى كما فعلت تركيا في بناءها للسودود على نهري دجلة والفرات مما انتقص بدرجة كبيرة من كمية المياه التي تذهب إلى سوريا والعراق.

ثانياً: قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية:

كشفت الدراسات والجهود السابقة عن كثير من القواعد القانونية التي يخضع لها هذا الموضوع الأمر الذي دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار قرارها بتكليف لجنة القانون الدولي بدراسة وضع قانون لاستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية. اللجنة وهي بصدد قيامها بتدوين مشروع هذا القانون كانت قد اتخذت منهجاً يتلاءم والطبيعة الخاصة لمياه المجاري المائية الدولية لتباينها من حيث العوامل الهيدرولوجية والجغرافية والمناخية وكذلك من الناحية القانونية والسياسية والاقتصادية حيث قامت بوضع مشروع اتفاقية إطارية تتضمن قواعد أو مبادئ عامة وتوصيات تسترشد بها الدول عند صياغة اتفاقاتها.

ثالثاً: المبادئ القانونية لاستخدام الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية:

يستند قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الذي أعدته لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة على التعريف الواسع لمفهوم النهر الدولي الذي يأخذ بالاعتبارات الاقتصادية والذي يعتبر مفهوم النهر الدولي جزء من مفهوم أشمل هو المجرى المائي الدولي الذي يشكل وحدة طبيعية من الناحية الجغرافية والهيدرولوجرافية.

تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام ١٩٩٧ على المبادئ القانونية العامة التي تحكم هذا الاستخدام والذي يهمننا الإشارة إليه هنا هو عرض مبادئ هامين:

المبدأ الأول: الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان:

مضمون المبدأ:

يعني هذا المبدأ أن كل دولة نهرية لها الحق فوق إقليمها في جزء أو نصيب معقول ومنصف في استخدام مياه النهر والمزايا المستمدة منه وهذا الحق مفيد بأن يكون منصفاً ومعقولاً ولا يضر بحقوق ومصالح الدول النهرية الأخرى بمعنى أنه قد يترتب على استخدام مياه النهر الدولي تعذر تحقيق جميع أوجه الاستخدام المعقول والنافعة إلى أقصى مدى لها الأمر الذي ينجم عنه ما يسمى بتنازع أوجه الاستخدام.

يتسم هذا المبدأ بالعمومية والمرونة مما يجعله ملائماً للتكيف والتطبيق على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحالات وبالفعل فإن قابلية هذا المبدأ للتطبيق لا تبدو مفيدة إلا بالعقبات السياسية المحتملة التي تحول دون قبول التقسيم المنصف وليس باعتبارات قانونية في حد ذاتها.

الأساس القانوني:

يستند هذا المبدأ إلى مبدأ المساواة في السيادة بين الدول النهرية والي يعني أن للدول النهرية حقوق متساوية أو بتعبير أدق يكون لهذه الدول حقوقاً متبادلة الصلة فيما يتعلق باستخدام المجرى المائي وهذا المفهوم يتجسد بدوره في مبدأ السيادة الإقليمية المحدودة الذي يعني بوجه عام أن للدول الحق السيادي في استخدام المياه كيفما تشاء داخل إقليمها غير أن هذا الحق مقيد بواجب عدم إلحاق ضرر بالدول الأخرى.

كيفية تطبيق المبدأ:

- أوردت لجنة القانون الدولي قائمة بالظروف والاعتبارات التي يسترشد بها عند تقدير الاستخدام العادل والمعقول للنهر الدولي وقد نصت المادة (5) المذكورة على ما يلي:
١. العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية والأيكولوجية والعوامل الأخرى التي لها صفة طبيعية.
 ٢. الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي المعنية.
 ٣. السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول المجرى المائي.
 ٤. لدى تطبيق المادة من هذه المادة تدخل دول المجرى المائي المعنية إذا ما دعت الحاجة إلى مشاورات بروح التعاون.
 ٥. يحدد الوزن الممنوح لكل عامل وفقاً لأهميته بالمقارنة مع أهمية العوامل الأخرى ذات الصلة.
- ينبغي أن يلاحظ هنا → أن تسوية الاحتياجات المتنازعة للدول على أساس الإنصاف ليست جديدة وهذه الطريقة تستهدف هنا إيجاد توازن بين احتياجات الدول المعنية بطريقة تزيد المنفعة إلى أقصى حد وتقلل الضرر إلى أدنى حد بالنسبة لكل واحد منها.

المبدأ الثاني: الالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم:

أساس المبدأ:

- لا تلتزم الدول النهرية فقط بأن تمتنع عن وقف أو تحويل تدفق نهري يجري من أراضيها إلى أراضي دول مجاورة بل أنها تلتزم أيضاً بأن تمتنع عن استخدام مياه هذا النهر استخداماً يشكل خطراً على الدولة المجاورة أو يمنعها من استخدام تدفق مياه هذا النهر من جانبها استخداماً مناسباً.
- يستند هذا المبدأ → إلى مبدأ عدم مشروعية التعسف في استعمال الحق.. ويعد النص على هذا المبدأ تقنياً لعرف دولي أقرته المحاكم الدولية وسلوك الدول ففي النزاع الذي نشب بين شيلي وبوليفيا على استخدام نهر لوكا اعترفت شيلي وهي الدولة التي تقع في أعلى النهر بأن لبوليفيا حقوقاً في المياه. وفي المفاوضات التي جرت بين بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية كان الأطراف يرون أن المنازعات بين الأطراف ينبغي أن تحل وفقاً للمبادئ التي ستضمنها المعاهدة والتي يأتي في مقدمتها ذلك المبدأ الذي يقضي بأنه لا يمكن لأي من البلدين إجراء تحويلات أو وضع عقبات قد تلحق بالآخر ضرراً دون موافقته. وفي حالة الأنهار الدولية التعااقبية حيث لا تكون هناك من وجه يجوز لكل لدولة. أن تستخدم المياه وفقاً لاحتياجاتها شريطة ألا تسبب أي ضرر ملموس لأية دولة أخرى من دول الحوض.

مضمون المبدأ:

- يرتبط هذا المبدأ بالمبدأ المنصوص عليه في المادة (5) الخاص بالانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان ومعنى ذلك أن المبدأ الأول المنصوص عليه في المادة (5) يسمح بأن يكون هناك قدراً من الضرر يلحق بالدول النهرية الأخرى نتيجة استخدام إحدى هذه الدول لحقها في المجرى المائي طالما أن هذا الضرر داخل الحدود التي يجيزها الانتفاع المنصف والمعقول.

يطلق بعض الفقهاء على هذا المبدأ مصطلح الاستعمال البرئ لمياه الأنهار الدولية ويندرج تحت هذا المفهوم

عدة تطبيقات من بينها:

- ١- لا يجوز لدول يمر بإقليمها نهر دولي أن تتخذ أي عمل أو تصرف من شأنه التأثير في الحقوق المصالح المقررة للدول النهرية الأخرى.
- ٢- لا يجوز لدولة أن تتخذ ترتيبات من شأنها الإضرار بالدولة النهرية.
- ٣- يجب على كل دولة أن تحول دون اتخاذ أي عمل من شأنه تلويث مياه النهر
- ٤- تتحمل كل الدول المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تنجم عن الاستعمال غير البرئ.
- ٥- يعتبر استعمال غير برئ أي استعمال ينطوي على تعسف في استعمال الحق.

سبق الإشارة في المبدأ الأول أنه لا توجد صيغة آلية لتحديد ما إذا كان استخدام معين من جانب إحدى الدول منصفاً ومعقولاً تجاه دولة أخرى ولذلك فإن تطبيق مثل هذا المبدأ يتطلب أن يكون هناك اتفاقاً أو ترتيبات معينة فيما بين الدول النهرية وإلا أصبح تطبيق هذا المبدأ صعب ولهذا تنبّهت الاتفاقية الإطارية لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية إلى النص على نظام القواعد الإجرائية في الباب الثالث من الاتفاقية المتعلقة بالتزام الدول النهرية بالإخطار والتشاور فيما يتصل بالمشاريع أو البرامج أو أوجه الاستخدام الجديدة التي قد تسبب ضرراً ملموساً لدول أخرى فإذا لم يوجه هذا الإخطار بحق لتلك الدولة أن تحصل على معلومات من الدولة التي تقوم بالأنشطة الجديدة فيما يتعلق بهذه الأنشطة وبناتجها وبأية تدابير إصلاحية تقترحها.

قد مر القانون الدولي عبر تطوره التاريخي الطويل بمرحلتين مهمتين ← فقد انبثق أصلاً من قاعدة ترسيخ حرية الملاحة النهرية في المجاري المائية القابلة للملاحة، ثم انتقل فيما بعد إلى الإهتمام على نحو رئيسي بموضوع تنظيم استخدامات المجاري المائية الدولية لغايات أخرى غير الملاحة (زراعة، صناعة، توليد طاقة كهربائية..). **فيما بعد تم استخراج ما استقر عليه التعامل الدولي بهذا الصدد من قواعد ومبادئ عامة، وتقنينها ضمن ثلاث اتفاقيات عامة: اتفاقية برشلونة لعام ١٩٢١م حول نظام الأنهار القابلة للملاحة، واتفاقية جنيف لعام ١٩٢٣م حول تجهيز الطاقة المائية التي تهتم عدة دول، وقد أصبحت في غياهب النسيان لأسباب سترد لاحقاً فيما بعد، وأخيراً اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧م حول القانون المتعلق باستخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية.**

أولاً: اتفاقية برشلونة لعام ١٩٢١م حول نظام الأنهار القابلة للملاحة:

في السابق كانت المياه النهرية تُعد من الأموال المشاعة، تماماً كالفضاء وأعالى البحار حيث يستطيع المنتفع التصرف فيها كما يشاء. لكن ما لبث أن تغير الوضع ابتداءً من القرن العاشر الميلادي مع ظهور الإقطاعيات واحتكارها للملاحة في الأجزاء من المجاري المائية التي تعبر أراضيها. وقد واجه نظام الملاحة النهرية المستند أساساً إلى فكرة المرور البريء فيما بعد عدداً من العقبات والإجراءات التقييدية، كفرض الرسوم الجمركية وإغلاق بعض الأنهار أمام الملاحة فترات معينة، كما حصل لنهر الاسكوت عام ١٦٤٨م بين بلجيكا وهولندا.

منذ ذلك الوقت، بدأ يظهر للعيان الفرق بين ما يطبق عليه النهر الدولي والنهر الوطني ← ولكن دائماً بالاستناد إلى مفهوم الملاحة. فإذا كان النهر صالحاً للملاحة، ويفصل بين دولتين أو أكثر (نهر الراين بين فرنسا وألمانيا)، أو يعبر أراضي دولتين أو أكثر كالدانوب؛ فهو إذا نهر دولي. ولكل دولة يمر فيها هذا النهر حق حرية الملاحة في الجزء الذي يعبر أو يجاور أراضيها. أما ما يقع من النهر في أقاليم الدول الأخرى، فلم يكن يُسمح لها بالملاحة فيه إلا بموجب اتفاقات خاصة ومقابل دفع رسوم معينة.

حرية الملاحة ما لبثت أن عرفت أوجهها عندما أعلنت فرنسا وجوب إقرار هذا المبدأ في جميع الأنهار الصالحة للملاحة، من منبعها إلى مصبها، ولمصلحة جميع الدول المتشاطئة وغير المتشاطئة. فقد نص المرسوم الصادر بتاريخ ١٦ تشرين الثاني / نوفمبر ١٧٩٢م عن المجلس التنفيذي المؤقت للثورة الفرنسية على أن: مجرى النهر ملك مشترك لا يمكن النيل منه من كل الأقطار التي يمر بها ويرويهها. ولا يجوز لأي أمة الادعاء بحقوق حصرية فيما يتعلق باستخدامه.. وبناءً على ذلك فقد تم تدويل عدد لا بأس به من الأنهر الأوروبية، كنهر الموز والاسكوت معاهدة لاهاي لعام ١٧٩٥م ولاسيما نهر الراين -معاهدة كامبو-فورميو لعام ١٧٩٧م ومعاهدة باريس لعام ١٨٠٤م.

ثم تكرست حرية الملاحة بوصفها قاعدة قانونية عامة - على الأقل للدول المتشاطئة بموجب المواد ١٠٨ إلى ١١٦ من الوثيقة الختامية لمؤتمر فيينا عام ١٨١٥م التي شكلت على مدى قرن بأكمله محور القانون النهري الدولي. وفي عام ١٨٦٦م قررت كل من البرازيل والأرجنتين إخضاع حوض الأمازون للملاحة الدولية، وهذا ما تقرر أيضاً عام ١٨٨٥م لنهر الكونغو والنيجر في إفريقيا. كما أفردت معاهدة فرساي للسلام عام ١٩١٩م فصلاً بأكمله - المواد ٣٣٧-٣٦٢ لتعميم هذه القاعدة وتطبيقها على معظم الأنهر الأوروبية كالراين والدانوب والأودر والألب.

قد أصبحت هذه الأنهار وجميع فروعها الواصلة إلى البحر حرة للملاحة لمراكب جميع الدول المتشاطئة وغيرها، وعلى قدم المساواة في المعاملة. كما نصت معاهدة فرساي لعام ١٩١٩م في أحد ملاحقها على أنه سيتوجب على عصبة الأمم التي تم تأسيسها بموجب المعاهدة نفسها أن تدعو إلى عقد مؤتمر دولي بهدف تقنين القواعد القانونية الدولية المتعلقة بحرية النقل والمواصلات، بما في ذلك تنظيم حرية الملاحة في الأنهار الدولية. وهكذا تم التوصل إلى اتفاقية برشلونة في ٢٠ أبريل ١٩٢١م حول نظام الأنهار الصالحة للملاحة. والتي لم يصدقها سوى عدد ضئيل من الدول (٢١ دولة من أصل ٤٢ شاركت في المؤتمر الذي أدى إلى اعتمادها).

١- **مفهوم مجاري المياه الصالحة للملاحة ذات الأهمية الدولية** - نصت المادة الأولى من النظام الملحق باتفاقية برشلونة لعام ١٩٢١ على ما يعنيه مفهوم النهر الدولي - حسبما هو متعارف عليه في ذلك الوقت - الذي يشمل ضمن محتواه العام:

- مجاري المياه الصالحة بطبيعتها للملاحة والتي تفصل بين أراضي عدة دول، أو تجري فيها.
- مجاري المياه التي تعد ذات أهمية دولية بمقتضى اتفاق دولي تقره الدول المتشاطئة للنهر.
- مجاري المياه التي تشرف عليها لجان دولية، تضم دولاً أخرى إضافة إلى الدول المتشاطئة في مجرى المياه.
- **يلاحظ مما سبق** - أن جميع الأنهار القابلة للملاحة طبيعياً، أو تلك التي تقرر الدول منحها هذه الصفة بموجب اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف أو بمقتضى قرارات إنفرادية؛ تكتسب الصفة الدولية، بما في ذلك أيضاً الأنهار التي تدير شؤون الملاحة فيها لجان دولية مشتركة من دون اعتبار لموقع الدول الأعضاء الممثلة في مثل هذه اللجان، سواء أكانت من الدول المتشاطئة أم غير المتشاطئة. وهذه الشروط تنطبق في الواقع على معظم الأنهر الأوروبية الكبرى كالدانوب والراين والألب والاسكوت والأودر...إلخ.

٢- **مبدأ حرية الملاحة في الأنهار الدولية** - كرست اتفاقية برشلونة لعام ١٩٢١م ضمن سياقها العام على ما استقر عليه العرف والتعامل الدوليان بهذا الصدد. حيث نصت في مادتها الثالثة على أنه يتوجب تطبيق مبدأ حرية الملاحة لمصلحة مراكب جميع الدول الموقعة على الاتفاقية، سواء أكانت من الدول التي يقع فيها المجرى المائي للنهر أم من الدول الأخرى. كما تخضع الملاحة في الجزء من النهر الذي يجري في إقليم دولة ما للأنظمة الخاصة بهذه الدولة، ولاسيما ما يتعلق منها بشؤون الشرطة والجمارك والصحة العامة وما شابهها (المادة ٦). بالمقابل تلتزم الدولة التي يجري النهر على إقليمها الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة الملاحة في النهر، وأن تقوم بإجراء ما يلزم لصيانته وبقائه صالحاً للملاحة (المادة ١٠).

٣- **المساواة في المعاملة وفرض الرسوم** - أعلنت اتفاقية برشلونة لعام ١٩٢١م مبدأ مهماً وملزماً لحرية الملاحة النهرية، ألا وهو المساواة في المعاملة، أي منع التمييز بين الدول المتعاقدة في ممارسة الملاحة. حيث نصت المادة الرابعة من الاتفاقية، على أنه يتوجب على الدول التي يجري في إقليمها المجرى المائي أن تراعي مبدأ المساواة في المعاملة بين جميع السفن ومن دون تمييز بين مراكب دولة ما أو أخرى. ويستتبع ذلك ما أشارت إليه المادة السابعة بأنه ليس للدول التي يجري النهر في إقليمها أن تفرض من الرسوم سوى ما يتعلق منها بالصيانة ونفقات تحسين المجرى، أو مقابل خدمات فعلية تؤديها. **ولكن الاستثناء الوحيد الذي يرد على مبدأ المساواة في المعاملة** هو ما أعلنته المادة (٥) من الاتفاقية، ومؤداه أنه للدولة التي يجري النهر في إقليمها أن تقصر التعامل التجاري في شواطئها المحلية لمصلحة مراكبها حصراً.

٤- **القواعد الاستثنائية فيما يتعلق بحرية الملاحة النهرية** - بموجب المادة التاسعة من اتفاقية برشلونة لعام ١٩٢١م يحق للدولة التي يجري النهر على إقليمها الامتناع مؤقتاً عن تطبيق القواعد العامة لنظام حرية الملاحة والمساواة في المعاملة، إذا ما تدخلت أحداث أو أمور خطيرة تتعلق بالسلامة الإقليمية للدولة وبسيادتها أو بمصالحها الحيوية. ولكن على أن تقدر الضرورة بقدرها، وأن تنتهي الظروف الاستثنائية بزوال أسبابها. وقد عبرت المادة (١٥) عن ذلك بإعلانها أن القواعد العامة لحرية الملاحة تبقى سارية المفعول وقت الحرب والسلم، ما دامت لا تتعارض مع واجبات المحاربين والمحايدين. على الرغم من ذلك لا تشمل قاعدة حرية الملاحة سوى المراكب التجارية، فلا تمتد إلى المراكب الحربية وتلك المتعلقة بالشرطة والمطاردة وغيرها من المراكب التي تقوم بأعمال السلطة العامة، سوى في حالة وجود اتفاق خاص حول ذلك بين الدول التي تعبر سفنها مجرى النهر وبين الدولة التي يجري النهر على أراضيها (المادة ١٧).

ثانياً: اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧ حول استخدامات المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية:

إذا كان استخدام المجاري المائية لغايات الملاحة النهرية قد عُد سابقاً المجال الأكثر جذباً للاهتمام الدولي، فإن تشعب الاستخدامات الأخرى للمياه كان يرافق السرعة نفسها التطور التدريجي للقانون الدولي القابل للتطبيق على جميع الاستخدامات المعروفة في أيامنا الحالية. كما أنه بقدر ما تختلف طبيعة مجاري المياه بقدر ما يستوجب ذلك تطبيق أنظمة قانونية مختلفة. لذلك فإن التطبيق الفعلي لمثل هذه القواعد والمبادئ العامة يستلزم اللجوء إلى عقد اتفاقيات خاصة من أجل التلاؤم وكل حالة على حدة.

في ٩ ديسمبر ١٩٩٧م تم توقيع اتفاقية جنيف حول تجهيز الطاقة المائية التي تهم عدة دول. وقد نصت هذه الاتفاقية حينها على حق كل دولة ضمن نطاق القانون الدولي بتنفيذ مشاريع مائية ضمن إقليمها، ولكن بعد إجراء مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق مع الدول المتشاطئة الأخرى حول استخدام المجاري المائية الدولية. وقد كانت مسألة الإصرار على إعطاء الأولوية دائماً لممارسة حق الملاحة في الأنهار الدولية على حساب الاستخدامات الأخرى للمياه، وإجبار الدول المتشاطئة على التوصل إلى اتفاق قبل المباشرة باستخدام هذه المجاري من العوامل المهمة التي أدت إلى فشل هذه الاتفاقية في الحصول على التأييد الدولي الواسع، إذ لم يصدق عليها سوى ١١/دولة فقط. كما لا تتقاسم الدول الموقعة أي مجرى مائي مشترك فيما بينها.

منذ ذلك الوقت تميز الوضع القانوني لاستخدام المجاري المائية الدولية لغايات غير الملاحة بالغموض والتشتت. وذلك للأسباب التالية:

- ١- **التنوع الحاد للاتفاقات الخاصة الثنائية والمتعددة الأطراف، مثل:**
 - اتفاقية واشنطن المعقودة في ١١/١٩٠٩م حول استغلال مياه البحيرات الكبرى بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
 - اتفاق ١٩٦٠/٩/١٩م حلو تقسيم مياه نهر الهندوس (السند).
 - اتفاق ١٩٦٣/١١/٣٠م حول استخدام مياه نهر الدانوب لغاية توليد الطاقة الكهربائية.
 - اتفاق ١٩٦٩/٧/٢٣م حول استغلال مياه ريوديلبلانا.
 - اتفاقية ١٩٧٣/٣/١١م حول تشكيل لجنة استغلال مياه نهر السنغال.
 - اتفاقية ١٩٧٦/١٢/٩م حول حماية نهر الراين من التلوث الكيميائي.
 - اتفاقية ١٩٧٨/٧/٣م حول استغلال مياه حوض الأمازون.
 - اتفاقية ١٩٩٥/٤/٥م حلو الاستخدام الأمثل لمصدر حوض نهر الميكونغ.
- ٢- **عدم وضوح النظام القانوني لبعض المجاري المائية الدولية، وعدم الاستقرار في محيطها.** كما هو الشأن في أنهر الفرات ودجلة والأردن واليرموك والمصادر المائية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي حوض النيل.
- ٣- **نسبية آثار الحلول القضائية الدولية وقرارات التحكيم الدولي، وعدم إمكانية التوسع في تفسيرها وتطبيقها على** نحو شامل وعام (الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الدائمة لعام ١٩٢٧م حول صلاحيات اللجنة الأوروبية للدانوب، وكذلك حكمها المتخذان عام ١٩٢٩م حول صلاحيات اللجنة الدولية لنهر الأودر، وعام ١٩٣٧م حول نهر الموز، والحكم المتخذ من قبل محكمة العدل الدولية في ٢٥ سبتمبر ١٩٩٧م في قضية المشاريع المنفذة على نهر الدانوب بين هنغاريا وسلوفاكيا، هذا إضافة إلى القرارات التحكيمية المتخذة عام ١٩٥٧م حول استخدام بحيرة لانو بين فرنسا وأسبانيا، وعام ١٩٦٨م ضمن قضية سان لوران بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
- ٤- **تبعثر الجهود المبذولة من قبل بعض المؤسسات الفقهية، ولاسيما تلك المحققة من قبل معهد القانون الدولي وجمعية القانون الدولي.**
- ٥- **غياب الإجماع في المؤتمرات الدولية وعدم فعالية قراراتها أو توصياتها** -تصريح مونتيبيديو لعام ١٩٢٣م، مؤتمر الأمم المتحدة لعام ١٩٧٧م حول المياه، مؤتمرات الأمم المتحدة المنعقدة في أعوام ١٩٧٢ و ١٩٩٢ و ١٩٩٧م حول البيئة والتنمية، مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في باريس عام ١٩٩٨م وحول المياه والتنمية.
- ٦- **انحصار نشاطات الأجهزة المختلفة للأمم المتحدة ولؤسساتها المتخصصة** وكذلك لعدد من المنظمات الإقليمية ضمن نطاق الأعمال التقنية أو إصدار التوصيات غير المجدية.

❖ **بالاستناد إلى مثل هذا التطبيق الدولي** بادرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم ٢٦٦٩/٢٠١/١٨ تاريخ ١٩٧٠/١٠/١٨ إلى دعوة لجنة القانون الدولي في هيئة الأمم المتحدة لدراسة مسألة التطور التدريجي وتقنين القانون المتعلق باستخدامات المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحة. وقد توصلت اللجنة - بعد نحو سبعة وعشرين عاماً من المناقشات الفقهية واستطلاع آراء عدد كبير من الدول - إلى عرض النص النهائي لمشروعها عن هذا الموضوع أمام الجمعية العامة التي اعتمدتها بقرارها رقم ٢٢٩ (الدورة ٥١) تاريخ ١٩٩٧/٥/٢١ تحت عنوان الاتفاقية العامة حول القانون المتعلق باستخدامات المجاري المائية الدولية لأغراض أخرى غير الملاحة. وقد حصل قرارها هذا على أغلبية ١٠٣/١ دول، وباعتراض ثلاث دول فقط - بوروندي والصين وتركيا.

❖ وهنا يمكن الإشارة إلى أن التعارض بين الرفض التركي للاتفاقية والقبول السوري لها يشير من دون أدنى شك إلى مدى الفرق الواسع في اختلاف وجهات النظر القانونية بين دولتي المنبع والممر لنهر الفرات، وبالتالي صعوبة التوفيق بين موافقهما حيال هذا الموضوع. ففي حين ذهبت تركيا إلى أنه يتوجب فقط التذكير ببعض المصطلحات والمبادئ العامة التي يمكن فيما بعد وضعها في التطبيق العملي بفضل التوصل إلى اتفاقات خاصة أكثر ملائمة لظروف كل حالة على حدة بدلاً من تقييد سيادة الدولة بالتزامات محددة، ارتأت من ناحيتها كل من سورية والعراق ضرورة التوصل إلى نصوص دقيقة تتضمن التزامات واضحة تحميها من تعسف جيرانها من دول المنبع.

❖ وقد نصت المادة الأولى من اتفاقية عام ١٩٩٧م على أن مجال تطبيقها يشمل جميع استخدامات المجاري المائية الدولية وحمايتها وإدارتها، باستثناء ما يتعلق منها بالملاحة إلا في حدود التأثيرات المتبادلة. كما تطبق الاتفاقية على جميع المسائل المتعلقة بحماية البيئة النهرية من الكوارث الطبيعية والتلوث المائي. من جهتها نصت المادة الثالثة من الاتفاقية المذكورة على أنه لا يمكن لنصوصها تعديل الحقوق والالتزامات الناجمة عن اتفاقات خاصة في حيز التطبيق؛ إلا إذا قررت الأطراف المتعاقدة خلاف ذلك وبما لا يتعارض ونصوص اتفاقية عام ١٩٩٧م،

❖ **وفيما يلي أهم ما أشارت إليه أو ما تضمنته اتفاقية عام ١٩٩٧م من قواعد ومبادئ عامة قابلة للتطبيق على استخدامات**

المجاري المائية الدولية للأغراض الملاحة:

أ- الوحدة الطبيعية للمجرى المائي الدولي؛

❖ منذ بداية أعمالها تساءلت لجنة القانون الدولي عن ماهية الإطار الجغرافي لمجرى المياه الذي سيجري من خلاله تطبيق القواعد القانونية المباشر بتقنينها من قبل اللجنة. وقد لوحظ تنوع المصطلحات المستخدمة في عدد كبير من المعاهدات والمؤتمرات الدولية وكذلك التنظيمات الفقهية المختلفة وتعددتها.

❖ وذلك إلى أن توصلت أخيراً لجنة القانون الدولي إلى **اعتماد مفهوم المجرى المائي الدولي**. وحيث عرفته المادة الثانية من اتفاقية عام ١٩٩٧م بأنه شبكة المياه السطحية والجوفية، المتواجدة في عدة دول، والتي تشكل بموجب روابطها الطبيعية مجموعة موحدة تصل بشكل طبيعي إلى نقطة التقاء مشترك.

❖ وقد بدا هذا التعريف وكأنه تسوية توفيقية بين أولئك المؤيدين للمفهوم القديم حول الأنهار القابلة للملاحة وأولئك الراغبين باعتماد مصطلح أكثر عمومية مع الأخذ بالحسبان الوحدة الفيزيائية والطبيعية لمجرى المياه. وقد عبرت معظم الدول التي استشارت حول هذا التعريف عن موافقتها لمثل هذا الحل الوسط، وإن كانت قد أعطته تفسيرات مختلفة. ومن هذه الدول تذكّر على سبيل المثال دولتي الممر والمصب لنهر الفرات: سورية والعراق. بالمقابل اعترضت دولة المنبع: تركيا على مفهوم المجرى المائي الدولي كما أقرته لجنة القانون الدولي، وأصرت على ضرورة اعتماد مفهومها الخاص حول مجاري المياه العابرة للحدود.

ب- السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية؛

❖ بموجب المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة يتوجب أن يستند النظام القانوني الدولي إلى مبدأ المساواة في ممارسة السيادة بين الدول وضرورة احترام الاختصاص الوطني للدول الأعضاء. لكن السؤال الذي طرح نفسه فيما بعد وخصوصاً بعدما نالت كثير من الدول استقلالها كان يتمحور حول محتوى مبدأ السيادة المشار إليه أعلاه. فما القيمة القانونية لممارسة السيادة السياسية إذا لم تكن هنالك سيطرة فعلية على المصادر الطبيعية للدولة والتي تشكل مصدر قوتها المشروعة لممارسة اختصاصاتها كدولة مستقلة؟ بناءً على ذلك لجأت الدول النامية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أصدرت عدة قرارات ما بين أعوام ١٩٥٨ و ١٩٧٤ تؤكد فيها ضرورة احترام مبدأ السيادة الدائمة للدول ولشعوبها على مصادرها الطبيعية.

لكن من الملاحظ أن مسألة التكييف القانوني للمبدأ قد أثار سابقاً تفسيرات متناقضة بين عدد من دول المنبع من جهة، ودول المصب أو المرور من جهة أخرى.

فمثلاً ← ضمن حوض الفرات لجأت دولة المنبع تركيا إلى تطبيق هذا المبدأ على نحو مطلق. فهي ترفض باستمرار الصفة الدولية لنهر الفرات وفكرة تقاسم مياهه مع جيرانها. بل إنها أخذت على اتفاقية عام ١٩٩٧م حول استخدام مجاري المياه الدولية لأغراض غير الملاحة عدم إشارتها على نحو كافٍ إلى مبدأ السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية وممارسة الدول لحقوقها فيما يتعلق باستخدام هذه المصادر.

إن مثل هذه المواقف المتطرفة ليست جديدة في التعامل الدولي، فهي تترجم التناقض بين النظريات المختلفة التي أثبتت سابقاً حول الموضوع.

وقد رفض التعامل الدولي الاعتراف بمثل هذه النظريات المستندة إلى التطبيق المطلق لاختصاصات الدول دون الأخذ بالحسبان المصالح المشروعة للدول الجارة. واستقر المطاف أخيراً على التأييد الواسع لنظرية السيادة أو التكامل الإقليمي المقيدة باحترام الالتزامات والحقوق المتبادلة للدول المتشاطئة. وهذا ما يمثل حلاً وسطاً بين الفكرتين المتطرفتين السابق ذكرهما. كما يُعد التوصل إلى عقد اتفاقية عام ١٩٩٧م حول استخدام مجاري المياه الدولية لغايات غير الملاحة نصراً بحد ذاته لمؤيدي هذه النظرية.

قد استقر الفقه والقضاء الدولي على فكرة أن ممارسة السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية ليست سوى تعبير خاص لمبدأ المساواة السيادية للدول الذي لا يمكن حصره فقط ضمن مجاله السلي، أي ممارسة الاختصاص الحصري لنشاطات الدولة من دون حساب الأضرار الممكن إلحاقها بمصالح الدول الجارة. وقد أعلنت محكمة العدل الدولية بحكمها الصادر في قضية مضيق كورفو بتاريخ ٩ أبريل ١٩٤٩م أنه على الدول التزام عدم استخدام أراضيها لغايات الإضرار أو التسبب بالإضرار بحقوق الدول الجارة. كما نص القرار التحكيمي الصادر بتاريخ ١٦ نوفمبر ١٩٧٥م في قضية بحيرة لانو على أن ممارسة السيادة الإقليمية للدول لا يمكنها إلا أن تنحني أمام احترام الالتزامات الدولية.

نستخلص من ذلك ← أنه لطبيعة المياه الخاصة لا يقع الاختلاف حول التكييف القانوني لممارسة السيادة على المصادر الطبيعية على تفسير المبدأ نفسه، وإنما على كيفية تطبيقه ضمن إطار جغرافي معين. بتعبير آخر: لا يمكن ممارسة السيادة على مجرى مائي دولي بصورة سيادة دائمة على كمية محدودة من المياه موجودة في دولة معينة، وإنما بصورة سيادة على جزء من كمية مياه جارية ضمن جزء من حوض نهري يقع تحت سيطرة سيادة معينة، وهذه الكمية يمكنها فيما بعد الانتقال إلى جزء آخر من الحوض نفسه يقع تحت سيطرة سيادة أخرى. هذا التلاحم المستمر بين السيادة يستدعي بالنتيجة التنسيق والتعاون بينها للحصول على أفضل الفوائد ولمصلحة الجميع.

ج- الاستخدام العادل والمنصف للمصادر المائية

يتوجب على الدول المتشاطئة احترام مصالح جيرانها وعدم الإضرار بها في أثناء ممارسة سيادتها على المصادر المائية الجارية في إقليمها. وهذا ما يعني ضرورة استخدام المياه على نحو متعقل ومثمر. هذا المبدأ الأساسي المكرس دولياً نصت عليه أيضاً المادة الخامسة من اتفاقية عام ١٩٩٧م حول استخدام مجاري المياه الدولية لغايات غير الملاحة. كما أنه لا يمكن تطبيق هذا المبدأ عملياً إلا مع الأخذ في الحسبان ضرورة استبعاد أي أولوية بين الاستخدامات المختلفة للمياه، كما أشارت إلى ذلك المادة (١٠) من اتفاقية عام ١٩٩٧م. من ناحية أخرى نصت المادة (٦) من الاتفاقية المذكورة على أنه يجب التوفيق بين جميع العوامل والظروف الخاصة لتحديد معنى الاستخدام العادل للمياه، مثل العوامل الطبيعية والحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للدول المتشاطئة والاستخدامات الحالية والمستقبلية وحماية مجرى المياه من التلوث ودرجة الاعتماد على المياه والاتفاقيات المعقودة... إلخ.

يمكن القول باختصار ← إن تطبيق مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه لا يعني بأي حال من الأحوال اللجوء إلى تقسيم كمي أو نسبي للمياه بين الدول المتشاطئة، وإنما استخدام المياه على نحو مثمر ومن دون التسبب بأضرار ضد مصالح الدول الجارة، وكذلك تنسيق الجهود للتوصل إلى تحقيق الاستخدام الأمثل ولمصلحة الدول المعنية كافة.

د-المسؤولية الدولية عن الإضرار بالغير:

هذا المبدأ المعترف به حالياً بوصفه قاعدة عرفية ملزمة أعضاء المجتمع الدولي كافة-منذ إعلانه التزاماً عاماً ضمن حكم محكمة العدل الدولية لعام ١٩٤٩م في قضية مضيق كورفو-تم تكريسه أيضاً في المادة السابعة من اتفاقية نيويورك لعام ١٩٩٧م التي نصت على واجب الامتناع عن التسبب بأضرار جسيمة للدول الأخرى عند قيام دول متشاطئة باستخدام مجرى مائي دولي. ولكن عند وقوع مثل هذا الضرر يتوجب على الدولة المتسببة وبغياب اتفاق خاص مع الدولة المتضررة اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة وبالتشاور مع الدول المعنية من أجل إلغاء الضرر أو تخفيفه، ومناقشة مسألة التعويض عند الاقتضاء.

قد ارتأت سورية أنه يتوجب الأخذ في الحسبان مشكلة تحويل المياه وتخفيض جريانها من قبل دولة المنبع، في حين رأت تركيا أن إعلان هذا المبدأ لا ينظر على نحو كافٍ إلى المصاعب المرتبطة بضرورات التنمية لدى دولة المنبع. من ناحيتها ردت لجنة القانون الدولي على ذلك بأن مبدأ عدم الإضرار بالغير ليس سوى تطبيق لمبدأ آخر، وهو الاستخدام السلمي للإقليم. لكن يتوجب على الدول أن تتسامح أحياناً بحصول بعض الأضرار غير الجسيمة وبحيث يتم التعويض عنها في اتفاقات خاصة. بتعبير آخر: لا تستطيع دولة أن تمنع جارتها من تنفيذ مشاريع تنمية على أراضيها إذا كانت مثل هذه المشاريع لا تتسبب سوى بأضرار غير جسيمة يمكن التعويض عنها، وإلا سيؤدي ذلك إلى عرقلة جهود التنمية لدى بعض الدول المتشاطئة، وهذا مايتوجب التحقق منه على نحو موضوعي.

من جهة أخرى، إن مبدأ عدم الإضرار بالغير لا يتعلق فقط بحماية البيئة من التلوث المائي كما نصت عليه المادة (٢١) من اتفاقية نيويورك لعام ١٩٩٧م، وإنما أيضاً بالأعمال الهادفة إلى تحويل جريان المياه وتخفيض مستوى المجرى الدولي. وهنا يمكن تطبيق مبدأ المسؤولية الدولية ليس فقط عن الأضرار الناجمة عن أفعال مخالفة للالتزامات القانون الدولي؛ ولكن أيضاً عن أضرار تسببها أحياناً أفعال غير ممنوعة دولياً.

هذا ما يسمى بالمسؤولية الدولية على أساس الخطر أو الحيطة المتوجبة، والتي تعني أنه على الدولة اتخاذ ما يلزم من إجراءات الوقاية والحذر لتجنب الإضرار بمصالح الدول الجارة، وإلا ستكون حينها مسؤولة عن إهمالها، هذا الالتزام يمثل التزام نتيجة وليس التزام فعل، **فإذا لم يقع الضرر فلا يمكن مساءلة الدولة. فمثلاً** لا يمكن لسجلات دولة المنبع الادعاء بأن إلحاق الضرر بدولتي المرور والمصب والناجم عن تلوث المياه الواصلة من دولة المنبع لا يعد خرقاً للالتزام دولي، إذ كان عليها اتخاذ جانب الحيطة والحذر لتجنب قدر الإمكان حصول مثل هذا الضرر الجسيم.

هـ-التعاون والتفاوض بحسن نية:

استقر التعامل الدولي على أن وجود عدة دول في مجرى مائي دولي يستدعي ضرورة التزام التعاون المتبادل وإجراء مشاورات ومفاوضات والحصول على أقصى الفوائد من الاستغلال الأمثل للمجرى ولمصلحة الدول المتشاطئة كافة. وقد نصت المادة (٨) من اتفاقية نيويورك لعام ١٩٩٧م على أنه يتوجب التعاون على أساس المساواة السيادية والتكامل الإقليمي للدول لتحقيق الفوائد المتبادلة ويقصد بلوغ الاستخدام الأفضل للمجرى المائي الدولي.

للدول حق اختيار وسائل تحقيق هذا المبدأ، كما يمكنها تنسيق جهودها ضمن لجان مشتركة. كما تضمنت الاتفاقية المذكورة بعض الإجراءات العملية والمتوجب تطبيقها على عدة مستويات التبادل الانتظامي للمعطيات والمعلومات حول الحالة العامة للمجرى المائي الدولي (المادة ٩) وفيما يتعلق بالوقاية والحماية من الكوارث الطبيعية كالجفاف والفيضانات (المواد ٢٧ و ٢٨) والتعاون في مجال ضبط تدفق المياه وانتظامها (المواد ٢٥ و ٢٦) والالتزام بتبادل المعلومات والتشاور فيما يتعلق بالمشاريع المخطط لها (المواد ١١ و ١٩). وأخيراً نصت المادة (٣٣) على سلسلة من الإجراءات لتسوية الخلافات سلمياً بين الدول، وتتضمن وسائل متعددة مثل المفاوضات المباشرة والمسااعي الحميدة والتوسط والتحقيق والتوفيق واللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

س ٥: تكلم عن النظام القانوني لإستخدام الأنهار الدولية؟

النظام القانوني لاستخدام الأنهار الدولية في شئون الملاحة والزراعة والصناعة قواعد استغلال المياه الأنهار الدولية في غير مجالات الملاحة:

أولاً: الوضع قبل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استغلال المجاري المائية في غير شئون الملاحة لعام ١٩٩٧:

ساد في العهد القديم عدة نظريات تبين قواعد هذا الاستغلال ومنها، **نظرية السيادة الإقليمية المطلقة**، وتعني سيادة الدولة الكاملة على ما يمر في إقليمها من مجرى النهر وإلى حريتها في استغلال مجرى النهر بالطريقة التي تراها هي مناسبة، وبالتالي يحق لها أن تقيم ماتشاء من المشروعات الخاصة بالانتفاع بمياهه وبحقها في إحداث ما يتراعى لها من التغييرات في مجرى النهر ذاته، بما في ذلك التحويل الجزئي أو الكلي دون أن يكون للدول الأخرى حق الاعتراض على ذلك، وكانت هذه النظرية تخدم مصالح الدول التي تقع فيها منابع النهر.

نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة:

وتدعو أن لكل دولة يجري في إقليمها النهر الدولي، الحق الكامل في أن يظل جريان مياهه في إقليمها على حالة من حيث الكمية والكيفية، لأن النهر من المنبع إلى المصب يعد حسب هذه النظرية وحدة إقليمية لا تؤثر فيها الحدود السياسية ولا تستطيع أية دولة أن تمارس على جزء النهر الذي يمر في إقليمها سيادة مطلقة. ويترتب على منطق هذه النظرية أنه من حق الدول المطلقة على النهر أن تستفيد من مياه النهر وتستغلها كيفما تشاء بشرط ألا يضر هذا الاستغلال بحقوق الدول الأخرى وفي استفادتها مثلها بالنهر.

يلاحظ أن ← رئيس وزراء أثيوبيا "أبي أحمد" قد استند إلى مبدأ هارمون هذا عند قوله في يوليو ٢٠٢١ أن منابع نهر النيل توجد في الهضبة الأثيوبية وأن لها سيادة مطلقة على أجزاء النهر التي تمر في أراضيها، وهو قول يتنافى مع المنطق القانوني، لأن هارمون نفسه تخلى عن هذا المبدأ الذي ابتدعه ولم يستند إليه عند الحل النهائي للنزاع بين أمريكا والمكسيك حول نهر ريو جراند والذي تم حله عبر الإتفاق المشترك والذي اعتبر هذا النهر ملكية مشتركة للدول المطلقة عليه.

نظرية الملكية المشتركة:

تقوم هذه النظرية على أساس اعتبار النهر الدولي بأكمله من منبعه إلى مصبه ملكاً مشتركاً لجميع الدول التي يجري النهر في أقاليمها بحيث تكون حقوقها متساوية ومتكاملة، فلا تنفرد إحداها دون موافقة الأخرى بإقامة مشروع للانتفاع بمياه النهر في الجزء الذي يجري في إقليمها، ما دام هذا الانتفاع يؤدي إلى إحداث أي تأثير على جريان مياه النهر سواء بالزيادة أو النقصان، وتستند هذه النظرية إلى القول بأن منطقها يتفق مع مبادئ القانون الطبيعي والتي تؤكد من ذا الذي يستطيع أن يمنع تدفق المياه.

ثانياً: الوضع في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧ المتعلقة باستغلال المجاري المائية الدولية:

قننت الاتفاقية ما استقر عليه العرف الدولي في هذا المجال، ولذلك أوردت قاعدتان تنظم حقوق وواجبات الدول في استغلال الأنهار الدولية هما: قاعدة الاشتراك والانتفاع العادل. بمياه النهر الدولي وقاعدة عدم الإضرار بحقوق ومصالح الدول النهرية الأخرى:

القاعدة الأولى: قاعدة الاشتراك والانتفاع العادل بمياه النهر الدولي

وجاء حكم هذه القاعدة في المادة الخامسة من اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية لعام ١٩٩٧

التي تنص على:

١- تتمتع دول المجرى المائي كل في إقليمه، بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة، وبصورة خاصة تستخدم هذه الدول المجرى المائي الدولي وتنمية بغية الانتفاع به بصورة مثلى ومستدامة والحصول على فوائد منه. مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي المعنية. على نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية للمجرى المائي.

٢- تشارك دول المجرى المائي في استخدام المجرى المائي الدولي وتنميته وحمايته بطريقة منصفة ومعقولة. وتشمل هذه المشاركة حق استخدام المجرى المائي وواجب التعاون في حمايته وتنميته على السواء وعلى النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

مقتضى هذه القاعدة كما أشارت لجنة القانون الدولي في تعليقها على هذه المادة من الاتفاقية والتي قامت بإعدادها هو أن النص يبين الحقوق والواجبات الأساسية للدول النهرية، حيث يحق لها أن يكون لها نصيب عادل ومعقول من مياه النهر لكي تستعمله استعمالاً عادلاً في أغراض الزراعة والري والشرب والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية وغير ذلك من أوجه الاستعمالات المعاصرة للمياه ولا غنى للإنسان عنها، وكذلك تحقيق أقصى مزايا وفوائد ممكنة من هذا الاستعمال وسد حاجاتها الأساسية وضرورة حماية وحفظ وتنمية موارد المجرى .

كما تلتزم دول المجرى جميعها بالاشتراك العادل في حماية مجرى النهر وتنمية موارده وذلك عن طريق تنسيق جهودها فلهم الحق في التعاون في اتخاذ كافة إجراءات مقاومة الفيضانات، وعدم إضاعة المياه أو تبخرها ووضع البرامج الموجهة إلى تخفيض التلوث والتخطيط لمقاومة الجفاف والقضاء على الأمراض المنقولة بواسطة المياه، وتعميق وتوسيع مجرى المياه وحماية السدود والقناطر والأهوسة المقاومة وحماية البيئة النهرية وكائناتها.

العوامل التي تحكم تطبيق قاعدة الانتفاع والاشتراك العادل بمياه الأنهار الدولية:

١. تناولت هذه العوامل المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧ والتي تنص على:
 - أ- يتطلب الانتفاع بمجرى مائي دولي بطريقة منصفة ومعقولة بالمعنى المقصود في المادة الخامسة. أخذ جميع العوامل والظروف ذات الصلة في الاعتبار بما في ذلك ما يلي:
 - أ- العوامل الجغرافية والهيدروجرافية والهيدرولوجية والمناخية والأيكولوجية، والعوامل الأخرى التي لها صفة طبيعية. ويقصد بهذه العوامل، العوامل الطبيعية ذات التأثير على الخصائص الهامة للنهر مثل تدفقه الموسمي وكمية المياه التي يحتويها النهر وامتداد النهر، ومساهمة المياه المتدفقة من كل دولة في تكوين النهر.
 - ب- الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي. ويقصد بذلك العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي توضح احتياجات كل دولة من المياه وما بها من أراضي منزوعة والقدرة على استغلالها، ومدى اعتماد السكان على النهر واحترافهم لمهنة الزراعة.
 - ت- عدد السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول المجرى المائي.
 - ث- آثار استخدام أو استخدامات المجرى المائي في إحدى دول المجرى المائي على غيرها من دول المجرى المائي.
 - ج- الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي. ويقصد بذلك مراعاة الحقوق المكتسبة التي تتمتع بها كل دولة في انتفاعها بالنهر فيجب أن يؤخذ في الاعتبار ما تحصل عليه من نصيب تاريخي ومستقر من المياه على امتداد الماضي وما تحصل عليه حالياً وما ترغب فيه من استخدامات محتملة تطلبها مشروعاتها الاقتصادية التوسعية.
 - ح- صيانة الموارد المائية للمجرى المائي وحمايته وتنميتها والاقتصاد في استخدامها وتكاليف التدابير المتخذة في هذا الصدد.
 ٢. لدى تطبيق المادة (٥) أو الفقرة الأولى من هذه المادة، تدخل دول المجرى المائي المعنية - إذا ما دعت الحاجة - في مشاورات تتسم بروح التعاون.
 ٣. يتحدد الوزن الممنوح لكل عامل من العوامل وفقاً لأهميته بالمقارنه مع أهمية العوامل الأخرى ذات صلة وعند تحديد ماهية الانتفاع المنصف والتوصل إلى استنتاجها على أساسها ككل.

القاعدة الثانية: قاعدة الاستعمال البريء والالتزام بعدم الإضرار بحقوق ومصالح الدول النهرية الأخرى:

أوردت هذه القاعدة المادة السابعة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧ المتعلقة بالمجاري المائية الدولية والتي تنص على:

- ١- تتخذ دول المجرى المائي عند الانتفاع بمجرى مائي دولي داخل أراضيها كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى.
- ٢- ومع ذلك، فإنه متى وقع ضرر ملموس لدولة أخرى من دول المجرى المائي. تتخذ الدول التي سبب استخدامها هذا الضرر. عند عدم وجود اتفاق على هذا الاستخدام - كل التدابير المناسبة في إطار المراعاة الواجبة لأحكام المادتين ٥، ٦ وبالتشاور مع الدول المتضررة من أجل إزالة أو تخفيف هذا الضرر والقيام حسب الملائم، بمناقشة مسألة التعويض.

تستمد هذه القاعدة أصلها من القواعد العرفية التي تقر الاعتراف للدول النهرية بالانتفاع بمياه النهر الدولي بشرط عدم الاعتداء على حقوق الآخرين في الانتفاع به أيضاً، وإذا أضر انتفاع الدولة أو أحد رعاياها بحقوق الدول الأخرى، فإن هذه الدولة تتحمل المسؤولية الدولية عن ذلك وما يترتب عليها من تعويضات والتي قد تكون عينية بإعادة الحال إلى ما كان عليه أي بإزالة السد الذي أقامته أضراراً بالدول الأخرى أو إرجاع مجرى النهر إلى طبيعته ومجره الأول إذا كانت قد قامت بتحويله.. إلخ وقد تكون تعويضات نقدية يتم دفعها للمتضررين منها بالإضافة إلى التعويض العيني.

على ذلك تلتزم الدولة باستعمال النهر الدولي بصورة بريئة أي لا تضر بحقوق الآخرين، ومن صور الاستعمال غير البريء أو الضار،

إقامة سد للاستثمار بحصة أكبر من المياه أو لإنقاص حصة الدول الأخرى من المياه أو أن تقوم بتحويل مجرى النهر كلياً أو جزئياً أو بإقامة مشروعات جديدة تؤدي إلى إنقاص كمية المياه المتدفقة نحو دولة المجرى الأوسط أو دولة المصب أو تقلل من جودة المياه بسبب صرف مخلفات مصانعها في مجرى النهر الأمر الذي يؤدي إلى تلوث المياه أو زيادة نسبة ملوحتها بشكل يجعلها غير صالحة للاستعمال الآدمي أو لأغراض الزراعة أو الصناعة أو غير ذلك من صور الاستعمال العادي.

يعد نهر النيل الذي يجري في شمال شرق القارة الأفريقية وصولاً لمنتصفها من أطول أنهار العالم المتتابعة، ويبلغ طوله ما

يقرب من ٦٧٠٠ كم ، وتقدر مساحة حوضه بنحو ٢,٩ مليون كيلومتر مربع، ويمر بدول عديدة هي (بوروندي، ورواندا، وتنزانيا،

وكينيا، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية، وإريتريا، وأثيوبيا، وجنوب السودان، وشمال السودان، ومصر). وهناك عدة مصادر

تمتد نهر النيل بالمياه بشكل رئيسي وهي الهضبة الأثيوبية، والهضبة الاستوائية، وحوض بحر الغزال.

🌐 **(اتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية)**، هي وثيقة أقرتها الأمم المتحدة في ٢١ مايو ١٩٩٧

تتعلق باستخدامات والحفاظ على كل المياه العابرة للحدود الدولية، بما فيها المياه السطحية والمياه الجوفية.

البندود:

فيما يأتي أهم ما تضمنته الاتفاقية من بنود مهمة:

- ١- **مفهوم المجرى المائي الدولي** ← استعرضت لجنة القانون الدولي جميع المفاهيم المستخدمة للأنهار الدولية، مثل: الحوض النهري والحوض المائي الدولي وحوض التصريف الدولي، وقررت أخيراً اعتماد مفهومين للمجرى المائي الدولي الذي عرفته المادة الثانية من الاتفاقية بأنه: نظام المياه السطحية والجوفية، المتواجدة في عدة دول، والتي تشكل بموجب روابطها الفيزيائية مجموعة موحدة تصل بشكل طبيعي إلى نقطة التقاء مشترك.
- ٢- **الاستخدام العادل والمنصف للمصادر المائية** ← نصت المادة الخامسة من اتفاقية عام ١٩٩٧ على هذا المبدأ الذي لا يمكن تطبيقه عملياً إلا مع الأخذ في الحسبان ضرورة استبعاد أي أولوية بين الاستخدامات المختلفة للمياه، كما أشارت إلى ذلك المادة ١٠/ من الاتفاقية. وأضافت المادة السادسة أنه يجب التوفيق بين جميع العوامل والظروف الملازمة لتحديد معنى الاستخدام العادل للمياه ودرجة الاعتماد على المياه والاتفاقات المعقودة، ولا يعني هذا المبدأ تقسيم المياه كمياً أو نسبياً وإنما استخدامها استخداماً مثمراً أو متعلقاً لمصلحة الدول المتشاطئة كافة.
- ٣- **المسؤولية الدولية عن الإضرار بالغير** ← هذا المبدأ المعترف به كقاعدة عرفية منذ إعلانه في حكم محكمة العدل الدولية لعام ١٩٤٩ في قضية مضيق كورفو، تم ترسيخه أيضاً في المادة السابعة من اتفاقية عام ١٩٩٧ التي نصت على الامتناع عن التسبب بأضرار جسيمة للدول الأخرى عند استخدام المجرى المائي الدولي، مع التسامح بحصول بعض الأضرار غير الجسيمة التي يمكن التعويض عنها بموجب اتفاقيات خاصة. كما حظرت المادة ٢١/ من الاتفاقية الأعمال الهادفة إلى تحويل المجرى المائي الدولي أو تحويل وتخفيض جريان المياه ومنسوب المجرى.
- ٤- **التعاون والتفاوض بحسن نية** ← نصت المادة الثامنة من الاتفاقية على التزام التعاون على أساس المساواة السيادية للدول المتشاطئة لتحقيق الفوائد المتبادلة بقصد بلوغ الاستخدام الأمثل للمجرى المائي الدولي، بما في ذلك تبادل المعطيات والمعلومات حول حالة مجرى النهر (المادة ٩) والوقاية من الكوارث الطبيعية (المواد ٢٧ و ٢٨) وفي مجال ضبط المياه وتدفقها (المواد ٢٥ و ٢٦) والتشاور فيما يتعلق بالمشروعات المخطط لها (المواد ١١ إلى ١٩) وأخيراً نصت المادة (٣٣) على سلسلة من الإجراءات لتسوية الخلافات سلمياً بين الدول كالمفاوضات المباشرة والمساعي الحميدة والتوسط والتحقيق والتوفيق والتحكيم واللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

قضايا المياه

س ٦: تكلم عن النزاع بين مصر وأثيوبيا (مشكلة سد النهضة)

النزاع بين مصر وأثيوبيا – مشكلة سد النهضة

تمهيد ونفسي:

النهر الدولي "أو" العابر للحدود" هو الذي يقع مع روافده وفروعه في منطقة تخضع لسلطة دولتين أو أكثر مثل نهر دجلة الفرات، والنيل أو الذي يشكل حدودا بين دولتين أو أكثر مثل نهر السنغال. ونهر النيل، وهو يمر في الكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان وينتهي في مصر. ولا يمكن لأي منصف إلا أن يكون مع حقوق مصر والسودان في مياه النيل وخشيتهما من أن يؤدي «سد النهضة الإثيوبي» إلى تقليص حصتي البلدين من المياه.

أزمة سد النهضة:

سد النهضة هو سد قيد الإنشاء على نهر النيل الأزرق في إثيوبيا. يُعد أكبر سد في إفريقيا من حيث سعة التخزين، ومن المتوقع أن يولد ٦.٤٥ جيجاوات من الكهرباء. بدأت إثيوبيا في بناء السد في عام ٢٠١١، وخططت لمثله في عام ٢٠١٧، ومع ذلك فقد عارضت مصر والسودان خطط الملء، وطالبتا بتعديلات على تصميم السد وقواعد تشغيله. في عام ٢٠١٥، وقعت مصر وإثيوبيا والسودان اتفاقية ثلاثية بشأن سد النهضة، ومع ذلك فإن الاتفاقية لم تحل جميع الخلافات بين الدول الثلاث، وظل الوضع مثيراً للجدل. في عام ٢٠٢٠، بدأت إثيوبيا في ملء السد دون موافقة مصر والسودان، أدى ذلك إلى تصاعد التوتر بين الدول الثلاث، وهددت مصر باستخدام القوة العسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن السد. في عام ٢٠٢١، نجحت إثيوبيا في ملء السد بنسبة ٧٨%، ومع ذلك، فإن الخلاف حول السد لا يزال قائماً، ولا يزال مستقبل السد غير واضح.

الآثار المحتملة للسد الأثيوبي:

يُعتقد أن سد النهضة يمكن أن يكون له تأثير كبير على مصر والسودان وإثيوبيا. **بالنسبة لمصر** فإن سد النهضة يمثل تهديداً لأمنها المائي. يعتمد اقتصاد مصر بشكل كبير على مياه النيل، ويخشى المصريون أن يؤدي ملء السد إلى نقص المياه في مصر، كما أن مواصفاته الإنشائية لا تتحمل كمية المياه المزمع تخزينها والتي تقدر بحوالي ٧٢ مليار متر مكعب مع أن الدراسات المبدئية تشير إلى أن القدرة التخزينية للسد هي ٣٤ مليار متر فقط مما يحذر بانهايار السد مما يندرج باقتلاع مدن كاملة في كل من السودان ومصر. **بالنسبة للسودان** فإن سد النهضة يمثل فرصة وتهديداً في نفس الوقت. يمكن أن يوفر السد الكهرباء للسودان، ويمكن أن يساعد في مكافحة الفيضانات. ومع ذلك، فإن السد يمكن أن يتسبب أيضاً في انخفاض منسوب المياه في النيل، مما قد يؤثر على الزراعة والسياحة في السودان. **بالنسبة لأثيوبيا** فإن سد النهضة هو مشروع وطني مهم. يوفر السد الكهرباء لأثيوبيا، ويمكن أن يساعد في تنمية الاقتصاد الإثيوبي. ومع ذلك، فإن السد يثير مخاوف لدى مصر والسودان، وقد يؤدي إلى صراع بين الدول الثلاث.

الحلول الممكنة:

هناك عدد من الحلول الممكنة لأزمة سد النهضة، تشمل هذه الحلول:

- توقيع اتفاقية ثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان تحدد قواعد تشغيل السد.
- اللجوء إلى الآليات الدولية كمجلس الأمن باعتبار أن النزاع يهدد السلم والأمن الدوليين وينذر بوقوع حرب بين الدولتين أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية لفض النزاع واتخاذ تدابير تحفظية مؤقتة تمنعها من المضي في ملء السد قبل تسوية النزاع.
- إنشاء آلية دولية لمراقبة تشغيل السد.
- بناء سدود أخرى على نهر النيل لزيادة إمدادات المياه.
- تطوير مصادر أخرى للطاقة في مصر والسودان.

- يمكن أن يؤدي الصراع حول السد إلى زعزعة استقرار المنطقة، وإلى تصعيد التوتر بين الدول الثلاث.
- ومن أبرز الاتفاقيات التي تحفظ حقوق مصر المائية، بروتوكول روما ١٨٩١ والذي وقعت عليه بريطانيا ممثلة لمصر والسودان وروما ممثلة لاثيوبيا، وتعهدت اثيوبيا بعدم إقامة أى مشروعات على نهر عطبرة، من شأنها عرقلة وصول المياه الى مصر والسودان.
- كما ان هناك اتفاقية ١٩٠٢ والتي وقعها منليك الثانى ملك ملوك اثيوبيا نصت على عدم اقامة مشروعات على النيل الأزرق او نهر السوبات او بحيرة تانا من شأنها منع وصول المياه فضلا عن إلزامها باخطار السودان ومصر باقامة أى مشروعات
- كما ان اعلان المبادئ الموقع فى مارس ٢٠١٥ هو بمثابة خارطة طريق فنيه وقانونيه فى التوافق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبى .

الاتفاقيات التي عقدت في ظل الاستعمار الأوروبي

- عقدت اتفاقيات عديدة بشأن الانتفاع بمياه النيل، وقد كان للمركز القانوني لكل من مصر والسودان والملاسات السياسية التي مرت بهما أثر بالغ في هذا الشأن، فمصر والسودان كانا على مر التاريخ بلداً واحداً، ولم يعرفا الحدود الفاصلة بينهما إلا في عام ١٨٩٩م عندما وضع السودان تحت الإدارة المشتركة لكل من بريطانيا ومصر مقتضى وفاق ١٩ يناير سنة ١٨٩٩م وهو الوفاق الذي تضمنت المادة الأولى منه تعريفاً إدارياً للأراضي التي يطلق عليها لفظ السودان، وكان لاحتلال القوات البريطانية لمصر، ولإلزامها مصر بسحب قواتها من السودان ثم لإخماد ثورة المهدي واحتلال القوات البريطانية والمصرية للسودان من جديد، واكتشاف منابع النيل، ولسياسة الدول الأوروبية المسيحية في محاربة الإسلام في القارة الإفريقية ونشر المسيحية فيها، واحتلال القارة الإفريقية كلها، كان لهذا كله أثره فيعقد المعاهدات لفصل مصر عن السودان وعقد معاهدات لتنظيم الانتفاع بمياه النيل.

أهم هذه الاتفاقيات وفقاً للترتيب التاريخي انعقادها:

- ١- البروتوكول الموقع عليه في روما في ١٥ أبريل سنة ١٨٩١م بين بريطانيا العظمى وإيطاليا في شأن تعيين الحدود الفاصلة بين إريتريا والسودان الذي يقضي في المادة الثالثة منه بتعهد الحكومة الإيطالية بالامتناع عن إقامة أية أعمال على العطبرة قد يكون من شأنها التأثير بدرجة كبيرة على كمية مياه ذلك النهر.
- ٢- المعاهدة بين بريطانيا العظمى وأثيوبيا الموقع عليها في أديس أبابا في ١٥ مايو سنة ١٩٠٢م، وبها يتعهد إمبراطور الحبشة (الإمبراطور منليك الثاني) إزاء الحكومة البريطانية بعدم إقامة أية أعمال على النيل الأزرق أو على بحيرة تانا أو على السوبات يكون من شأنها التأثير على مياه النيل وألا يسمح بأن تقام مثل هذه الأعمال إلا بعد الاتفاق مع الحكومة البريطانية وحكومة السودان.
- ٣- المعاهدة بين بريطانيا العظمى والكونغو الموقع عليها في لندن في ٩ مايو سنة ١٩٠٦م التي تم بموجبها تعديل اتفاق ١٢ مايو سنة ١٨٩٤ الموقع بين الطرفين والتي تقضي المادة الثالثة منها بأن الحكومة المستقلة للكونغو تتعهد ألا تقيم أو تسمح بأن تقام أية أعمال على أو بالقرب من نهر سمليكي يكون من شأنها إنقاص حجم المياه التي تدخل بحيرة ألبرت من غير موافقة الحكومة السودانية.
- ٤- الاتفاق المنعقد بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا في ١٣ ديسمبر سنة ١٩٠٦م في شأن التعهد بالمحافظة على وحدة أثيوبيا والمحافظة على مصالح بريطانيا العظمى ومصر في حوض النيل، وبخاصة فيما يتعلق بتنظيم مياه هذا النهر وروافده.
- ٥- المعاهدة المنعقدة في ٢١ يناير سنة ١٩٢٤ بين بلجيكا وبريطانيا العظمى في خصوص الامتداد البلجيكي في رواندا وبوروندي، وتقضي المادة الأولى منها بأن الحدود تتبع مجرى الملاحة في نهر كاجيرا.
- ٦- الاتفاق المنعقد بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى في ١٠ فبراير سنة ١٩٢٥ فيما يتعلق بتعيين الحدود في الامتداد البريطاني على أفريقيا الشمالية، وقد عينت بمجرى الملاحة في نهر كاجيرا.
- ٧- تبادل المذكرات بين بريطانيا العظمى وإيطاليا في خلال المدة ما بين ١٤ إلى ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٥، وهي المذكرات التي تسجل اعتراف إيطاليا بحقوق الأولوية المائية لمصر ولسودان على النيل الأزرق وعلى النيل الأبيض وعلى روافدهما، وتتعهد إيطاليا بالامتناع عن أي عمل يكون من شأنه تعديل حجم المياه في هذه الأنهار بدرجة مؤثرة.
- ٨- تبادل الخطابات في ٧ مايو سنة ١٩٢٩ وتعرف باتفاقية ١٩٢٩م، بين رئيس مجلس الوزراء المصري والمندوب السامي البريطاني الذي تضمن اعتراف بريطانيا بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في مياه النيل .

🌍 قد هدفت اتفاقية ١٩٢٩ هذه والتي وقعت بين مصر وبريطانيا ممثلة لكل من السودان وتنجانيقا وأوغندا تنظيم عملية اقتسام مياه النيل بين مصر والسودان وتحديد حصة كل منهما وذلك في إطار السعي نحو استغلال مياه الفيضان في ري مشروع الجزيرة لزراعة القطن .

أهم ما أسفرت عنه الاتفاقية يتمثل في ثلاث نقاط رئيسية هي:

- أ- تثبيت مبدأ الحقوق المكتسبة لمصر في كل إيراد النهر وتحديد حصتها من هذه المياه بـ ٤٨ مليار متر مكعب وحصة السودان بـ ٤ مليارات متر مكعب.
- ب- تحديد أوقات سحب مياه النيل من جانب السودان.
- ت- اشتراط موافقة الحكومة المصرية المسبقة على مشروعات تقام على النيل أو فروعه من قبل السودان أو أي بلد واقع تحت الإدارة البريطانية يكون من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل إلى مصر أو يلحق ضرراً بمصالح مصر.
- ٩- الاتفاق بين مصر والسودان في سنة ١٩٣٢م بشأن إقامة خزان جبل الأولياء على النيل الأبيض والذي يتسع ثلاثة مليارات ونصف المليار متر مكعب من المياه، والجدير بالذكر أن هذا الخزان اكتمل تشييده عام ١٩٣٧، وقد أقامته الحكومة المصرية لأغراض الري الصيفي في مصر، وبعد إنشاء السد العالي انقضت حاجة مصر إليه سلمته إلى حكومة السودان عام ١٩٧٧م.
- ١٠- الاتفاق بين بريطانيا العظمى وبلجيكا بشأنه تنظيم الانتفاع بالمياه على الحدود بين تنجانيقا، ورواندا وهو الاتفاق الموقع عليه في لندن في ٢٢ من نوفمبر سنة ١٩٣٤م.

🌍 **يقضي هذا الاتفاق في مادته الأولى** ← بأن المياه التي تحول من أي روافد النيل التي تجري بين الإقليمين يجب أن ترد بكمياتها إلى المجرى الطبيعي للرافد قبل جريانه إلى الإقليم الآخر، وفي الحالة التي ترغب فيها إحدى الدولتين في الانتفاع بالمياه التي تعبر الحدود بينهما فإنه يجب عليها أن تخطر الدولة الأخرى بذلك قبل ستة أشهر من بدء الانتفاع.

١١- في الفترة من ٧ إلى ١٠ ديسمبر ١٩٤٦م تم الاتفاق بين مصر والمملكة المتحدة بريطانيا العظمى وشمال أيرلندا في وصرة تبادل المذكرات، على إقامة سلسلة من المشروعات الكبيرة والصغيرة لتزويد سكان حوض النيل في مصر بالمياه الصالحة للشرب، كما تم تبادل مذكرات أخرى بين الدولتين في خصوص الأرصاد الجوية والمائية في حوض النيل.

١٢- تبادل المذكرات بين المملكة المصرية والمملكة المتحدة في ٢٠ فبراير سنة ١٩٥٠م بشأن الاتفاق على تعاون سلطات الدولتين بشأن الأرصاد الجوية والمائية في حوض النيل.

١٣- تبادل المذكرات بين مصر والمملكة المتحدة في ١٦ يوليو سنة ١٩٥٣ وفي ٥ يناير ١٩٥٣ بشأن مساهمة مصر في إقامة القناطر في شلالات أوين لتوليد الطاقة كي ينتفع بها جزء من سكان أوغندا، وكانت المملكة المتحدة تتعاقد مع مصر باسم أوغندا، وتم الاتفاق في هذه المذكرات على إجازة تغلية قناطر شلالات أوين وذلك لرفع مستوى المياه في بحيرة فيكتوريا لصالح مصر وحدها، لتنتفع بمياه البحيرة المرتفعة في وقت التحاريق، **وبمقتضى هذا الاتفاق تتعهد مصر** بأن تدفع لحكومة أوغندا النفقات التي يقتضيها تعديل مشروعات القناطر الذي يحدثه ارتفاع مستوى بحيرة فيكتوريا، وبأن تدفع مصر ٩٨٠ ألف جنيه تعويضاً لشركة أوغندا الكهربائية عن النقص في قدراتها على توريد الطاقة في الفترة التي سيتوقف فيها الانتفاع بالمياه.

١٤- اتفاق المعونة الفنية الذي انعقد بين الولايات المتحدة الأمريكية وأثيوبيا في ٢٣ يونيو ١٩٥٢ وفي ٢٧ من يونيو سنة ١٩٥٣ الإنماء شئون الأبحاث المائية في أثيوبيا وتحديد الطبيعة الجغرافية بحوض النيل بواسطة الرسوم التي تجري من الجو، وذلك في إقليم أثيوبيا.

س ٧: تكلم عن الاتفاقيات التي عقدت بين دول حوض النيل بعد انتهاء الاستعمار؟

الاتفاقيات التي عقدت بين دول حوض النيل بعد انتهاء الاستعمار

- ❖ بعد انتهاء الاستعمار عقدت اتفاقيات بين مصر ودول حوض النيل تنظم الانتفاع بمياه النيل.
- ❖ **من ذلك** ← الاتفاق بين الاتحاد السوفيتي والجمهورية العربية المتحدة آنذاك (مصر) المنعقدة في القاهرة في ٢٧ ديسمبر ١٩٥٨م بشأن المعونة المالية والفنية من جانب الاتحاد السوفيتي لإنشاء السد العالي قبلي أسوان، بيه يمنح الاتحاد السوفيتي الجمهورية العربية المتحدة قرضاً في حدود ٤٠٠ مليون روبل، وقد أعقب هذا الاتفاق له أخرى من الاتفاقات بين الدولتين في شأن المعونة على تنفيذ المراحل المتعلقة بإنشاء السد العالي.
- ❖ في أعقاب استقلال السودان جرت مفاوضات متعاقبة بين ممثلي الحكومتين المصرية والسودانية، بشأن تنظيم الانتفاع بمياه النيل بين الدولتين، وعندما عازمت الحكومة المصرية على إنشاء مشروع السد العالي وكانت الحكومة السودانية ترغب في تعديل أحكام اتفاقية ١٩٢٩م التي ائنت تنظر إليها بوصفها مجحفة بحقوق السودان،
- ❖ **قد تم التوصل في النهاية** إلى إبرام اتفاقية ٨ نوفمبر سنة ١٩٥٩ بين مصر والسودان، والتي يصفها الأستاذ الدكتور محمد حافظ غانم بأنها تعد مثلاً صالحاً للاتفاقيات التي تعقد في الدول المشتركة في نهر دولي تنظيم الاستغلال الزراعي والصناعي لهذا النهر
- ❖ **أيضاً فقد تم إبرام اتفاقية ٢١ مايو سنة ١٩٩١ بين جمهورية مصر العربية وأوغندا** في شكل خطابات متبادلة بين وزيرى الخارجية في البلدين بعد مفاوضات مكثفة بين الدولتين بشأن مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء على بحيرة فيكتوريا كانت أوغندا قد تقدمت به إلى البنك الدولي لتمويل عملية إنشائية .
- ❖ **في عام ١٩٩٣ أبرم بين مصر وأثيوبيا اتفاق للتعاون بين الدولتين** أكد على عديد من المبادئ أبرزها: من الجوار، وتعزيز الثقة والتفاهم، والامتناع عن كل ما يضر بمصالح أي الدولتين من أنشطة والتباحث المستمر على مستوى الخبراء لوضع أسس التعاون بين الطرفين في استخدام مياه نهر النيل.
- ❖ **في يوليو من عام ٢٠٠٩ اجتمع المجلس الوزاري السابع عشر لدول حوض النيل في الإسكندرية**، حيث سعت دول المنبع إلى فرض إقامة مفوضية لحوض النيل، بغض النظر عن مشاركة دولتي المصب مصر والسودان عوضاً عن الاتفاقيات القديمة لتوزيع المياه .
- ❖ نظراً لما تتمتع به اتفاقية ٨ نوفمبر سنة ١٩٥٩ بين مصر والسودان بشأن الانتفاع الكامل بمياه النيل من أهمية خاصة، فسوف نتناولها بشيء من التفصيل وأن هذه الاتفاقية تناولت عدة مسائل هي:
- الحقوق المكتسبة الحاضرة لكل من مصر والسودان.
- مشروعات ضبط مياه النهر وتوزيع فوائدها بين الجمهوريتين.
- مشروعات استغلال المياه الضائعة في حوض النيل.
- التعاون الفني بين الجمهوريتين.

أولاً: الحقوق المكتسبة الحاضرة لك من مصر والسودان:

- ❖ ما تستخدمه الجمهورية العربية المتحدة - مصر من مياه نهر النيل، بتوقيع هذا الاتفاق هو الحق المكتسب لها قبل الحصول على الفوائد التي سيحققها ضبط النهر وزيادة إيراده المنوه عنها في هذا الاتفاق ومقدار هذا الحق ٤٨ ملياراً من الأمتار المكعبة مقدرة عند أسوان سنوياً. بما تستخدمه السودان عند توقيع اتفاقية عام ١٩٥٩ هو حقها المكتسب قبل الحصول على فائدة المشروعات المشار إليها ومقدار هذا الحق أربعة مليارات من الأمتار المكعبة المقدرة عند أسوان سنوياً.

ثانياً: مشروعات ضبط النهر وتوزيع فوائدها بين مصر والسودان:

- أ- وافقت الدولتان على أن تقوم مصر بإنشاء مشروع السد العالي عند أسوان بوصفه أول مشروع من مشروعات التخزين المستمر على النيل.
- ب- وافقت الدولتان على أن تقوم السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق، وأية أعمال أخرى تراها لازمة لاستغلال نصيبها.
- ج- يوزع صافي فائدة السد العالي بين الدولتين ، يكون نصيب السودان منها ١٤.٥ مليار ونصيب مصر ٧.٥ مليار على أن يضم هذين النصيبين إلى حقهما المكتسب يصبح نصيب السودان بعد تشغيل السد العالي ١٨.٥ مليار متر مكعب من المياه، ونصيب مصر ٥٥.٥ مليار متر مكعب من المياه، فإذا زاد متوسط الإيراد فإن صافي الزيادة وزع مناصفة بين الدولتين.

ثالثاً: مشروعات استغلال المياه الضائعة في حوض النيل:

في إطار الرغبة في العمل المشترك على عدم ضياع أية كميات من مياه النهر لصالح التوسع الزراعي في البلدين، اتفق الطرفان على أن تقوم جمهورية السودان بالاتفاق مع مصر بإنشاء مشروعات بمنع الضائع من مياه حوض النيل في مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوبات وفروعه وحوض النيل الأبيض، ويكون نصيب كل منهما النصف، على أن تتحمل جملة التكاليف مناصفة بينهما أيضاً، وتجدر الإشارة إلى أنه باستقلال جنوب السودان عن جمهورية السودان قد توقف العمل في بعض هذه المشروعات -قناة جونقلي.

رابعاً: التعاون الفني بين الجمهوريتين:

تحقيقاً للتعاون الفني بين حكومتي الدولتين، السير في البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده، وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر في أخباسة العليا، وافقت الدولتان على إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة بعدد متساو من الدولتين، وقد صدر البروتوكول الخاص بتكوينها وتدبير الميزانية اللازمة لها في ١٧ يناير سنة ١٩٦٠. كما تم وضع لائحته الداخلية، وتجتمع الهيئة في القاهرة أو الخرطوم، وقد عهد إلى الهيئة الاقتصادية بالاختصاصات الآتية:

- رسم الخطوط الرئيسية التي تستهدف زيادة إيراد النهر، والإشراف على البحوث اللازمة لها لوضع المشروعات في صورة كاملة لعرضها على الحكومتين.
- بالإشراف على تنفيذ المشروعات التي تراها الحكومتان.
- وضع نظم تشغيل الأعمال التي تقام على النيل داخل حدود السودان .
- مراقبة جميع نظم التشغيل المشار إليها بوساطة المهندسين الذين ينامط. هذا العمل مع موظفي الحكومتين فيما يتعلق بالأعمال المقامة داخل حدود السودان، وكذلك بحيرة السد العالي وسد أسوان، وطبقاً لما يبرم من علاقات مع البلاد الأخرى عن مشروعات أعالي النيل المقامة داخل حدودها.
- لما كان من المحتمل أن تتوالى السنوات الشحيحة الإيراد، ويتوالى انخفاض مناسيب التخزين بالسد العالي ، فإنه يكون من عمل الهيئة أن تضع نظاماً لما ينبغي أن تتبعه الدولتان لمواجهة مثل هذه الحالة في السنوات بما لا ينتج عنه ضرر لأي منهما، وتتقدم بتوصياتها في هذا الشأن لتقرها الحكومتان.
- أخيراً فقد اتفقت الدولتان على أن تبحثا سوياً أية مطالب لدول حوض النيل الأخرى، تتعلق بشئون مياه النهر، أو المطالبة بنصيب في مياهه، وأن ينفقا على رأي موحد بشأنها .

يتضح أخيراً من أحكام هذه الاتفاقية التسليم بوجود حقوق متساوية لكل من مصر والسودان في خصوص إقامة المشروعات على النيل كنهر دولي والانتفاع به، بمعنى وجوب الاتفاق بينهما قبل قيام أي دولة منهما بعمل مشروعات أو إجراء تصرفات على جزء النهر الذي يمر بإقليمها، وكذلك التسليم بحقوق الدول النهرية أخرى، وضرورة أن يكون الاتفاق المشترك هو أساس أي تصرف تريد دولة إجراءه بالنسبة للنهر فيلزم أن يتفق مع قواعد القانون الدولي العامة للأنهار الدولية.

ملحوظة ← إن دول حوض النيل تعمل الآن على تحقيق التعاون فيما بينها في جميع المجالات المتعلقة بالحوض، بهدف إرساء أسس وطيدة للتعاون الذي يهدف إلى تحقيق الفائدة لجميع الدول في الحوض، والعمل على إنماء الموارد المائية للنهر، وتعظيم الاستفادة من هذه الموارد، وعلى نحو يؤدي إلى تحقيق التنمية الشاملة الدائمة لجميع شعوب دول الحوض.

س ٨: وضع القواعد التي تحكم توارث المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الارتفاق الدولية؟

القواعد التي تحكم توارث المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الارتفاق الدولية

أولاً: تعريف التوارث:

يعرف التوارث ما بين الدول بأنه استبدال سيادة بسيادة، أو حلول دولة محل أخرى، بصدد إقليم معين أو أقاليم معينة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية في النظام القانوني الدولي والنظم القانونية الداخلية للدول المعنية. يمكن أن يعبر عن التوارث الدولي (بالاستخلاف الدولي)، ويقصد به أيضاً انتقال الحقوق والالتزامات الدولية من دولة إلى أخرى نتيجة لتغيير السيادة الإقليمية بحيث يكون القانون الدولي معترفاً بأثر هذا التغيير.

ثانياً: حالات التوارث:

١. التنازل ويقصد به تحلي الدولة عن سيادتها، إقليمها أو جزء منه، ودخول ذلك الإقليم في سيادة دولة أخرى بمقتضى اتفاق دولي.
٢. اتحاد دولتين أو أكثر في دولة واحدة قد ترى بعض الدول أن بقاءها والحفاظ على وجودها، وتحقيق رفاهيتها يقتضي اندماجها مع بعضها لتشكل قوة واحدة في دولة واحدة، حيث تنتقل السيادة على أقاليم هذه الدول -السلف- إلى الدولة الاتحادية -الخلف-، مثل اندماج مصر وسوريا عام ١٩٥٨م واندماج اليمن الجنوبي والشمالي عام ١٩٩٠م.
٣. انفصال الدولة وتفككها وفي هذه الحالة لا تفنى الشخصية القانونية الدولية لدولة الأصل حيث تظل متمتعة بالسيادة على ما تبقى من إقليمها، مثل انفصال بنجلاديش عن باكستان، حيث كانت بنجلاديش جزءاً من دولة باكستان وكانت تعرف بالجزء الشرقي لباكستان، ويمكن أن يحدث تفكك الدولة إلى دولتين أو أكثر بحيث لم تحتفظ أي دولة من دول الخلف بشخصية الدولة السلف حيث زالت سيادة الدولة السلف على جميع إقليمها، مثل تفكك الاتحاد السوفيتي إلى عدة دول.
٤. التحرر والاستقلال شهدت الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية استقلال العديد من الدول التي كانت أقاليمها واقعة تحت السيادة الاستعمارية بحيث بزوال الاستعمار أصبحت السيادة لهذه الدول التي نالت استقلالها. ما أدى إلى تمتع كل منها بالشخصية القانونية الدولية في حين ظلت الدولة الاستعمارية محتفظة بشخصيتها الدولية لتمتعها بالسيادة على إقليمها الأصلي الذي نشأت عليه كدولة قبل استعمارها لأقاليم الدول الأخرى، كما هو الحال في مصر بعد استقلالها عن بريطانيا.

ثالثاً: أثر التوارث:

- لكي تعرف أثر التوارث الدولي على المعاهدات، لا بد أن تعرف أولاً أن المعاهدات إما أن تكون معاهدات شخصية أو إقليمية -موضوعية أو شائعة- والذي يعيننا في هذا الموضوع هو أثر التوارث الدولي على المعاهدات الإقليمية، ويقصد بالمعاهدات الإقليمية -العينية- الموضوعية هي تلك المعاهدات التي تنشئ حقوقاً واقعية أو حقيقية وينصب أثرها القانوني على الإقليم في مركزه القانوني، وتتصف بالاستمرار ولها صفة الاستقلال عن الشخصية القانونية للدولة السلف بحيث لا تعد شخصية الدولة السلف ذات اعتبار بالنسبة لهذه المعاهدات.
- مثال لذلك المعاهدات التي تقرر حقوق ارتفاق على الإقليم، ومعاهدات الحدود، فهذه المعاهدات تتصل بإقليم دولة معينة على نحو يمكن معه القول بأن آثارها تتركز في هذا الإقليم، وترتبط به أكثر من ارتباطها بشخص السلطة الحاكمة، فهي معاهدات تنتقل مع الإقليم وينفصل مصيرها عما يطرأ على شخصية الدولة من متغيرات.
- وقد أكدت اتفاقية توارث المعاهدات في المادة ١١ على أن توارث الدول لا يؤثر في حد ذاته على الحدود المقررة بمعاهدة، أو على الالتزامات والحقوق المقررة بمعاهدة والمتعلقة بنظام حدود ما، كما نصت المادة ١٢ من ذات الاتفاقية على عدم تأثير توارث الدول على المعاهدات التي تقرر حقوق ارتفاق.
- قد استقر العمل الدولي على أن التوارث الدولي لا يؤثر على معاهدات الحدود أو المعاهدات المتضمنة حقوق ارتفاق وغيرها من المعاهدات ذات الصلة الوثيقة بالإقليم.

بتطبيق قواعد التوارث الدولي على مسألة مدى التزام دول حوض النيل بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بمياه النيل، والتي أبرمتها الدول التي كانت تستعمر أقاليم هذه الدول قبل حصولها على الاستقلال على أساس من الادعاء بأن هذه الدول أو بعضها على الأقل كان قد أعلن التحلل من هذه الاتفاقيات فور حصوله على الاستقلال، كما حظيت اتفاقية عام ١٩٥٩ بين مصر والسودان بنصيب وافر من الانتقادات.

📌 **وردأ على هذه المسألة** ← فإنه وكما سبق جرى العرف واستقرت الممارسة الدولية على النظر نظرة خاصة إلى طائفة معينة من المعاهدات الدولية وهي المعاهدات التي تتعلق تعلقاً مباشراً بالإقليم ويطلق عليها المعاهدات الإقليمية أو العينية، حيث تواتر العمل الدولي على أن تلتزم الدولة الخلف بما سبق للدولة السلف إبرامه من معاهدات تتصل بالإقليم اتصالاً مباشراً مثل معاهدات الحدود والارتفاقات الدولية والأنهار الدولية أو معاهدات الحياد.

📌 **قد حرصت اتفاقية فيينا لعام ١٩٧٨ بشأن توارث الدول بالنسبة للمعاهدات** ← على تأكيد الوضع الخاص بالمعاهدات الدولية ذات الطابع العيني، وهي المعاهدات المتعلقة بالإقليم، بحيث لا يسمح بحال من الأحوال بأن يؤثر هذا التوارث الدولي على مثل هذه المعاهدات التي يمكن أن يفتح باب التنصل من الالتزامات والحقوق المقررة بموجبها الأسباب تتعلق بالتوارث الدولي مما يؤدي لمشاكل وخلافات تؤثر على استقرار النظام الدولي وعوامل النبات في إطاره، **هو الذي تضمنته المادة ١١ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٧٨، وجاءت المادة ١٢ مقننة ما استقر عليه العرف الدولي بشأن المعاهدات ذات الطابع العيني، حيث نصت على:**

📌 **توارث الدول لا يؤثر بذاته على:**

- الالتزامات المتعلقة باستخدام أي إقليم، أو القيود المفروضة على استخدامه والمقررة بموجب معاهدة دولية لصالح مجموعة من الدول أول كل الدول، وتعد مرتبطة بهذا الإقليم.
- الحقوق المقررة بموجب معاهدة دولية لصالح مجموعة من الدول أو لكل دولة وتتعلق باستخدام أي إقليم أو بالقيود المفروضة على استخدامه وتعد مرتبطة بهذا الإقليم.
- أن نص هذه المادة لا يطبق على الالتزامات التعاهدية لدول سلف، تنص على إقامة قواعد عسكرية أجنبية في الإقليم موضع التوارث بين الدول.

📌 **هكذا فإن الاتفاقات الدولية ذات الطابع العيني لا يجوز للدول الخلف أن تتنصل من الالتزامات التي تضمنتها وأبرمتها الدولة السلف، ولا يستثنى من ذلك إلا الاتفاقات الخاصة بإقامة قواعد عسكرية أجنبية في الإقليم فهذه لا تلتزم بها الدولة الخلف.**

📌 **يلاحظ أن** ← اتفاقية عام ١٩٥٩ بين مصر والسودان الخاصة بتحقيق الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل بين الدولتين الشقيقتين، وإن كانت قد استحوذت على القدر الأكبر من الانتقادات من جانب الدول الأخرى وفي طليعتها أثيوبيا، قد ظل الموقف المصري السوداني بشأنها ثابتاً على أساس أنها لا تنطوي على ما يمس دول المجرى المائي الأعلى للنهر، حيث إن هذه الاتفاقية لم تؤد إلا إلى تحقيق الاتفاق بين الدولتين مصر والسودان على حقوقهما المكتسبة من مياه النهر، الناجمة عن الاستخدامات المتصلة لمياه النهر لمدة قرون من ناحية، ومن ناحية أخرى إلى الاتفاق على الطريقة التي تمكنت بها الدولتان من تحقيق الإفادة القصوى من كميات المياه التي كانت تذهب في وقت الفيضان لتصب في البحر الأبيض المتوسط التي كانت تضيع هباء ولا يفيد منها أحد، جاءت اتفاقية ١٩٥٩ إذن لتحقيق أقصى درجة من الإفادة من هذه الكميات من مياه النهر بحيث لا تتركها تذهب هباءً، وليس في ذلك ما يضير دول المنابع.

📌 **أخيراً فإن الدولتين لا تستندان فحسب إلى الاتفاقيات الدولية القائمة والنافذة بشأن نهر النيل ، فإنهما يستندان أيضاً إلى القانون الدولي العرفي المستقر في مجال استخدام مياه الأنهار، الذي يقوم على أساس مبدأ عدم الإضرار ويضعه على قدم المساواة مع مبدأ القاسم المنصف لمياه النهر .**

س ٩: تكلم عن حقوق مصرفي مياه نهر النيل في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لسنة ١٩٩٧ م بشأن قانون استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية؟

حقوق مصرفي مياه نهر النيل في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لسنة ١٩٩٧ م بشأن قانون استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية

- 🌟 تجدر الإشارة إلى أن دول حوض النيل قد تباينت مواقفها تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لسنة ١٩٩٧ بشأن قانون استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية، فقد صوتت السودان وكينيا لصالح الاتفاقية، وصوتت بورندي ضد الاتفاقية، وامتنعت مصر ورواندا وأثيوبيا وتنزانيا عن التصويت، وتغيبت أريتريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية - زائير سابقاً - وأوغندا عن جلسة التصويت، وهكذا نجد أن مواقف دول حوض النيل قد تباينت بشأن الاتفاقية الجديدة.
- 🌟 **من الجدير بالذكر أن موقف دول حوض النيل من الاتفاقية** → إن دل على شيء فإنما يدل على المطالب الحقيقية لتلك الدول بشأن التوزيع الراهن لمياه النيل، وهذا ما يؤكد موقف هذه الدول من التنظيم القانوني لمياه النيل.
- 🌟 **فقد عارض مندوب كينيا** → مبدأ المورد الطبيعي المشترك الوارد بالاتفاقية أثناء عرض مشروع المواد وذلك بدعوى أن أكثر من ٣٨% من مياه النيل الأبيض تأتي من بحيرة فيكتوريا في غربي كينيا وذلك البلد الزراعي الذي تتزايد سكانه بمعدل يقارب ٤% سنوياً، وأن حوالي ثلث الأراضي الزراعية يسقط عليها أمطار كافية بينما تكثر فترات الجفاف الموسمي والقحط، كما اعترض على ما جاء بمشروع المواد الذي سمح لدول أدنى المجرى بالاعتراض على مشروعات دول أعلى المجرى ولم تأخذ في الحسبان مبدأ المعاملة بالمثل.
- 🌟 **وأما رواندا فقد امتنعت عن التصويت** → حيث أبدت اعتراضاً شديداً على الجزء الثالث من الاتفاقية والخاص بالتدابير المزمع اتخاذها.
- 🌟 **وأما تنزانيا فقد امتنعت عن التصويت** → حيث ذهب مندوبها إلى أن النص في المادة الخامسة على الأخذ في الاعتبار بمصلحة جميع دول المجرى في إطار الاستخدام العادل، قد أحدث خللاً في التوازن الذي كان ينطوي عليه مشروع لجنة القانون الدولي.
- 🌟 **أما أثيوبيا** → وهي من دول المنبع والأكثر أهمية لمصر حيث أن ٨٥% من مياه النيل تأتي من أثيوبيا فقط، يعد لموقفها من الاتفاقية أهمية بالنسبة لمصر لبيان حقيقة نواياها بالنسبة لمياه النيل، فقد تحفظت على الاتفاقية ورأت أن عدم التصويت عليها يرجع إلى أن الاتفاقية لا تحقق التوازن بين دول المنبع ودول المصب، وأن الجزء الثالث من الاتفاقية كان يجب أن ينصب على التزام الدول بتعديل الاتفاقيات القائمة لتتوافق مع الاتفاقية الإطارية، كما أنها تتحفظ بشدة على المادة السابعة الخاصة بالالتزام بعدم الإضرار الجسيم، وأن الجزء الثالث من الاتفاقية والخاص بالإجراءات المزمع اتخاذها يضع أعباء ثقيلة على الدولة التي تنوي القيام بمشروعات على مياهها.
- 🌟 **ورداً على موقف أثيوبيا من الاتفاقية** → وخاصة الفقرة الثانية من المادة الثالثة: أن هذا الموقف الأثيوبي جاء مغايراً لموقفها أثناء المناقشات الخاصة بالاتفاقية وفي هذا عدل غير مبرر، حيث جاء موقفها أثناء المناقشات على النحو التالي: أن هذه الاتفاقية لا تنطبق على اتفاقات المجاري المائية القائمة إلا في الحالات التي تكون فيها هذه الاتفاقات الجوهرية عقد اتفاق جديد للمجرى المائي يعكس بالقدر الكافي هذه الاتفاقية.
- 🌟 **مخالفة للمبادئ والقواعد الجوهرية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.** تحاول دول المجرى المائي في الحالات التي تكون اتفاقياتها المائية القائمة مخالفة لهذه الاتفاقية وقواعدها.
- 🌟 **لا تحيد اتفاقيات المجرى المائي المستقلة حيداً كبيراً عن الأحكام الجوهرية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.** في حالة عدم وجود اتفاقات محددة ثنائية أو متعددة الأطراف بين دول المجرى المائي تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على الأغراض التي يستخدم فيها ذلك المجرى المائي.

- ❖ **يلاحظ أن** ← عرف دولي عالمي تم تقنينه باتفاقية الأمم المتحدة متمثلاً في **مبدأ الانتفاع العادل ومبدأ عدم التسبب في ضرر ومبدأ الالتزام بالتعاون بين دول حوض النهر**، إلا أن هناك عرف إقليمي ينشأ بين دول نهر دولي دون الآخر، وهذا ما لم تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة، ومن هنا جاء امتناع مصر عن التصويت للاتفاقية، فهناك الاتفاقيات الدولية الخاصة بالانتفاع بمياه نهر النيل وأهمها اتفاقية ١٩٥٩ بين مصر والسودان والاتفاقيات السابقة عليها والتي ما زالت ملزمة لدول حوض النيل. وهذه الاتفاقيات الدولية الخاصة بنهر النيل تقرر أعرافاً خاصة بنهر النيل والذي لا تخرج عن قواعد العرف الدولي المستقر على الصعيد الدولي العالمي.
- ❖ أكدت مصر حين تحفظها على الاتفاقية أن دول الحوض ستظل على التزامها باحترام الأعراف الدولية بشأن استخدامات مياه الأنهار بصفة عامة والأعراف الإقليمية بشأن نهر النيل بصفة خاصة، وما هو قائم ونافذ بشأن اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف وذلك حتى تتوصل هذه الدول فيما بينها إلى اتفاقية دولية واحدة بشأن النيل تعكس العرف الدولي الإقليمي لنهر النيل.
- ❖ **يلاحظ أن موقف مصر** ← من الأعراف الدولية التي تقننها اتفاقية ١٩٩٧م غير مختلف عليه، إذ أن موقف مصر من مبدأ الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان والتي تم النص عليها في المادة الخامسة من الاتفاقية،
- ❖ **مع ملاحظة أن** هذه القاعدة هي المبدأ الأساسي لاتفاقية الأمم المتحدة وحجر الزاوية فيها، حيث أن مصر جعلت من هذا المبدأ أساساً من خلال استخدامها لمياه نهر النيل وذلك على مر التاريخ وذلك من خلال الاتفاقيات التي تنظم الانتفاع بمياه نهر النيل.
- ❖ وايضا فان موقف مصر من مبدأ الالتزام بعدم التسبب بضرر جسيم والالتزام العام بالتعاون وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتدابير وعدم التلويث لمياه نهر النيل
- ❖ اذا كانت الاتفاقيات الدولية النافذة التي تشكل الاطار القانوني الى يحكم تقاسم مياه نهر النيل قد اقترن بها عرف دولي اقليمي بين دول حوض النيل وتأكد احترامه على مدى مئات السنين بحيث لا تكن الاتفاقيات الدولية الانعكاسا وتقنيننا للأعراف الدولية المستقرة بشأن مياه النيل وهذا العرف يقوم على اساس التقاسم المنصف للمياه والستند الى مجموعة من المعايير المتوازنة واعتماد السكان في كل دولة على موارد النهر والطبيعة الخاصة لاقليم كل دولة من دول الحوض.
- ❖ قد اثار اقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو ١٩٩٧ اتفاقية قانون استخدام المجارى المائية في الاغراض غير الملاحيه التساؤل حول **مدى تاثير هذه الاتفاقية على النظام القانوني لنهر النيل ؟**
- ❖ لا شك ان اتفاقية ١٩٩٧ بوصفها اتفاقية اطارية لن يكون لها تطبيق مباشر على علاقات دول الحوض والاتفاقيات السارية بين الدول النيلية بشأن تقاسم مياهه واستخداماته.
- ❖ ومن هنا كانت عناية مصر بنص المادة الثالثة من الاتفاقية المتعلقة بالعلاقة بين الاتفاقات القائمة والاتفاقيات الجديدة .
- ❖ ومن خلال المناقشات التي دارت في اللجنة التي شكلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في المشروع الذي أعدته لجنة القانون الدولي التابعة لها، حيث حرص الوفد المصري مع وفود أخرى من دول المصاب على إجراء تصويت منفرد على هذه المادة الثالثة من الاتفاقية، بعد الجهود المضنية التي بذلت في التفاوض بشأنها، وفي كل الأحوال فإن نص المادة الثالثة من الاتفاقية الجديدة بالصيغة التي تم إقراره واعتماده بها لا تؤثر على الاتفاقات السارية بين دول حوض النيل، **حيث جرى نص هذه المادة الثالثة على النحو الآتي:**
- ١- لا يؤثر أي مما نصت عليه هذه الاتفاقية في حقوق دولة المجري المائي أو التزاماتها الناشئة عن اتفاقات يكون معمولاً بها بالنسبة لهذه الدول، في اليوم الذي تصبح فيه طرفاً في هذه الاتفاقية، ما لم يكن هناك اتفاق على نقيض ذلك.
 - ٢- رغم ما نصت عليه أحكام الفقرة (١) يجوز للأطراف في الاتفاقات المشار إليها في الفقرة (١) أن تنظر عند اللزوم في اتساق هذه الاتفاقات مع المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقية. يجوز لدول المجري المائي أن تعقد اتفاقاً أو أكثر من اتفاق يشار إليه فيما يأتي بعبارة اتفاقات المجري المائي تطبق هذه المواد وتوابعها مع خصائص مجرى مائي دولي معين أو جزء منه أو استخداماته.
 - ٣- عندما يعقد اتفاق مجرى مائي بين دولتين أو أكثر من دولتين من دول المجري المائي يجب أن يحدد هذا الاتفاق المياه التي يسري عليها، ويجوز عقد مثل هذا الاتفاق فيما يتعلق بكامل المجري المائي الدولي. أو بأي جزء منه أو بمشروع أو برنامج أو استخدام معين، إلا بقدر ما يؤثر سلباً بدرجة جسيمة في استخدام مياه المجري المائي من جانب دولة أو أكثر من دولة من دول المجري المائي الأخرى دون موافقة صريحة منها.

- عندما ترى دولة من دول المجرى المائي أن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو تطبيقها ضروريات بسبب خصائص مجرى مائي دولي معين واستخداماته، تتشاور دول المجرى المائي بغية التفاوض بحسن نية بقصد إذا كانت بعض دول مجرى مائي معين، ليس كلها أطرافاً في اتفاق ما لا يؤثر شيء مما ينص عليه مثل عقد اتفاق أو اتفاقات مجرى مائي.
- إذا كانت بعض دول مجرى مائي معين، ليس كلها أطرافاً في اتفاق ما لا يؤثر شيء مما ينص عليه مثل ذلك الاتفاق على الحقوق أو الالتزامات التي تقررها هذه الاتفاقية لدول المجرى المائي التي ليست أطرافاً في مثل هذا الاتفاق.
- وإذا كانت مواقف دول حوض النيل متباينة تجاه اتفاقية الأمم المتحدة، فإن هذه الدول تظل على التزامها باحترام العرف الدولي بشأن استخدام مياه الأنهار العامة والأعراف الإقليمية بشأن نهر النيل بصفة خاصة، وما هو قائم ونافذ من اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف، وذلك حتى تتوصل هذه الدول فيما بينها إلى اتفاقية دولية واحدة بشأن نهر النيل تعكس العرف الإقليمي بشأنه، وما ورد في الاتفاقيات من أحكام وقواعد مستقرة.
- لقد عبر البيان المصري الذي تم الإدلاء به عند التصويت على الاتفاقية الجديدة عن هذه المعاني بجلاء عندما قرر: أن وفد جمهورية مصر العربية يود في هذه المناسبة أن يؤكد على أن الطبيعة الإطارية لهذه الاتفاقية تعني في المقام الأول أنها تنطوي على مجموعة من المبادئ والأحكام العامة المتعلقة بالاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية، والقائمة على اتفاق ورضاء جميع الدول التي تتقاسم مياه هذا النهر، ولا يمكن للاتفاقية الإطارية بحكم طبيعتها أن تكون قابلة للتطبيق المباشر من حيث الموضوع وعلى موارد حوض النهر مالم تقم الدول النهرية بإبرام اتفاق خاص ينظم العلاقة بينها، حتى ولو كانت جميع هذه الدول أطرافاً في الاتفاقية الإطارية وذلك حتى يأخذ الاتفاق الخاص في الحسبان الطبيعة الخاصة للنهر من النواحي الجغرافية والمناخية والتاريخية والهيدرولوجية، وأن يأخذ في الحسبان أيضاً ما سبق إبرامه بشأن النهر من اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف وما استقر بشأن استخدامات مياهه من أعراف، وهي الأحكام التي يتعين طبقاً للقواعد العامة في القانون أن تكون لها بحكم خصوصيتها الأولوية على الأحكام التي تتضمنها الاتفاقية الإطارية.
- وإذا كان الأمر كذلك فإن من المتعين
- أن نلاحظ أن العلاقات المتبادلة بين دول حوض النيل لا تنفد عند حدود العوامل القانونية الخالصة، ولكنها تتجاوزها-
- على الرغم من أهميتها الفائقة- إلى آفاق تتعلق بروح التعاون والوفاق التي يجب أن تسود العلاقة بين هذه الدول.
- يلاحظ أنه بالرغم من أن اتفاقية الأمم المتحدة لسنة ١٩٨٧م هي اتفاقية إطارية ولا تؤثر في الاتفاقات القائمة والمنظمة لحقوق دول حوض النيل، فإن تحفظ مصر على اتفاقية الأمم المتحدة وعدم توقيعها عليها لا يعني أنها غير ملزمة على الإطلاق بأي نص من نصوصها، لأن بعض هذه النصوص تعتبر أجزاء من العرف الدولي، مما يعني أنها ملزمة لجميع الدول حتى التي لم توقع على هذه الاتفاقية، وأن ما يجاوز هذا العرف فإن مصر سوف تحتفظ عليه ولا تلتزم به، حيث أكدت على وجوب الالتزام بمفهوم الحوض وضرورة عدم المساس بالاتفاقات القائمة، وعدم فتح الباب بأي شكل للتحاييل على هذا المبدأ.
- بناءً على ما سبق → فإن الاتفاقيات المقررة لحقوق مصر في مياه النيل لم تخرج فيما تضمنته من أحكام عامة عما هو متعارف عليه دولياً عالمياً وهو ما قامت بتقييده اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧م، هذا بالإضافة لبعض الأحكام المتعلقة بطبيعة نهر النيل وهو ما يعد عرفاً إقليمياً خاصاً بدول نهر النيل وحقوق مصر في مياه نهر النيل هي حصتها التاريخية والمكتسبة وتناولتها الاتفاقيات سواء أثناء الحقبة الاستعمارية واتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل لعام ١٩٥٩ م بين مصر والسودان وهذه الاتفاقيات الدولية ذات الطبيعة الإقليمية تحكمها قواعد التوارث الدولي وأن هذه الاتفاقيات يلتزم بها الخلف كما ارتبط بها السلف.
- قد اعتمدت مصر بناءً على هذه الاتفاقيات المنظمة لاستخدام مياه النيل في حياتها الزراعية والصناعية والمعاشية فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتأثر هذه الحصة بالتغيير ومن ناحية أخرى فإن اتفاقية الأمم المتحدة قننت المبدأ العام وهو الاقتسام العادل والمنصف وبطبيعة الحال فإن الحقوق التاريخية والمكتسبة عامل مهم من عوامل هذا الاقتسام العادل وبذلك فلا تتأثر الاتفاقيات المنظمة لمياه النيل باتفاقية الأمم المتحدة لسنة ١٩٩٧ م.

مدى شرعية إقامة دول حوض النيل منشآت مائية على نهر النيل في الفقه الإسلامي والقانون الدولي

س ١٠ : وضع مدى شرعية إقامة دول حوض النيل منشآت مائية على نهر النيل في الفقه الإسلامي؟

مدى شرعية إقامة دول حوض النيل منشآت مائية على نهر النيل في الفقه الإسلامي

جاء الفقه الإسلامي ليوضح الأحكام الشرعية وكيفية التعامل ومقدار الحبس والحجز للمياه مع مراعاة الظروف المكانية والزمانية، وكيفية الاستفادة من إمكانيات النهر في حدود حسن النية وحسن الجوار، مع تأكيده على عدم الإضرار بالآخرين ومنع تغيير المجرى.

القواعد الشرعية للتعامل مع الأنهار هي:

- ١- إن الأنهار العظيمة هي ملكية عامة وهي داخلة في مرافق الجماعة .
- ٢- لقد كان مدركاً لدى المسلمين من لدن النبي -صلى الله عليه وسلم- وحتى عصرنا هذا بأن الأنهار العظيمة كدجلة والفرات والنيل هي ملكية عامة لا يختص أحد بتملكها أو الانتفاع بها، وقد كانت الدولة تمكن الناس من الانتفاع بالأنهار العظيمة للشرب والانتفاع المنزلي وسقي الدواب) .
- ٣- إذا اقتضى تنظيم استعمال النهر العظيم والاستفادة من مياهه أن تتدخل الدولة بوضع تنظيم تفصيلي لذلك، فإن الدولة ستضع أنظمة إدارية تنظم أمور السقي والتنقل وغيرها.

في ظل التطور المادي التكنولوجي الحالي فإن الراجح أن الدولة هي التي ستقوم بتنظيم مشاريع الري وتوصيل المياه إلى البيوت والمزارع وتنظيم حركة السفر والتنقل في الأنهار.

تراعى الدولة في التنظيمات التي تضعها للانتفاع بالأنهار العظيمة وتقسيم مياهها والتنقل فيها أن لا تؤدي إلى جفاف تلك الأنهار وانقطاع مجاريها وتلوث مياهها أو حصول أي ضرر آخر، وتسعى مباشرة إلى إزالة أي ضرر يحصل بشكل غير مقصود، وتعتمد سياسات مائية تتسم بالعدل في تقسيم الحصص المائية وتتسم في الوقت نفسه بالحفاظ على هذه المصادر على أفضل وجه ميسر، وهذا كله غير منفك عن السياسات الاقتصادية والبيئية العامة التي ترسمها الدولة. ويلحق بذلك تنظيم الدولة في الانتفاع بالثروة السمكية في الأنهر العظيمة وتمكين الناس من الصيد ونحوه.

بتطبيق هذه القواعد على نهر النيل، نجد أن كل الدول المشاطئة للنيل لها الحق في استعمال مياهه في شتى المجالات لشرب الإنسان والحيوان وسقي الزروع وسائر الاستعمالات المنزلية، كما لهم الحق في إقامة سدود أو رعى أو غير ذلك بشرط ألا يضر ذلك بباقي الدول المشاطئة للنيل، فإن كان في ذلك ضرر فلباقي الدول حق منع إقامة هذه السدود وغيرها. وليس لأحدهم أن يسد النهر ولو كان لا يشرب إلا به، لما فيه من إبطال حق الباقيين، ولكنه يشرب بحصته، وليس لأحدهم أن يكره منه نهراً أي أن يزيد من فتحاته فيؤثر ذلك على مياهه بالنقصان، أو ينصب عليه رعى ماء إلا برضا باقي الدول، لأن فيه تغيير صفة النهر وشغل موضع مشترك بالبناء إلا أن يكون رعى كبرى لا يضر بالنهر ولا بالماء، والدالية والساقية نظير الرعى، ولا يتخذ عليه جسراً ولا قنطرة إذا كانت تسبب ضرراً بباقي الدول.

قال صاحب الاختيار وليس للأعلى أن يسكر. حتى يستوفي إلا بتراضيه، لما فيه من إبطال حق الباقيين وهو منع الماء في بعض المدة .

قال صاحب الهداية وليس لأحد الشركاء في النهر أن يسوق شربه إلى أرض له أخرى ليس لها في ذلك شرب لأنه إذا تقادم العهد يستدل به على أنه حقه.

🌟 لكن هل حق دولة أعلى النهر في حبس مياه النهر حق مطلق ؟

🌟 الواقع أن حق الحبس هذا ليس حقاً مطلقاً فقد وضعت له ضوابط تنظمه.

🌟 يقول الفقهاء إن ما تحبسه الدولة في أرضها هو إلى الكعبيين، فإذا بلغ الكعبيين أرسل على الدولة التالية، وذلك لما نص عليه الحديث من أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قضى في مهزور بني قريظة أن الماء إلى الكعبيين، يحبس الأعلى على الأسفل. ولكن هذا الذي جاء به الحديث إنما روعيت فيه ظروف الزمان والمكان، ولذا فإن القياس عليه يكون قياساً على المبدأ وليس على التفصيل لاسيما إذا كنا بصدد وضع أحكام للعلاقات الدولية وليس للعلاقات الفردية. ولذا فإن قدر ما يحبس إنما تحدده الأعراف أو الاتفاقيات تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

🌟 من ثم فإن لدول أعلى النهر أن تستفيد من إمكانات النهر في حدود مقتضيات حسن النية والجوار ودون أن تتخطى كمية معينة تقدر بما تسير عليه الأعراف أو الممارسات الجارية، ثم تطلق باقي إمكانات النهر كي تفيد منها الدول الشاطئية التي تليها.

🌟 ولا يجد المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي إلا أن يقول نظراً لسبق الشريعة وفقهها إن القانون الدولي في أحدث ما يصل إليه من نظريات يحاول أن يقف على بعض ما تقرر في الفقه الإسلامي الرائد منذ أزمنة بعيدة وهذا كله يدحض في الوقت نفسه مزاعم القائلين بأن الشريعة دعوة دينية روحية لا صلة لها بشئون الحياة الدنيا.

🌟 **يلاحظ أن** الشريعة الإسلامية لم تغفل موضوع الأنهار الدولية بل تناولته بكثير من التفاصيل والقواعد

على الرغم من أنها لم تعرف مصطلح النهر الدولي وهذه القواعد الشرعية في التعامل مع الأنهار هي:

١- إن الأنهار العظيمة هي ملكية عامة لكل الأفراد، أي أن مياهها مباحة مع كون رقبته ملكاً للدولة التي تجري في إقليمها، كما أن للناس الانتفاع بالأنهار العظيمة -الدولية للشرب والانتفاع المنزلي وسقي الدواب وسقي الأراضي والزروع والسفر والتنقل، قال -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكأ والماء والنار".

٢- يحق للعامة سقي الأراضي ونصب الرحى والدالية على النهر العظيم إذا لم يكن فيه ضرر، وأما إذا كان فيه ضرر فيمنع عن ذلك.

٣- كره الأنهار العظام على السلطان من بيت مال المسلمين لأن منفعتها ترجع إلى عامة الناس فيكون مؤونة ذلك في مال العامة وهي مال بيت المال.

٤- إذا كانت أجزاء من النهر العظيم واقعة خارج سلطان الدولة الإسلامية فإن الدولة تقوم إذا اقتضى الأمر بعقد الاتفاقيات ثنائية مع الدولة ذات العلاقة وفق أحكام الشرع والعدالة وذلك لتنظيم استعمال النهر دون إخلال بمصالح الدولة الإسلامية ووفق الأحكام الشرعية بالملكيات العامة، وإذا حصل تعدد من الدول الأخرى بمنع ماء النهر العظيم عن الدولة الإسلامية أو استغلاله على نحو يضر بمصلحة المسلمين فإن الدولة تتخذ من التدابير والإجراءات السياسية والاقتصادية والعسكرية ما يمكنها من رفع الضرر الحاصل من قبل الدول الأخرى حتى لو وصل الأمر إلى انتزاع الحق بالقوة، فالدفاع عن الحق مقرر عقلاً وشرعاً.

🌟 والجدير بالذكر أن الدول المتشاطئة على أنهار عظيمة لم تكن في العصور السابقة تمنع بعضها بعضاً من الانتفاع بمياه النهر العظيم (النهر الدولي) بل كانت جميع الدول المتشاطئة تستفيد من النهر دون أشكال ، ولم تظهر مشاكل الأنهار الدولية إلا في عصر الاستعمار الغربي الذي اتخذها وسيلة للاستعمار ولممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على الدول الأخرى .

🌟 تراعى الدول في التنظيمات التي تضعها للانتفاع بالأنهار العظيمة وتقسيم مياهها والتنقل فيها أن لا تؤدي إلى جفاف تلك الأنهار وانقطاع مجاريها وتلوث مياهها أو حصول أي ضرر آخر ، وتسعى مباشرة إلى إزالة أي ضرر يحصل بشكل غير مقصود ، وتعتمد سياسات مائية تتسم بالعدل في تقسيم الحصص المائية وتتسم في الوقت نفسه بالحفاظ على هذه المصادر المائية على أفضل وجه متيسر .

وبتطبيق هذه القواعد على نهر النيل ، نجد ان كل الدول المتشاطئة للنيل لها الحق في استعمال مياهه في شتى المجالات (لشرب الانسان والحيوان وسقى الزروع وسائر الاستعمالات المنزلية) كما لهم الحق في اقامة سدود بشرط الا يضر ذلك بباقي الدول فان كان في ذلك ضرر فلباقى الدول حق منع اقامة هذه السدود وغيرها وليس لاحدهم ان يسد النهر او يزيد من فتحاته فيؤثر على باقى الدول بالنقصان.

مدى شرعية إقامة دول حوض النيل منشآت مائية على نهر النيل في القانون الدولي

س ١١ : وضع موقف دول حوض النيل من حقوق مصر التاريخية؟

المطلب الاول : موقف دول حوض النيل من حقوق مصر التاريخية

الفرع الاول : موقف أثيوبيا من حقوق مصر التاريخية

- قد مرت علاقة مصر بأثيوبيا بمراحل عديدة،
 - في عهد الرئيس جمال عبدالناصر**، كان مشروعه الأيدلولوجي يقتضي اتماماً كبيراً بأفريقيا وتحررها من الاستعمار .
 - في عهد الرئيس محمد أنور السادات** فقد جاء إعلان الرئيس السادات عن مشروع لتحويل جزء من مياه النيل لري ٣٥ ألف فدان في سيناء ليشعل العلاقات بين مصر وأثيوبيا في عهد الإمبراطور منجستو هيلاماريام الذي تقدم بشكوى إلى منظمة الوحدة الأفريقية في ذلك الوقت تتهم فيها مصر بإساءة استخدام مياه النيل، واحتدم الخلاف إلى حد تهديد الإمبراطور الأثيوبي مصر بتحويل مجرى نهر النيل، فيما وجه الرئيس السادات خطاباً حاداً إلى أثيوبيا مهدداً باستخدام القوة العسكرية.
 - في عهد الرئيس محمد حسني مبارك**، ففي البداية ساد قدر من التفهم والعلاقات بين البلدين مكوناً تجمع الأندوجو الذي نشأ عام ١٩٨٣ وهو ينعي الإخاء باللغة السواحلية، وذلك كإطار إقليمي للتشاور والتنسيق بين دول حوض النيل، رغم أن أثيوبيا لم تنضم إليه إلا بصفة مراقب مع كينيا ثم توترت العلاقات بين مصر وأثيوبيا بسبب إقامة أثيوبيا لمشروع كبير في منطقة تانا بيليز لمضاعفة الإنتاج الكهربائي الأثيوبي .
 - أما في عام ٢٠١١ وما بعده، فقد استغلت أثيوبيا حالة القطيعة في علاقتها مع مصر في تعزيز نفوذها في دول حوض النيل وصناعة علاقات إقليمية، كما شرعت في بناء عدة سدود أبرزها سد النهضة .
- من استقرار موقف أثيوبيا تجاه مياه النيل نجد أن موقفها يرتكز على ثلاثة محاور، وهي:**

المحور الأول

- موقفها الرافض للاتفاقيات المنظمة لاستخدام مياه النيل والمتضمنة لحقوق كل من مصر والسودان التاريخية بمياه النيل، وذلك على أساس ان هذه الاتفاقيات ابرمت في عهد الاحتلال وانها اتفاقيات تتسم بصفة الازعان غير المشروع وذلك يناقض موقفها حيث انها تمسكت بهذه الاتفاقيات .

المحور الثاني

- أنه وفقاً لهذا الموقف الرافض للنظيم القانوني لمياه حوض النيل من جانب أثيوبيا، قامت أثيوبيا في الفترة من ١٩٥٨م حتى ١٩٦٣م بمساعدة أمريكية بعمل دراسات وأبحاث تتعلق باستصلاح الأراضي وتوليد الكهرباء على النيل الأزرق، وأعلنت في عام ١٩٧٧م أنه سوف يتم تحويل ٢٢٥ ألف فدان في حوض النيل الأزرق و٧٠ ألف فدان في حوض البارو إلى أراضي مروية، وستسفر هذه المشروعات عن خفض تدفق النيل الأزرق عند الحدود السودانية بنحو ٥.٤ مليار متر مكعب سنوياً.
- وفي عام ١٩٥٨م وقعت أثيوبيا اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية والسوق الأوروبية المشتركة والوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة لإجراء دراسات على النيل الأزرق وروافده ونهر عطبرة والسوبات والأنهار الداخلية في أثيوبيا، وقد شملت الأبحاث عمليات المسح الأرضي ودراسات طبوغرافية وهيدرولوجية.
- انتهت الدراسات عام ١٩٦٤م بتحديد ٣٣ مشروعاً صالحاً للإقامة على النيل الأزرق ١٤ مشروعاً للري - ١١ مشروع لتوليد الكهرباء - ٨ مشروعات للري وتوليد الكهرباء وبعض المشروعات على الأنهار الداخلية، إلا أن هذه المشروعات لم تتم نظراً للصعوبات الفنية والتمويلية وقيام الثورة الماركسية الأثيوبية عام ١٩٧٤م وتوتر العلاقات الأثيوبية مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية.
- في عام ١٩٧٨م بعد زيارة -منجستو- لموسكو في عام ١٩٧٧م و١٩٧٨م وبدء حملة التنمية الاقتصادية في أثيوبيا سلمت أثيوبيا الاتحاد السوفيتي مشروعاتها الكبرى على النيل الأزرق لمراجعتها وإقرار الصالح منها للإقامة.

🌟 **في يناير ١٩٨٥م أعدت الحكومة الأثيوبية مذكرة قدمتها إلى المجموعة الأوروبية بشأن مساعداتها لأثيوبيا** بمقتضى اتفاقية لومي ٣ وتهدف إلى بناء ٥٠٠ سد خلال سنواتها العشر ١٩٨٤ إلى ١٩٩٤م لتوفير المياه اللازمة لزراعة ٥٠٠ ألف هكتار بالري السطحي عن طريق السدود الصغيرة و١١٣ ألف هكتار من خلال مشروعات الري الكبرى.

🌟 ينحصر ما تم تنفيذه في أثيوبيا من مشروعات منذ بداية السبعينات على النيل الأزرق ونهر السوبات والأنهار الداخلية في الآتي:

سد فيشا:

🌟 بدأ إنشاءه على نهر فيشا أحد روافد النيل الأزرق عام ١٩٧٦م بتمويل من هيئة التنمية الدولية والبنك الدولي بهدف توليد ٦٥ ميجاوات في مرحلته الأولى التي انتهت العمل فيها عام ١٩٨٢م، كما قامت المجموعة الأوروبية بتمويل مشروع تحويل مياه نهر إماراتي وهو رافد من روافد النيل الأزرق إلى خزان فنشا لزيادة كفاءة المحطة الكهربائية المقامة عليه بنسبة ٣٠% لتصل إلى ١٠٠ ميجاوات، كما أن هذا المشروع سيترتب عليه فقدان حوالي ٣٠٠ مليون متر مكعب سواء في الري أو فواقد التخزين من إجمالي إيراد النهر والذي يبلغ نصف مليار متر مكعب وجدير بالذكر أن كلاً من مصر والسودان قد احتجتا على إقامة المشروع وجاء في تقرير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أن المشروع بمفرده لا يسبب ضرراً لمصر وأن الخطورة تكمن فيما لو نفذت أثيوبيا مشروعات أخرى على النيل الأزرق.

مشروعات نهر السوبات:

🌟 قام البيت الاستشاري الهولندي -ايروكنسلت- في عام ١٩٧٧م بدراسات على نهر البارو أحد فروع السوبات، وبينت الدراسات أن المساحة الكلية التي يمكن زراعتها في هذه المنطقة تبلغ نحو ٣٥٠ ألف هكتار وأنه يمكن في المرحلة الأولى حتى عام ٢٠٠٠م ري مساحة ١٠٠ ألف هكتار على نهر البارو عند منطقة جمبيلا، وذلك بإقامة سد على نهر البارو، وقد ورد بأن الاتحاد السوفيتي يقوم ببناء سد صغير على نهر البارو لري ١٠ آلاف هكتار وذلك في إطار المساعدات السوفيتية لأثيوبيا، وأن المشروع سوف يشمل أيضاً ثلاثة سدود أخرى ضمن الخطة الموضوعة لري ١٠٠ ألف هكتار حتى سنة ٢٠٠٠م، وتقدر كمية المياه اللازمة لذلك بنحو ٢ مليار متر مكعب سنوياً.

مشروع نهر سنيت:

🌟 يقع نهر سنيت شمال غرب أثيوبيا، وهو أكبر روافد نهر عطبرة حيث أن الغرض من المشروع هو توفير المياه اللازمة لري واستصلاح ٣٠٠٠٠ هكتار وأن السوفيت هم الذين تولوا دراسته وتمويله.

مشروع خور القاشي:

🌟 يقع بالقرب من مدينة نسني على الحدود مع السودان قد يؤثر على مياه الخور المشترك بين أثيوبيا والسودان.

مشروعات تم تنفيذها على الأنهار الداخلية:

- مشروع سد بلبلا - مشروع دراسة الطاقة الحرارية الجوفية - مشروعات امبيارا على نهر الأواشي الأوسط.

🌟 مع ملاحظة أن هذا المشروع عديم الأهمية بالنسبة لمصر لعدم تأثيره على حصتها.

🌟 وقدرت بعض المصادر أن كمية المياه التي يمكن أن تستخدمها أثيوبيا بعد تنفيذها كافة المشروعات على نهر النيل تبلغ نحو ٧.٥ مليار متر مكعب سنوياً منها ٦.٤ مليون للري، ١.١ مليون لفواقد التخزين أي بنقص من إيراد مصر السنوي بنحو ٣ مليار متر مكعب، وقد كانت نسبة ٣ مليار متر مكعب في عام ١٩٩٤م، أما الآن فتقدر بنحو ٥.٤ مليار متر مكعب سنوياً وفي عام ١٩٧٩م بلغت شدة القلق من جانب أثيوبيا عندما اثير في الصحف الأجنبية من نية مصر لنقل مياه النيل إلى صحراء النقب في إسرائيل وكان رد أثيوبيا يتسم بالشده وفي عام ١٩٨٠م تقدمت أثيوبيا بمذكرة لمنظمة الوحدة الإفريقية احتجاجاً على تصريح السادات عن عزمه تنفيذ مشروع زمزم الجديد وكان رد السادات بالتحذير من أن مصر يمكن أن تصل إلى حدة الحرب مع أثيوبيا إذا فكرت في المساس بحقوق مصر في مياه النيل .

🌟 وجدير بالذكر أن غالبية الفقه القانوني الأثيوبي يتفق مع وجهة نظر الحكومة حيث لا يزال يرفض حصة مصر التاريخيه في مياه النيل حتى الان ويدل على ذلك ما صدر عام ٢٠٠٣ م من كتابات لفقهاء أثيوبيين من معارضة ورفض لاتفاقيات مياه النيل المنظمة لحصة مصر .

من المحاور التي يركز عليها موقف أثيوبيا، رفض التعاون والتنسيق مع سائر دول حوض النيل وعدم سماحها بإجراء أية رقابة هيدرومترولوجية على روافد النيل الأثيوبية.

موقف دول حوض النيل الأخرى من حقوق مصر التاريخية

إن مسمى دول حوض النيل يطلق على عشر دول أفريقية بما فيها نهر النيل بالإضافة إلى دولة اريتريا كمراقب، وهي أثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وشمال السودان وجنوب السودان ومصر، وقد سبق الكلام عن طبيعة العلاقة بين مصر وأثيوبيا- وذلك لأهمية العلاقة بينهما حيث أن أكثر من ٨٥% من منابع النيل تنبع من أثيوبيا وسنتكلم الآن عن موقف دول حوض النيل من حقوق مصر التاريخية.

موقف السودان:

فقد اعترضت السودان في بادئ الأمر على اتفاقية ١٩٢٩م والتي أبرمت بين مصر وبريطانيا وكانت بريطانيا نيابة عن السودان وكينيا وتنجانيقا - تنزانيا حالياً - وأوغندا، وتنص هذه الاتفاقية على تحريم إقامة أي مشروع على نهر النيل أو روافده أو البحيرات التي تغذيه إلا بموافقة مصر وبصفة خاصة إذا كانت لهذه المنشآت صلة بالري أو توليد الكهرباء أو إذا ما كانت تؤثر على كمية المياه التي تحصل عليها مصر، وخصت هذه الاتفاقية السودان بحصة ٤.٥ مليار متر مكعب من المياه سنوياً وخصت مصر بحصة ٤٨.٥ مليار متر مكعب سنوياً.

وجاء اعتراض السودان على هذه الاتفاقية على أساس أنها قد حدت من إمكان التوسع في زراعة القطن طويل التيلة كمحصول نقدي حيث أن زراعته تعتمد على المياه المخزنة والتي لا تتجاوز ٤ مليارات متر مكعب في ذلك الوقت، وأن مصر قد رفعت حقوقها المكتسبة من ٤٠ مليار متر مكعب عام ١٩٢٠م إلى ٤٨ مليار متر مكعب عام ١٩٢٩م، وذلك على حساب حقوق السودان المكتسبة، وعليه ألغت السودان الاتفاقية من جانب واحد، باستقلال السودان عام ١٩٥٦م تعرضت اتفاقية ١٩٢٩م للعديد من الانتقادات من الجانب السوداني ومنها أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية سياسية حيث قصد بها استخدام مياه النيل من جانب بريطانيا للانتقام من السودان بسبب مقتل السيرلي ستاك سردار الجيش المصري والحاكم العام للسودان، وذلك بأن نصت على حق مصر الاعتراض على المشروعات التي تقوم بها دول أعالي النيل، وبذلك لا يمكن اعتبارها سابقة في القانون الدولي وأنها لا تراعي مصالح السودان بما فيه الكفاية.

عليه فقد رفض السودان الموافقة على قيام مصر ببناء السد العالي وهو الذي أدى لتأخير بناءه لبعض الوقت. قامت مصر من جانبها رداً على ذلك برفض اقتراح سوداني ببناء مجموعة من السدود الصغيرة على النيل ومن ذلك السد على الجندل الرابع. وعندما أثير النزاع المصري والسوداني حول حلايب تمسك السودان بموقفه من اتفاقية ١٩٢٩م الرفض لها.

واستمر موقف السودان الرفض لاتفاق ١٩٢٩ حتى تاريخ ١٧ نوفمبر ١٩٥٨ وهو تاريخ الانقلاب العسكري الذي قام به الفريق إبراهيم عبود، وأعلن أهداف النظام الجديد والذي كان من أهمها إعادة العلاقات الطيبة مع مصر وإزالة الخلاف بين الدولتين فيما يخص مياه النيل وهو ما أدى إلى توقيع اتفاقية ١٩٥٩م للانتفاع الكامل بمياه النيل - حيث أكدت اتفاقية ١٩٥٩م أن اتفاقية ١٩٢٩م جاءت منظمة لحقوق والتزامات طبيعية وتاريخية مستمدة من مبادئ مقرر عرفا وقانوناً، وأنها لم تخلق قواعد قانونية عامة بقدر اعترافها بمركز قائم منذ القدم.

ورغم أن اتفاقية ١٩٥٩م تضمن الحقوق المكتسبة لكل من مصر والسودان وتم النص فيه على كل ما يتعلق بحقوق الدولتين المائية والنواحي الإشرافية والإجرائية والتعاونية، إلا أن البعض من السودانين يطعنون في اتفاقية ١٩٥٩ ويتحدثون عن تقسيم جديد لمياه النيل ومراجعة هذه الاتفاقية أو حتى إلغائها

أما موقف تنزانيا:

❖ قد أيدت تنزانيا الموقف الراض لاتفاقيات مياه النيل السابقة على استقلالها وخاصة اتفاقية ١٩٢٩م. حيث لم توقع تنزانيا عند استقلالها اتفاق توارث مع بريطانيا وتبنت ما يعرف بمبدأ نيريري، ويتضمن هذا المبدأ أن اتفاقية ١٩٢٩م التي أبرمتها بريطانيا للدفاع عن مصالح مصر والسودان لا تتفق مع طبيعة تنزانيا كدولة مستقلة ذات سيادة، وذلك أن تلك المعاهدة استهدفت تقييد حرية تنزانيا بإلزامها إلى أجل غير محدود يطلب موافقة الدول الأخرى عند إقامة تنزانيا أية مشروعات ري أو توليد كهرباء أو أية مشروعات مماثلة على بحيرة فيكتوريا وروافدها، فأمام الجمعية الوطنية لتنزانيا في ٣٠ نوفمبر ١٩٦١م أصدر الرئيس التنزاني نيريري إعلان حدد فيه موقف تنزانيا من المعاهدات التي أبرمتها المملكة المتحدة نيابة عن تنجانيقا تنزانيا أو التي طبقتها عليها، وهذا الإعلان هو ما تعارف الفقه على تسميته بمبدأ نيريري.

❖ وقد أبلغ نيريري الأمم المتحدة بالإعلان بمذكرة بعث بها الأمين العام بتاريخ ٩ ديسمبر ١٩٦١ جاء بها: أن تنجانيقا ستستمر لمدة عامين وعلى أساس المعاملة بالمثل في تطبيق المعاهدات الثنائية التي أبرمتها المملكة المتحدة نيابة عن تنجانيقا أو التي طبقتها عليها، وأن تنجانيقا تأمل أن تتمكن خلال الفترة المذكورة وعبر المفاوضات من الوصول إلى اتفاق مرضي مع الدولة المعنية بشأن احتمال استمرار أو تعديل مثل هذه المعاهدات، وأما بعد انتهاء فترة العاميين فإنها ستعتبر أن المعاهدات قد انقضت، وتم توجيه مذكرة رسمية بذات المضمون إلى مصر والسودان وبريطانيا بأن معاهدة سنة ١٩٢٩م لم تعد سارية المفعول بالنسبة لها بعد استقلالها، وأعطت فترة سماح لمصر سنتين ابتداء من ١٩٦٢/٧/٤ لوضع ترتيبات جديدة للاتفاق بين البلدين وإلا فإن تنزانيا لا تكون ملزمة باتفاقية ١٩٢٩م. أجابت مصر دولة تنزانيا بمذكرة رسمية وضحت فيها التأكيد على وجهة نظرها فيما يخص استمرار سريان اتفاقية ١٩٢٩م والالتزام بها .

❖ أكد هذا الموقف التنزاني من اتفاق ١٩٢٩م وزير المياه والتنمية الحيوانية - إدوارد لواسا في ٢٠٠٤/٢/١٦ حين قرر أن تنزانيا غير معنية باستشارة أي دولة بشأن استخدام مياه بحيرة فيكتوريا خلافاً لما تنص عليه معاهدة ١٩٢٩م عندما كانت البلاد تحت الإدارة البريطانية، وأن ذلك يبقى الموقف الرسمي للحكومة اليوم وأن تنزانيا ستستمر في استخدام مياه بحيرة فيكتوريا لسد حاجتها الداخلية. وتطبيقاً لهذا الموقف اعتزمت تنزانيا إقامة مشروع لنقل المياه من بحيرة فيكتوريا إلى المناطق الجافة فيها حيث وقعت تنزانيا في فبراير ٢٠٠٤م اتفاقاً مع شركة صينية لبناء قناة خاصة لتزويد حوالي ٤٢٠ ألف نسمة شمال تنزانيا بمياه البحيرة، وهذا المشروع عبارة عن خط أنابيب بطول ١٧٠ كيلومتر من بحيرة فيكتوريا إلى مدينتي كاهاما وشينيانجا و٢٤ قرية في الشمال الغربي بتنزانيا، وتم تقدير العمل في المشروع من مارس عام ٢٠٠٤م حتى أواخر عام ٢٠٠٥م.

وأما موقف كينيا:

❖ فقد انتهجت كينيا نفس موقف تنزانيا من اتفاقيات مياه النيل وخاصة فيما يخص اتفاقية ١٩٢٩م فكان موقفها شبيهاً بموقف تنزانيا ومسنوحى من مبدأ نيريري، فمجرد استقلال كينيا أعلنت التزامها بمبدأ نيريري بالنسبة للمعاهدات التي ورثتها من فترة الاحتلال البريطاني.

وأما موقف أوغندا:

❖ فلا يختلف موقف أوغندا من اتفاقيات مياه النيل عن موقف كل من تنزانيا وكينيا، فعقب استقلالها عام ١٩٦٢م تبنت مبدأ نيريري والمتضمن عدم الاعتراف بأي اتفاقيات قبل الاستقلال إلا بعد الدخول في مفاوضات لإبرام اتفاقات جديدة، وبما أنه لم تجري مفاوضات لاتفاقيات جديدة اعتبرت أوغندا اتفاق عام ١٩٢٩م منتهياً وغير ساري من جهتها. ❖ تشترك أوغندا مع كل من كينيا وتنزانيا على بحيرة فيكتوريا إلا أن الجزء الأكبر من تلك البحيرة يقع داخل أوغندا

وأما موقف رواندا:

❖ فقد أعلنت رواندا عقب استقلالها بأنها ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي عقدتها بلجيكا نيابة عنها ما لم تعلق رفضها لتلك الاتفاقيات، وأن حكومة رواندا سوف تؤسس موقفاً مستقبلاً استناداً إلى الممارسات الدولية.

وأما موقف بوروندي:

فلقد اتخذت بوروندي عقب استقلالها موقفاً يشبه موقف تنزانيا حيث صدرت عنها مذكرة رسمية في يونيو عام ١٩٦٤م حددت فيها فترة عامين لسريان كافة الاتفاقيات التي عقدت أثناء استعمارها تنتهي في ١ يوليو ١٩٦٦م، واشترطت لسريان الاتفاقيات بعد تلك الفترة أن يتم تجديدها باتفاق الأطراف وعلى أساس المعاملة بالمثل وأن تخضع الاتفاقيات محل البحث للشروط العامة في القانون الدولي وألا تتعارض هذه الاتفاقيات مع روح الدستور البوروندي، وكان هذا فيما يخص اتفاقية ٢٢ نوفمبر ١٩٣٤م تحديداً وهي المنظمة لنهر كاجيرا.

وأما موقف الكونغو الديمقراطية (زائير سابقاً):

فقد أعلنت عقب استقلالها عام ١٩٦٠م موقفها من اتفاقية ١٨٩٤م الموقعة في بروكسيل بين بلجيكا والمملكة المتحدة بأنها سوف تنظر في هذه الاتفاقيات وفقاً لاعتبارات تبحث مستقبلاً، ولما صدر الدستور الزائيري عام ١٩٦٧م نص في مادته السادسة على أن المعاهدات والاتفاقات الدولية التي عقدت قبل استقلالها ٣٠ يونيو ١٩٦٠م ستظل سارية بشرط ألا تكون قد عدلت بمقتضى تشريع وطني لاحق، ونظراً لعدم صدور أي تشريع جديد في هذا الشأن أو تعديل لاتفاقية ١٨٩٤م فإنها تظل سارية المفعول وتنتقل التزاماتها إلى حكومة زائير وفقاً للمادة ٦ من الدستور.

ونظراً لأن إسهام هذه الدول الثلاث رواندا وبوروندي والكونغو في مياه النيل التي تصل إلى مصر محدود للغاية حيث تسهم بنسبة ١% من مياه النيل الواصلة لمصر، فلم تهتم بالتوصل إلى اتفاق بشأن الاستخدام المشترك لمياه النيل وبالتالي لم يكن لها مواقف مناوئة للحقوق المصرية في المياه، وأيضاً لم تنكر أيّاً منها الاتفاقيات السابقة على الاستقلال.

مع ملاحظة أن البعض قد أشار تساؤلاً عن السبب في عدم دخول دول المنبع الاستوائية (تنزانيا- بوروندي- الكونغو - كينيا)

في مفاوضات رسمية في شأن مياه النيل مع مصر والسودان ؟

وقد فسروا ذلك بالآتي:

- ١- أن هذه الدول لا تعتمد على مياه النيل كمصدر رئيس للمياه.
- ٢- نقص الخبرات في المجال الهيدروليكي والخوف من عدم القدرة على الدخول في مفاوضات ناجحة مع مصر والسودان بما يتوافر لهما من معرفة فنية وخبرات متميزة في مجال إدارة المياه.
- ٣- عدم رغبة هذه الدول في إحداث مشكلات مع مصر وذلك حرصاً على الحصول على دعم مصر في مختلف المحافل والمجالات الدبلوماسية للاستفادة من ثقلها الإقليمي والدولي.

موقف الفقه المصري من مواقف دول حوض النيل

ارتكز الفقه المصري في الدفاع عن حقوق مصر في مياه النيل، وبالتالي الرد على مزاعم دول حوض النيل أساس الالتزام بالقواعد القانونية التي أقرها القانون الدولي وعلى الأخص نظرية الحقوق المكتسبة والتاريخية.

إن نظرية الحقوق التاريخية لمياه نهر دولي معين، لها قدر بالغ الأهمية فهي دائماً ما تشكل أساساً ثابتاً للبناء الاقتصادي والاجتماعي للدول المشاطئة وعلى الأخص في حضارات الأنهار وأن أي تغيير محسوس في كيفية ذلك الاقتسام يؤدي بالضرورة إلى التأثير في الحالة الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول وذلك بفرض ثبات العوامل الأخرى ذات الصلة بتلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

إن الحقوق المصرية قد تضمنتها اتفاقيات دولية بين عدد من دول حوض النيل، وهي بذلك حقوق مكتسبة، لمصر ولا يمكن المساس بها بأي حال من الأحوال طبقاً لقواعد القانون الدولي المستقرة والثابتة، ومدرجة في اتفاقات دولية تاريخية نافذة وسارية بين عدد من دول حوض النيل.

أما بخصوص ما أثير حول اتفاقية ١٩٢٩م، والموقف الرافض لها، فقد ذهب البعض إلى أنه إذا كانت مصر قد تصرف في الماضي في مياه النيل كما تراءى لها أن تتصرف، فلم يكن ذلك إلا لأن مصر والسودان كانتا وقتئذٍ تنتظم في وحدة سياسية دولية واحدة من شأنها اعتبار النهر نهراً وطنياً لا شأن لغير مصر فيه.

من المسلم به أن اتفاقية ١٩٢٩م وضعت منهجاً يستهدف تنظيم مياه لصالح الشعبين المصري والسودان أن هذه الاتفاقية كانت اتفاقية سياسية قصد بها استخدام مياه النيل من جانب بريطانيا للانتقام من السودان بسبب مقتل السيرلي ستاك سردار الجيش المصري وحاكم السودان العام، إلا أن المؤكد أن هذه الاتفاقية جاءت منظمة لحقوق والتزامات طبيعية وتاريخية مستمدة من مبادئ مقررة عرفاً وقانوناً، ذلك أنها لم تخلق قواعد قانونية عامة بقدر اعترافها بمركز قائم منذ القدم.

نشير إلى أن البعض قد ذهب إلى أن موضوع سريان هذه الاتفاقيات من عدمه لم يحسم بعد لا قانونياً ولا سياسياً،

حيث لم يحدث على الطبيعة ما يمس أو يخفض من حصص مصر والسودان، ولم تلجأ دول المنبع إلى المساس بإيراد النيل بما يمس مصالح مصر، كما أنه لم تعرض أي من تلك الاتفاقيات أمام محكمة أو هيئة دولية قانونية للاحتكام إليها، وأن كل ما حدث أن مصر أجابت على مذكرات تنزانيا وأوغندا وكينيا لعدم اعترافهم بتلك الاتفاقيات، أجابت بأن رأيها القانوني هو أن مالم يحل محلها اتفاقية أخرى تكون قد تمت برضاء الطرفين فإن الاتفاقية الأولى تظل سارية المفعول، وظلت الأمور معلقة عند هذا الحد.

يثار تساؤل حول حقيقة مطالب هذه الدول ، هل هي مطالب حقيقية ام انها تفتعل تلك الازمة ؟

ينبغي هنا ان نؤكد اولاً ان دولة اثيوبيا هي التي تتزعم حراك دول المنبع ضد مصر ، ولا تبدو هذه الدول تعاني ، مشكلة كبيرة في توفير المياه للزراعة وان اعلنت غير ذلك ، فحجم المياه الذي توفره الامطار الموسمي يتعدى حجم مياه النيل سنوياً بمعدل ١٠ اضعاف اي ٨٠٠-٩٠٠ مليار متر مكعب .

اما الوضع المائي في مصر فإن نهر النيل هو المورد الرئيسي للمياه في مصر بحصة سنوية مقدارها ٥٥.٥ مليار متر مكعب والأمطار لا تتعدى مليار متر مكعب في السنة على الساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر وبعض مناطق سيناء فيما المخزون الجوفي في الصحراء الغربية غير متجدد ولا يسمح بأكثر من ٣-٥ مليار متر مكعب سنوياً لمدة ٥٠-١٠٠ عام. والتحلية تكلفتها عالية ولا تزيد كمياتها حالياً عن ٢٠٠ مليون متر مكعب .

مع تقلص التواجد في أفريقيا، وغيابه تماماً في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس السابق محمد حسني مبارك في أديس أبابا عام ١٩٩٥م، بدأت هذه الدول تلجأ إلى قوى إقليمية ودولية أخرى لمشاركتها طموحها نحو التنمية عبر إقامة مشروعات اقتصادية كان أهمها استغلال التدفق المائي من أجل توليد الكهرباء عبر إقامة السدود لذا فإن السدود التي تشرع إثيوبيا في تشييدها إضافة إلى سد النهضة لا تهدف بشكل مباشر إلى تخزين المياه بقدر ما تهدف إلى توليد الكهرباء لتغطية العجز أولاً وتحقيق فائض لتصدير الكهرباء ثانياً.

س ١٢ : تكلم عن حقيقة الدور الاسرائيلي في دول حوض النيل؟

حقيقة الدور الإسرائيلي في دول حوض النيل

إن النفوذ الإسرائيلي في دول حوض النيل صار حقيقة لا تقبل الجدل، وهو ما أكده البروفيسور -شلوموا هرونسون أستاذ العلوم السياسية بجامعة تل أبيب في بحث له عن تصنيف علاقات إسرائيل بالدول الأفريقية والذي جاءت فيه دول إريتريا وأثيوبيا وأوغندا والكونغو ورواندا وبوروندي وكينيا ضمن المستوى الأول في التصنيف، بما يعني أن إسرائيل تركز جهودها فعلياً على دول حوض النيل على سبيل المثال ،

تعد إريتريا أكبر قاعدة للوجود العسكري الإسرائيلي في أفريقيا تنطق بذلك حقائق ومعطيات حجم الوجود العسكري. فلقد كشفت وثيقة صادرة عن إدارة التعاون الدولي بوزارة الدفاع الإسرائيلية في شهر أغسطس عام ١٩٩٧م حول الوجود العسكري، تناولت الأرقام التالية: وجود ما بين ٥٠٠-٧٠٠ مستشار عسكري من مختلف صنوف الأسلحة لا يتولون تدريب القوات الإريتيرية وحسب، وإنما قيادة بعض الوحدات المهمة ، فقد سبق للصحف الإسرائيلية أن نشرت تفاصيل عن مهمة تطوير القوات المسلحة الأثيوبية أشرفت عليه إسرائيل بداية من عام ١٩٩٥م، حيث عملت على تنفيذ برنامج خماسي - أي خمسة أعوام-يتعين إعادة هيكلة وتنظيم وتسليح الجيش الأثيوبي ليكون قادراً على مواجهة أية تحديات من داخل القارة، الأمر الذي قد يؤثر ربما أن أثيوبيا كانت تخطط لاتخاذ خطوات بشأن ملف المياه منذ عقدين من الزمان.

🌟 وطبقاً لتلك المصادر فإن إسرائيل بدأت ومنذ عام ١٩٩٦م تضخ كميات كبيرة من الأسلحة إلى أثيوبيا شملت الطائرات نقل واستطلاع من نوع (عرابا) المنتجة في إسرائيل، كما شملت دبابات من طراز ميركافا السوفيتية والتي جرى تحسينها وكانت إسرائيل قد استولت عليها أثناء حرب ٦٧، إضافة إلى منظومات رادار وصواريخ بحرية ومنظومات صواريخ باراك وجبرائيل، وصواريخ ومدافع مضادة للطائرات.

🌟 **بالنسبة لأوغندا** ← هناك عدد كبير من المستشارين الإسرائيليين في مجال القوة الجوية والدفاع الجوي والقوات البرية والقوات الخاصة والدروع وتتراوح أعدادهم ما بين ٢٥٠-٣٠٠ ضابط، كما تحتفظ إسرائيل بعلاقات مع الكونغو ورواندا وبوروندي .

🌟 **مما سبق يتضح** ← أن حوض النيل كان ولا يزال عصباً يمنح من يتحكم به السيطرة الشاملة على ذلك الجزء الاستراتيجي من القارة، وقد أدرك الإسرائيليون ذلك، ولهذا تحركوا بين تناقضات دول الحوض كخطوة أولى وإيجاد اصطفايات أفريقية صرفة في مواجهة الدول الأفريقية العربية والإسلامية وعلى رأسها مصر .

🌟 ولعل أول فكرة اشتغل عليها الإسرائيليون باستخدام علاقتها مع تلك الدول، كانت دفع هذه الدول نحو مخطط لاستنزاف النيل عبر الخروج على معاهدة ١٩٢٩م التي تعطي لمصر الحق في الاعتراض على أي مشروع أو تصرف بمنايع النهر، حرك الإسرائيليون الأمر في بداية الثمانينيات فاستطاعت الدبلوماسية المصرية أن تتجاوز الأزمة وعملت على تطوير المعاهدة في مساع أسفرت عن قيام منظمة الأندوجو التي تتشكل من دول الحوض.

🌟 إن مشروعات الري وتوليد الطاقة على نهر كاجيرا عند المنبع حيث بحيرة فيكتوريا وأبراج بناء مشاريع مماثلة حوالي ٣ مشروعاً أثيوبياً حول حوض النيل الأزرق وغيرها، بدت كإشارات إسرائيلية أمريكية لمصر والسودان بأن مرحلة جديدة من الصراع والهيمنة قد بدأت في حوض النيل وأقصى الشرق الأفريقي، وكانت ذروة ذلك في عام ٢٠٠٣م باتفاق دول المنبع كينيا وتنزانيا وأوغندا بتشجيع إسرائيلي على الانفصال النهائي من معاهدة ١٩٢٩م، وإنشاء هيئة أفريقية بديلة ببرنامج منفرد يرسم سياسات الحوض على أسس جديدة.

🌟 **تهدف إسرائيل من وراء ذلك كله إلى:**

🌟 **أولاً:** إعادة رسم خريطة الكيانات السياسية واصطفاياتها بدأت مبكراً بأدوار سياسية وأمريكية.

🌟 **ثانياً:** استراتيجيات نجحت في بناء شبكة اتصالات وعلاقات توفر التوغل السياسي والاستخباري وتأمين الحضور العسكري الخاص عبر القواعد العسكرية والأمريكية والإسرائيلية، وبجانب ذلك كان الإسهام الإسرائيلي والأمريكي في ظهور قوى إقليمية ذات طابع عسكري مثل اريتريا، ولعل الأهم من هذا وذاك هو مخطط عزل وتحجيم الكيانات الشرق أفريقية ذات الطابع العربي والإسلامي وتحطيم جسور العلاقة التقليدية بينها وبين الجوار الإقليمي كما هو الحال بالنسبة للصومال المحاط بتوتر سياسي وميداني دائم مصدره كينيا وأثيوبيا وكذلك حال السودان المحاط بطوق عدائي تطل منه الأيدي الأمريكية والإسرائيلية منذ عقود.

🌟 مصر فهي تدفع يومياً إلى عنق الزجاجة بقوة المشاريع الإسرائيلية الأمريكية في حوض النيل. وترجع بدايات الأطماع الإسرائيلية في مياه نهر النيل إلى الام ١٩٠٣م حيث خططت الحركة الصهيونية للحصول على مياه النيل وتحويلها إلى سيناء للتوطن لمدة ٩٩ عاماً بناء على مشروع عرضه هرتزل على كرومر، ثم رفضه جارسيتن وكيل وزارة الأشغال المصرية على أسس فنية.

🌟 قد تم رفض هذا المشروع لأسباب اقتصادية وسياسية .

🌟 بدأت إسرائيل بتنفيذ مخططاتها التوسعية في منطقة البحر الأحمر نظراً لما يمثله البحر الأحمر من ممر استراتيجي لإسرائيل .

بدأت كل من إسرائيل وأثيوبيا بتطوير علاقاتهما السياسية والعسكرية والأمنية والثقافية بشكل متواصل، وهدف الدعم الأمريكي الداعم لسياسة إسرائيل وإسرائيل نفسها إلى الحد من السيطرة العربية على البحر الأحمر ودعمت إسرائيل هذا بأن وضعت شواطئ إريتريا وجزرها تحت السيطرة الأمريكية والإسرائيلية وخاصة العاصمة أسمرة، وأصبحت أثيوبيا قاعدة انطلاق لتنفيذ الإستراتيجية الإسرائيلية تجاه دول حوض النيل.

فقد استطاعت إسرائيل المحافظة على وجودها في أثيوبيا تاركة أو غير مكتثرة بطبيعة النظام الحاكم في أثيوبيا، حيث أن هدف إسرائيل في وجودها بأثيوبيا ودول حوض النيل يمثل أهمية كبيرة في سياستها الخارجية .

أما عن العلاقة المائية بين إسرائيل وأثيوبيا فقد اعتادت كل من الدولتين على إنكار هذه العلاقة ولكنها موجودة ولها مظاهر تؤيدها.

فقد اتفقت إسرائيل مع أثيوبيا على إقامة عدد من السدود على نهر النيل لتهديد مصر بقطع المياه عنها. ولكن التجربة فشلت لقيام حرب ١٩٦٧م وقطع العلاقات الإسرائيلية مع معظم الدول الأفريقية، ولكن مع معاهدة كامب ديفيد ١٩٧٨م بدأت العلاقات الأفريقية الإسرائيلية مرة أخرى وخاصة أثيوبيا، وعلى وجه الخصوص بعد أن رفضت الحكومة المصرية تنفيذ ما وعد به الرئيس السادات من إمكانية مد إسرائيل بمياه النيل عبر سيناء، فتحاول إسرائيل من خلال تعاونها مع أثيوبيا تنفيذ عدد من المشروعات التي يصل عددها إلى ٤٠ مشروعا مائيا على النيل الأزرق لتنمية الأراضي الواقعة على الحدود الأثيوبية السودانية وإنتاج الكهرباء، الأمر الذي سيحرم مصر من خمسة مليارات متر مكعب من المياه، وسوف يصل الأمر عشرات الأضعاف بعد اكتمال بناء السد الأثيوبي للألفية الثالثة والذي بدء بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ في مصر.

تعتمد المخططات الإسرائيلية لتنفيذ المشروعات في أثيوبيا في النصف الأول من الستينات للضغط على مصر ومنعها من بناء السد العالي وتقدر كمية المياه اللازمة لخدمة مشروعات الري الأثيوبية المقترحة ٨٠ مليار متر مكعب حتى نهاية القرن الحالي، وهذه الكمية تأتي على حساب مصر والسودان.

وبالفعل تم إنشاء عدة مشروعات بالتعاون بين الطرفين . أن أثيوبيا تقع في حزام الأمن الاستراتيجي لمصر وقيام أية دولة من دول حوض النيل بعمل من شأنه تهديد حصة مصر من المياه سيفرض على العسكرية المصرية أن توسع في تعريضها للأمن القومي المصري بحيث يشمل دولاً أخرى يمكنها من خلال التأثير على مياه النيل التأثير على المصالح الحيوية المصرية.

في الواقع أن إسرائيل بمخاطبتها لأثيوبيا أو غيرها من الدول في قلب أفريقيا التي تشيع الآن أن مياه النهر تشح وتهدها بمجاعات مرعبة، إنما تخاطب في الحقيقة مصر وبشكل ملتبس غير مباشر وتمارس عليها ضغوطاً وتعرض عليها صفقة ضمنية مفادها أن الجانب المصري عليه أن يسلم بنصيب من مياه النيل لإسرائيل عند المصب مقابل ألا تتلاعب إسرائيل بمجريات المياه لغير صالح مصر عند المنابع.

في محاولة دولية فاشلة تقدمت إسرائيل بمشروع قرار في مؤتمر الأمم المتحدة حول المياه، مفاده أنه يجب اعتماد المياه سلعة كباقي السلع قابلة للبيع والشراء تماماً مثل البترول، إلا أن مشروع القرار فشل في المصادقة عليه بعد أن تقدمت كل من مصر والسودان للمطالبة بإسقاطه، وقد تم إسقاطه بالفعل بعد أن وقفت غالبية الدول إلى جانب الموقف المصري السوداني، وقد أرادت إسرائيل من وراء هذا القرار تحقيق الأهداف التالية:

أولاً: الحصول على مياه النيل عن طريق الشراء من أي دولة من دول حوض النيل تستطيع إقامة علاقة واتفاق معها في هذا الخصوص.

ثانياً: تشكيل ضغط سياسي على مصر، وذلك من خلال تهديد المحور الاستراتيجي للأمن القومي المصري المتمثل في نهر النيل كلما تعارض الموقف السياسي المصري مع المصالح الإسرائيلية في المنطقة.

ثالثاً: تشكيل ضغط اقتصادي على مصر من خلال إغراقها في عملية دفع مبالغ هائلة إلى دول المنبع الأمر الذي سيؤثر على تطوير المشاريع الزراعية المصرية حيث تعمل مصر حالياً على استصلاح أراضي زراعية جديدة تقدر بثلاثة ملايين هكتار مما سيجعل حاجة مصر للمياه تزيد عن ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً وفقاً لتقديرات الخبراء المصريين.

وهكذا تبدو الأطماع الإسرائيلية في مياه النيل هي المحرك الرئيسي لسلوك أثيوبيا وكينيا وأوغندا وغيرها من دول المنبع، ويشير إلى أن إسرائيل تخطط لتفكيك التجمع الإقليمي الذي يضم دول حوض النيل العشرة تحت اسم دول الأندوجو وهي كلمة تعني الأخوة باللغة السواحلية الأفريقية، والذي عقد أول اجتماع له عام ١٩٨٣م في الخرطوم، وتسعى مصر من خلاله إلى تقوية أواصر التعاون بين دول الحوض لتوفير حالة من الاستقرار في قضية مياه النيل عصب الحياة في مصر.

يلاحظ انه ← سيبقى الخطر الإسرائيلي قائماً للحصول على مياه النيل ما لم تتدارك الدول المعنية الموقف، وتسعى لحل مشاكلها المائية عن طريق المفاوضات المشتركة وإيجاد الحلول المناسبة لكل الدول الأطراف دون السماح لأي تدخل أجنبي لا يهمه سوى الخراب والدمار والتفرقة.

جدير بالذكر ان الوجود الاسرائيلي فى اثيوبيا هو التحدى الاكبر للامن المائى المصرى حيث ان اثيوبيا بمساعدة اسرائيل تركّز مشاريعها المائية على الانهار الثلاثة التى تغذى نهر النيل .

عن الموقف الرسمى المصرى فقد وجهت تحذيرا الى اسرائيل واثيوبيا فى عام ١٩٩٠ م بعدم العبث بمياه النيل بعد تلقيها تقريراً عن أنشطة اسرائيلية فى اثيوبيا وقد ذكر وزير الدفاع المصرى ان مصر ستقابل أى محاولة للسيطرة على مياه النيل بالردع وفى تقرير لمجلس الشورى المصرى عام ١٩٩٧ م حذر من المخططات الاسرائيلية من المياه فى افريقيا للاضرار بمصالح بعض دول الحوض.

س ١٣ : وضع أهم الحقائق المتعلقة بسد النهضة الأثيوبي وغيره من السدود في دول حوض النيل؟

أهم الحقائق المتعلقة بسد النهضة الأثيوبي وغيره من السدود في دول حوض النيل

سد النهضة الأثيوبي ← أكبر السدود في قارة أفريقيا، ويعرف أيضاً باسم سد الألفية العظيم أو سد بوردر حيث يبلغ ارتفاعه ١٧٠ متر وطوله حوالي ١٨٠٠ متر وتقدر تكلفته إنشائه بحوالي ٥ مليارات دولار، أغلبها تمويل حكومي واستثمارات لشركات أجنبية.

يقطع السد مجرى النيل الأزرق أكبر فروع النيل .

يمثل سد النهضة خطراً من عدة أوجه:

١- **يتعلق بالفترة اللازمة لملء خزان السد** (٧٤ مليار متر مكعب) حتى يمكن للسد العمل بكامل طاقته ، وبالطبع تريد أثيوبيا تقليص هذه الفترة لأقصى درجة ممكنة، فبافتراض كون هذه الفترة ٥ سنوات مثلاً ، فهذا يعني استهلاك السد ل ١٥ مليار متر مكعب من الماء سنوياً على مداره سنوات تخصم من مصر والسودان بنسبة حصتهما (٣) إلى (١) بما يعنى تناقص حصة مصر السنوية بحوالي ١٢ مليار متر مكعب على الأقل لتصل إلى (٤٠ - ٤٣ مليار متر مكعب سنوياً) وهو ما يمثل كارثة بالنسبة لمصر التي تصنف كإحدى الدول الفقيرة مانياً حيث حصة الفرد أقل من ٦٥٠ متر مكعب من الماء سنوياً أي أقل من ثلثي المعدل العالمي (١٠٠٠ متر مكعب للفرد) ، كما أنه في مقابل كل مليار متر مكعب تناقص من حصة مصر المائية فإنه من المتوقع أن تخسر مصر ٢٠٠ ألف فدان زراعي.

٢- **الخطر المؤكد** وهو أن نقص مخزون المياه خلف السد العالي سيؤثر سلباً على الطاقة الكهربائية المتولدة منه بما يتراوح بين ٢٠% و ٤٠% بحسب خبراء في مجال المياه مما سيعمق من أزمة الكهرباء التي تعيشها مصر وهو خطر محتمل يتمثل في استخدام جزء من هذه المياه للزراعة بما يعنى أن حصة من مياه الخزان سيتم تفريغها لأغراض زراعية بما يعنى الحاجة لإعادة ملئها وساعتها لن تكون الأزمة متعلقة بفترة ملء الخزان فقط، ولكن بتناقص دائم في حصة مصر السنوية من مياه النيل.

٣- **الخطر الأكبر** والذي يكمن في الاستهداف العسكري للسد لأي سبب أو توظيفه لأغراض عسكرية أو حتى وجود احتمالية لانهيائه بسبب أي أخطاء في التصميم أو لطبيعة المنطقة التي أقيم فيها كما يزعم بعض الخبراء مما يؤدي إلى انهيار خزاناته لتدفق مفاجئ للمياه، الأمر الذي ينذر بفيضانات هائلة وغرق المساحات شاسعة في السودان ومصر وإحراق أضرار بالغة بالسد العالي قد تصل إلى تدميره كاملاً في حالات معينة.

🌟 **التوتر السياسي** بين مصر وأثيوبيا بسبب هذا المشروع. فقد مصر والسودان لكمية المياه التي تعادل سعة التخزين لسد النهضة والتي تتراوح من ٥ إلى ٢٥ مليار متر مكعب حسب حجم الخزان ولمرة واحدة فقط، وبالتالي لا يحتاج هذا السد سنوات لملى البحيرة بل عاماً واحداً فقط، وقد تكون أسابيع قليلة في حالة أن تكون سعة التخزين أقل من ١٠ مليار متر مكعب وفي حالة السعة الكبيرة ٦٧ مليار متر مكعب فإنه قد يحتاج إلى أسابيع قليلة من موسم المطر وهذا الفقد سواء أكان كبيراً أم صغيراً يستوجب معرفة مصر والسودان به من حيث الكمية وموعد التشغيل لأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أزمة نقص المياه في العام الأول لتشغيل السد التكلفة العالية التي تقدر بـ ٥ مليار دولار والتي من المتوقع أن تصل إلى ٨ مليار دولار.

🌟 إغراق حوالي نصف مليون فدان من أراضي الغابات والأراضي الزراعية القابلة للري والتي تعد نادرة في حوض النيل الأزرق في تكون بحيرة السد مع عدم وجود مناطق أخرى قريبة قابلة للري.

🌟 إغراق بعض المناطق التعدينية لكثير من المعادن الهامة مثل الذهب والبلاتين والحديد والنحاس وبعض مناطق المحاجر.

🌟 نظراً للتحديات الجيولوجية والجغرافية السابقة في دول منابع النيل التي أكثر ما يناسبها نمط الزراعة المطرية والتي يجب أن يزداد التعاون بين دول الحوض من أجل تقدم هذه الزراعة والاستفادة القصوى من مياه الأمطار، كما أن المشروعات المائية الكبرى لا تتعرض للانهايار نتيجة الفيضانات والتشققات الصخرية والزلازل، وعدم إمكانية نقل المياه وتوزيعها في حالة تخزينها، والحل الأمثل هو التوسع في إقامة سدود صغيرة متعددة الأغراض كهرباء ومياه شرب وزراعة بسيطة لكي تخدم أكبر عدد من المدن أو القرى التي يستحيل نقل المياه إليها من أماكن أخرى.

🌟 بالتالي فإن سد الألفية الأثيوبي الذي يتم إنشاؤه على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية والذي يقال أنه سوف يخزن ٧٤ مليار متر مكعب ليس في صالح أثيوبيا للأسباب سابقة الذكر.

س ١٤ : وضع كيفية تعامل مصر مع مشكلة المياه في دول حوض النيل؟

خيارات مصر في التعامل مع مشكلة المياه في دول حوض النيل

🌟 تعتمد مصر اعتماداً تاماً على مياه النيل في المجالات الاقتصادية والزراعية وسد حاجات السكان بنسبة ٩٧% من الموارد المائية بحصة سنوية مقدارها ٥٥,٥ مليار متر مكعب بينما الأمطار لا تتعدى مليار متر مكعب في السنة ومن ناحية أخرى فإن نهر النيل لا يمثل أهمية كبرى لباقي دول حوض النيل فلا يمثل لاوغندا أهمية إلا في مجال توليد الكهرباء وبالنسبة لأثيوبيا فاهتمامها بالنهر يتمثل في كونه مصدراً للطاقة الكهربائية وبالنسبة لدول الهضبة الاستوائية لاستخدامه في الملاحة.

🌟 مصر في حاجة ماسة لزيادة حصتها من الماء سنوياً وذلك نظراً لزيادة المطرده للسكان والتنمية الاقتصادية والزراعية، ورغم أن مصر لها حق قانوني وهو حقها التاريخي المكتسب في حصتها من المياه، والتزامها القانوني بالاتفاقيات المنظمة لنهر النيل، إلا أن هذا لا يكفي سياسياً للتعامل مع مشكلة مياه النيل، ولهذا كله فإن مصر لابد أن تواجه مشكلة المياه تلك بعدة خيارات، **ومن تلك الخيارات:**

١- **فتح باب الحوار والتفاوض مع دول حوض النيل** - وخاصة أثيوبيا- وإقناعها في الوقت الراهن بضرورة وجود بدائل علمية وفنية لسد النهضة، من خلال إنشاء مجموعة من السدود الصغيرة التي يمكن أن تولد طاقة كهربائية تعادل ما يمكن توليده من سد النهضة ولا يؤثر في ذات الوقت على إيراد النيل.

٢- **الوساطة** وذلك من خلال اللجوء لدول أفريقية مثل السودان والتي تلتزم موقفاً حيادياً حتى الآن رغم ما تمثله السدود من خطر عليها وأعلنت تمسكها بعلاقتها مع كل من القاهرة وأديس أبابا، وأيضاً اللجوء إلى قوى غربية مثل روسيا التي يمكن أن تتدخل في الأخرى في التوصل إلى اتفاق مقبول بين الطرفين وتجاوز النقاط الخلافية، أو ربما اللجوء لوساطات خليجية حيث تملك كل من السعودية والإمارات استثمارات ضخمة في أثيوبيا.

٣- **اللدوء إلى التصعيد الدولي** ← عبر رفع القضية في المحافل الدولية وهو أمر قد يندر بتفاقم المشكلة.

٤- **الخيار الرابع وهو الأهم هو التعاون** ← مع دول حوض النيل لإزالة الخلافات وتقارب وجهات النظر بين هذه الدول.

لهذا فقد عملت مصر بالتنسيق مع السودان على إجراء حوار بناء مع دول حوض النيل، وبالتعاون مع بعض الهيئات المعنية بالمياه، بهدف وضع الأمور في نصابها الصحيح، حيث جرى التأكيد في هذا المجال على ما يتم من إهدار لكميات هائلة من المياه في الأحباس العليا للنهر، سواء من خلال المستنقعات أو البحر، وأن التعاون بين جميع الدول النيلية يفسح المجال أمام التوصل إلى حلول تقيم التوازن بين الحقوق الثابتة والمشروعة المستقرة من ناحية، والتطلع إلى المزيد من الموارد المائية من مياه النهر من جانب الجميع من ناحية أخرى، وقد تم بالفعل تنفيذ بعض مشروعات التعاون التي فتحت مجالات حقيقية للتعاون بين دول الحوض.

ومن أهم هذه المشروعات:

– مشروع الدراسات الهيدرولوجية لحوض البحيرات الاستوائية هيدروميث.

أهداف مشروع الهيدروميث:

كان الهدف العام للمشروع جمع وتحليل البيانات الهيدرولوجية الخاصة بحوض بحيرة فيكتوريا وكيوجا إضافة محطات رصد جديدة، ورفع مستوى بعض المحطات القائمة لتكوين شبكة رصد مكتملة. تحديد سبعة أحواض نموذجية ودراستها دراسة مكثفة بهدف الوقوف على العلاقة بين المطر والتصرفات الناتجة منه.

- عمل مسح جوي وأرضي لبعض الأماكن المنبسطة على شواطئ البحيرات.
- استنباط طرق بحث لتحليل العوامل الطبيعية التي تدخل في الميزانية المائية.
- تدريب الكوادر الفنية من البلدان المشتركة على أعمال الرصد الهيدرولوجي.

تنفيذ المشروع:

تم إسناد مهمة تنفيذ هذا المشروع إلى منظمة الأرصاء الدولية حيث بدأت المرحلة الأولى للمشروع في يونيو ١٩٦٧م وانتهت في يوليو عام ١٩٧٢م، وبعد أن تحققت الأهداف السابقة كافة، ثم اتفقت الدول النيلية المشاركة في المشروع على استكمال تجميع البيانات الهيدرولوجية، حيث بدأت المرحلة الثانية للمشروع في مارس ١٩٧٦م، واستهدفت استمرار أعمال الرصد، ومساعدة الدول المشتركة على وضع خطط تنمية الموارد المائية، وتمهيد الطريق للحكومات المعنية في مفاوضات التخزين، وضبط النهر للحصول على أقصى فائدة ممكنة لصالح هذه الدول جميعاً.

وقد تمثلت أعمال المرحلة الثانية فيما يأتي:

- ١- تنفيذ نموذج رياضي لمشروعات أعالي النيل، للمساعدة في إيجاد الحلول لتنمية الموارد المائية.
- ٢- دراسة كل العوامل المترولوجية والهيدرولوجية وتأثيرها على ضبط البحيرات لتحقيق أقصى فائدة للدول المعنية.
- ٣- مواصلة الدراسات الخاصة بالتبخر في جميع مناطق المشروع.
- ٤- استمرار تدريب الفنيين بين الدول المشتركة في المشروع. وقد تم الانتهاء من النموذج الرياضي عام ١٩٨٠م، واستمرار العمل بإسهامات الدول المشتركة في المشروع حتى انتهاء المشروع بعد أن تحققت الأغراض التي استهدفت تحقيقها.

🌟 **قد تطورت الخطة الشاملة للتكامل على عدد من المشروعات (٢٢) مشروعاً تتعلق بخمسة محاور رئيسية على الوجه الآتي:**

- أ- الخطة المتكاملة لتخطيط مصادر المياه وإدارتها.
- ب- رفع كفاءة المؤسسات المختلفة.
- ج - التدريب.
- د- التعاون الإقليمي، وقد انطوى هذا المحور على عدد من المشروعات كان من بينها مشروع صياغة إطار قانوني ومؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل يكون مقبولاً من جميع الدول النيلية، وهو المشروع الوحيد الذي شرعت دول حوض النيل في تنفيذه بالفعل.
- هـ- حماية البيئة وتحسينها.

مشروع (٣): الخاص بصياغة إطار قانوني ومؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل:

🌟 في إطار الحرص المصري على إجراء حوار بناء مع الدول النيلية من خلال مجلس وزراء الموارد المائية لدول حوض النيل، في إطار تجمع التيكونيل، جاءت الموافقة على خطة عمل حوض نهر النيل، متضمنة عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحقيق التعاون بين دول الحوض وتعظيم الاستفادة من موارده وكان من بين هذه المشروعات مشروع (٠.٣) لوضع إطار قانوني مؤسسي للتعاون يكون مقبولاً من كل دول الحوض، ويمكن أن يقود بوصف ذلك هدفاً بعيد المدى إلى تحديد الأنصبة العادلة لكل دولة من دول الحوض، وهو المشروع الوحيد الذي تقرر البدء في تنفيذه، حيث وافق وزراء الموارد المائية لدول حوض النيل في اجتماعهم بأروشا -تنزانيا، على تشكيل مجموعة من الخبراء من تخصصات متنوعة قانونية وهندسية أساساً، تضم ثلاثة خبراء من كل دولة لتنفيذ هذا المشروع، وتقديم تقرير بشأنه إلى الوزراء، وتوصل مجلس وزراء دول حوض النيل إلى إقرار مرجعية لعمل هذه المجموعة، ورد فيها أن مهمة مجموعة الخبراء تحدد المسار والمناهج وأوجه النشاط التي تؤدي إلى تعيين الحقوق العادلة والمشروعة في استخدامات المياه في كل دولة من دول الحوض وتقديم التوصية بشأنها.

🌟 وقد قام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتمويل مشروع (٠.٣) حيث شاركت فيه جميع دول حوض النيل عدا دولة أريتريا التي قاطعت المشروع منذ بدايته ولم توقع على الوثيقة التي تم إعدادها بشأن تنفيذ المشروع، وقد بدأت مجموعة الخبراء أعمالها منذ يناير ١٩٩٧م، ولم تفرغ بعد من المهمة المكلفة به، ولم يصدر عنها أية بيانات تتعلق بما توصلت إليه خلال اجتماعه، حيث تم الاتفاق منذ البداية على عدم الإعلان عن أوجه نشاط هذه المجموعة من خلال أجهزة الإعلام قبل التوصل إلى إتمام المهام التي كلفت بها، وإقرار مجلس الوزراء دول حوض النيل التقرير الذي تقوم بوضعه في ختام أعمالها.

مبادرة حوض النيل:

🌟 عقب انتهاء المدة المحددة للتكامل في ديسمبر ١٩٩٨، قررت دول حوض النيل تطوير التعاون فيما بينهما ليشمل وضع استراتيجية للتحرك على المستوى الإقليمي بالنسبة للحوض بالكامل، وبالنسبة للأحواض الفرعية، وأسفرت اجتماعات المجلس الوزاري لدول حوض النيل عن إنشاء تنظيم جديد أطلق عليه مبادرة حوض النيل وتعرف اختصاراً بـ NB، وقد قام البنك الدولي بدعمها منذ البداية، وقامت هذه المبادرة على أساس استراتيجية للتعاون بين الدول النيلية تؤدي إلى الانطلاق من مرحلة تنفيذ المشروعات، **بهدف تحقيق الأهداف الآتية:**

- ١- تنمية المصادر المائية لحوض النيل تنمية دائمة، وبصورة عادلة لكل شعوب الحوض.
 - ٢- الاستخدام الأمثل والإدارة الرشيدة بأعلى مستويات الكفاءة لمصادر المياه.
 - ٣- التعاون بين دول الحوض بغية التوصل إلى مشروعات لفائدة الأطراف، وهو ما يطلق عليه جميع WIN-Win أي تلك المشروعات التي لا يكون تنفيذها على حساب إحدى الدول الأطراف منظوياً على حرمانهم من ميزة أو مزايا معينة.
 - ٤- القضاء على الفقر وتنمية الاقتصاد المتكامل.
 - ٥- التحرك من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.
- 🌟 يتكون تنظيم مبادرة حوض النيل NBI من أجهزة ثلاثة هي مجلس وزاري (Nile-com)، ولجنة فنية استشارية Nile (TAC) وسكرتارية (Nile sec)، وتتخذ هذه السكرتارية مقراً لها في عنتيبي بأوغندا.



القسم الثاني
(النظام القانوني للسود)



الفهرس

الصفحة

السؤال

ص ٢

س١: وضح ما مدي حق الدول في استغلال الانهار الدولية؟

ص ٣

س٢ : تكلم عن المبادئ القانونية المضابطة للحق في انشاء السدود المائية؟

ص ٤

س٣ : اكتب في الاساس القانوني للحق في الحصول علي حصة منصفة ومعقولة ؟

ص ٤

س٤ : تكلم عن عوامل تحديد الحصة العادلة والمصنفة؟

ص ٦

س٥ : تكلم عن مبدأ عدم التسبب في إحداث الضرر؟

ص ٨

س٦ : اشرح العلاقة بين مبدأ الانتفاع المنصف ومبدأ عدم السبب في احداث ضرر؟

ص ١٠

س٧ : اكتب في الالتزام بالحفاظ علي الحقوق التاريخية المكتسبة؟

ص ١٣

س٨ : اكتب في الالتزام بحماية النظام النهري؟

ص ١٥

س٩ : تكلم عن الضوابط الاجرائية لإنشاء السدود المائية علي الانهار الدولية؟

ص ١٩

س١٠ : عرف شرط الإخطار المسبق مبيناً الإلتزام بالإخطار المسبق بالتشاور؟

ص ٢٠

س١١: تكلم عن الجوانب الإجرائية للإلتزام بالإخطار المسبق والتشاور؟

النظام القانوني للسدود على الأنهار الدولية

س ١ : وضع ما مدي حق الدول في استغلال الانهار الدولية؟

مدي حق الدول في استغلال الانهار الدولية

من المسلم به أن الحضارات لم تتطور أو تنمو وتزدهر قديماً وحديثاً إلا على ضفاف الأنهار، وهذا ما يبرر أهمية الأنهار خصوصاً والمياه عموماً، فبعد أن كانت مطالب الإنسان إرواء عطشه فحسب، بدأت الحاجة للمياه تتطور بتطور الحياة، وتتصل بها اتصالاً وثيقاً، فوجد الإنسان بدأ يفكر في حقه في استغلال واستخدام هذه المياه وتجميعها وتخزينها، فجاءت فكرة السدود، وملء الخزانات، وبناء الشلالات لتوليد الطاقة الكهربائية وأصبحت عصب الحياة في الوقت الحاضر.

أولاً: مفهوم المشروعات المائية:

هي إحدى مشروعات البنية التحتية والتي تقام على ضفاف الأنهار أو على المجاري المائية وفق الضوابط القانونية الحاكمة لإنشاء مثل هذه المشروعات على الأنهار الدولية، والتي تأخذ العديد من الأشكال مثل السدود وشق الترعة والخزانات والقناطر، وسواء أقيمت تلك المشروعات داخل الحدود الوطنية للدولة أو خارج نطاق حدودها في شكل تعاون مشترك بين الدول المشاطئة معها في المجري المائي، والتي تصب بتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على كافة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية، وبالتالي على التنمية الاقتصادية لهذه الدول.

ثانياً: المقصود بالسد كإحدى أشكال المشروعات المائية:

السد ← ذلك الإنشاء الهندسي الذي يقام فوق واد أو منخفض بهدف حجز المياه عن طريق البحيرات الاصطناعية والتي تسمى بالخزانات، وتعد السدود من أقدم المشروعات المائية التي عرفها الإنسان، وعادة ما يتم تصنيفها حسب أشكالها والمواد التي استخدمت في بنائها والأهداف التي شيدت من أجلها.

ثالثاً: أنواع السدود:

يمكن تصنيف السدود من حيث ارتفاعها إلى:

١- سد قصير (يصل إرتفاعه إلى ١٥ متراً).

٢- سد متوسط (يكون إرتفاعه بين ١٥ و ٩٠ متراً).

٣- سد عالي (يزيد إرتفاعه عن ٩٠ متراً).

تصنف من حيث مواد إنشائها إلى نوعين رئيسيين: (سدود خرسانية و سدود ترابية).

تنقسم وفقاً للغرض منها إلى العديد من الأنواع ومنها :

- سدود الري ← تقوم بتخزين المياه وإرسالها للمدن أو المزارع بواسطة أنابيب كبيرة وقنوات الري.
- سدود التحكم في الفيضانات ← لتخزين المياه عند حدوث الأمطار الغزيرة للحد من الفيضانات.
- سدود الملاحة ← لتخزين المياه والإفراج عنها عند الانخفاض الشديد للمياه في النهر، حيث تمكن الزوارق من السفر صعوداً وهبوطاً على مدار السنة.
- السدود الكهرومائية ← حيث أن اندفاع قوة المياه يستغل في توليد الطاقة الكهرومائية، وتسمى بذلك تمييزاً لها عن الطاقة الكهرو - حرارية ، التي يتوقف توليدها على احتراق الفحم والبتترول والغاز الطبيعي والأخشاب. ومن هنا ارتبط توليد الطاقة الكهرومائية بوجود مجار مائية ذات وفرة في تصريفها المائي وعدم موسمية جريانها واعتدال درجة الحرارة وعدم انخفاضها إلى ما تحت الصفر حتى لا تتجمد المياه، الأمر الذي يضمن توليد الطاقة طوال أيام السنة.

المعايير الأساسية التي يجب مراعاتها عند بناء السدود المائية:

- ✓ عوامل التضاريس والجيولوجيا وغيرها من العوامل الأخرى
- ✓ يلزم قبل بناء السدود المائية جمع الكثير من البيانات والمعلومات المرتبطة بالموقع الذي سيقام عليه السد، وبعد تحديد الموقع ينصب الاهتمام بعد ذلك على إيجاد حلول فنية بشأن تحويل المجرى الأصلي للنهر تحويلًا مؤقتًا، ريثما يتم حفر الأساسات ووضع القواعد الخرسانية.
- ✓ يجب مراعاة الشروط الهندسية والجيولوجية اللازمة لبناء السدود
- ✓ معرفة الحالة التكوينية والنشاط الزلزالي لمنطقة السد.
- ✓ إجراء الدراسات الهيدرولوجية اللازمة من حيث كمية الأمطار الساقطة والمياه السطحية، وهيدرولوجية المياه الجوفية.
- ✓ مراعاة المبادئ القانونية الحاكمة لإنشاء السدود المائية، وضرورة الحصول على موافقة باقي الدول المشاطئة للنهر الدولي.
- ✓ إجراء دراسات الوضع الطبوغرافي واحتساب السعة التخزينية للسد، وقوة تحمله، والقوى الأخرى المؤثرة عليه. ولهذه المعايير قامت بعض الدول بإنشاء اللجان والهيئات الوطنية لبناء السدود، مثل اللجنة الوطنية الاسترالية للسدود الكبيرة، وتقوم هذه اللجنة بتصنيف الأخطار المحتملة قبل البدء في بناء السدود، وكيفية منع أو تخفيض الآثار السلبية.

هل من حق دولة المنبع بناء سد على مجرى النهر؟

يرى البعض أن من حق دول المنبع أن تقيم على مجرى النهر الواقع على إقليمها نفس الإنشاءات التي تشيدها دول المصب أو دول المجرى الأوسط للنهر، تأسيساً على قاعدة المساواة في الحقوق النهرية وحق الانتفاع المتماثل.

شريطة أن تقيد هذه الدول بالمبادئ والضوابط القانونية الحاكمة لإنشاء المشروعات المائية على الأنهار الدولية.

تأكيداً لهذا الاتجاه، ذهب معهد القانون الدولي في دورة سالزبورغ المنعقدة سنة ١٩٦١، في المادة الرابعة على أنه لا يجوز للدولة أن تقوم بإنشاء أشغال على مياه المجرى المائي أو الحوض الهيدرولوجي، أو الانتفاع بها بطريقة تؤدي إلى التأثير الخطير على احتمالية الانتفاع بنفس المياه بواسطة الدول الأخرى إلا بشرط تأمين الانتفاع بالمزايا المستحقة لتلك الدولة، فضلاً عن دفع التعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي لحقت بها.

لكن نظراً لعدم تماثل وضع دول المنبع ودول المجرى والمصب بالنسبة للمجرى المائي؛ حيث تشكل المياه السطحية والجوفية جزءاً من وحدة مترابطة يمكن أن تؤثر الحوادث الطبيعية أو المصطنعة التي تؤثر على الموارد المائية في أي جزء من المجرى المائي على كمية أو نوعية المياه في أجزاء أخرى منه. وبالتالي تستطيع دولة المنبع، من خلال العمل الانفرادي، أن تقلل أو تمنع إمدادات المياه عن الدول المشاطئة الأخرى، في حين لا تملك دولة المصب تهديداً مماثلاً.

يتجه رأي آخر-يؤيده الدكتور - إلى ضرورة التفرقة بين أوجه الانتفاع التي تناسب دول المنبع وأوجه الانتفاع التي تناسب دول المجرى الأوسط للنهر وأوجه الانتفاع التي تناسب دول المصب؛ فما يناسب إحداها قد لا يناسب الأخرى؛ فبناء سد على إقليم دولة المصب وهي الدولة التي ينتهي إليها مجرى النهر لن يمنع المياه عن أحد وما سيتم احتجازه من المياه سيكون مستخدماً بشكل أساسي لفترة مؤقتة ثم يصرف إلى مصب النهر وإلا سيفغمر الماء أرض دولة المصب، على عكس بناء السد في دولة من دول المنبع لأن بناءه سيحجب الماء عن الدولة التالية لها في مجرى النهر سواء أكانت دولة مصب أم إحدى دول المجرى الأوسط للنهر، فضلاً عن مخاطر انهيار السد إذا ما ارتفع منسوب تدفق المياه، مما قد يؤدي إلى أضرار جسيمة بالدولة التي تليها.

المبادئ القانونية الضابطة للحق في إنشاء السدود المائية

مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول بمياه الأنهار الدولية أو التخصيص العادل للتخصيص
مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول في ضوء اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية التي أبرمتها الأمم المتحدة عام ١٩٩٧.

تم النص في الفقرة الأولى، من المادة الخامسة، من الباب الثاني، من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية المبرمة عام ١٩٩٧، على مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول تأسيساً على أن دول المجرى المائي تهدف دائماً إلى ضرورة الحصول على أفضل الفوائد من المجرى المائي، وذلك من خلال انتفاع دول المجرى المائي ذلك في إقليمها بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة، وأن تتعاون دول المجرى الواحد فيما بينها بقصد تنمية هذا المجرى المائي. وتعد المادة الخامسة من المواد الهامة الواردة بالاتفاقية الإطارية؛ لأنها تناولت الحقوق والواجبات الرئيسية المتعلقة باستخدام المجرى المائي المشترك، والملاقة على الدول الأطراف في الاتفاقية.

المقصود بالإنصاف والمعقولة

أولاً: المقصود بالإنصاف:

العدل، والمنصف هو العادل، وتعريف الإنصاف كمصطلح قانوني يتمثل في عدم التطبيق الحرفي لنصوص القانون، حيث يجب مراعاة العوامل والظروف المحيطة بالواقع عند تطبيق تلك النصوص.

ويقصد بالإنصاف في مجال تقسيم المياه الموازنة بين الاحتياجات الفعلية للدولة، ووسائل الوفاء بها، في ضوء الظروف السائدة في كل دولة من الدول المشتركة في النهر الدولي. فالعدالة هنا تنطوي على فكرة التناسب، أي حصة واستعمال متناسبين مع عدد سكان الدولة المعنية في حوض النهر، ومع احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع حقوق الأطراف الأخرى في حوض النهر.

ثانياً: المقصود بالمعقولة:

فكرة تقيّم الأمور- من حيث مدى قبولها- على أساس من المنطق والرشد؛ فعلى سبيل المثال، يعد من غير المعقول قيام دولة فقيرة مائياً باستخدام كميات هائلة من المياه لري ملاعب الجولف، يتضح بذلك أن الهدف من الاستخدام المعقول، رفض السياسات غير الرشيدة التي ينتج عنها هدر المياه أو تلويثها. أو بمعنى آخر: يمكن تفسير الاستخدام المعقول أو العقلاني-بمعنى استغلال المياه أو أي مورد طبيعي آخر بطريقة تحافظ على المورد وتصونه لمنفعة أجيال الحاضر والمستقبل، عن طريق التخطيط والإدارة بعناية ودقة.

ثالثاً: المقصود بالحق في الحصول على حصة منصفة ومعقولة:

يعني هذا أن تلك دولة نهريّة لها الحق فوق إقليمها في جزء أو نصيب معقول ومنصف في استخدام مياه النهر والمزايا المستمدة منه، وهذا الحق مفيد بأن يكون منصفاً ومعقولاً، ولا يضر بحقوق ومصالح الدول النهريّة الأخرى، بمعنى أنه قد يترتب على استخدام مياه النهر الدولي، تعذر تحقيق جميع أوجه الاستخدام المعقول والمنافع إلى أقصى مدى لها، الأمر الذي ينجّم عنه ما يسمى بتنازع أوجه الاستخدام، وطبقاً لذلك، سوف يكون هنا كضرورة لإجراء بعض التعديلات؛ لحفظ ما لكل دولة من دول المجرى المائي الدولي من مساواة في الحقوق، إن مثل هذه التعديلات يجب حسابها على أساس الإنصاف عند عدم وجود اتفاق محدد يتناول حصة كل دولة من دول المجرى في استخدام المياه.

أي أن مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول يهدف إلى تحقيق أقصى المنافع الممكنة لجميع دول المجرى المائي وتلبية أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الضرورية وذلك بحصول كل دولة من الدول النهريّة على نصيب عادل ورشيد من الموارد المائية المتاحة. ويقع على الدول النهريّة وفقاً لذلك الالتزام بالتعاون على حماية المجرى المائي الدولي وتطويره وتنميته للأجيال القادمة. وينطوي بذلك مبدأ الاستعمال المنصف والمعقول على مفهوم نفعي، من خلال تحليل للفوائد والتكلفة بقصد الوصول إلى أقصى منفعة ممكنة والتقليل قدر المستطاع من الأضرار المرتبطة به.

س ٣: اكتب في الاساس القانوني للحق في الحصول علي حصة منصفة ومعقولة ؟

الأساس القانوني للحق في الحصول على حصة منصفة ومعقولة

تتبع المبادئ الأساسية التي يستند إليها مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول، صراحة أو ضمناً، في العديد من الاتفاقيات المبرمة بين الدول في جميع أنحاء العالم، وفي حين أن لغة ونهج هذه الاتفاقيات تختلف اختلافاً كبيراً، فإن موضوعها الموحد هو الاعتراف بحقوق الأطراف في استخدام مياه المجاري المائية وتقاسم منافعها، وهي مبادئ متساوية ومتراصة في تطبيقها.

أولاً: مبدأ المساواة في السيادة

يقصد بمبدأ المساواة في السيادة ← مساواة جميع الدول أمام القانون الدولي وتمتعها بالحقوق التي يقرها هذا القانون، والتزامها بالتزاماته، وذلك بصرف النظر عن مساحتها أو عدد سكانها أو مقدار تقدمها، لذلك، فالدولة تتمتع بالمساواة في السيادة شأن غيرها من الدول الأخرى، وتتمتع بالحقوق وتلتزم بواجباتها مع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، وبأن يكون لها الحق في أن تطبق قواعد القانون الدولي في علاقاتها مع غيرها من الدول تطبيقاً موحداً ويقوم على معيار واحد لا يميز بين دولة وأخرى.

هل المقصود بالإنصاف المساواة التامة بين الدول في الانتفاع بالمياه؟

رأت محكمة العدل الدولية، في حكمها الصادر في قضية نهر الأودر، عام ١٩٢٩، أن الإنصاف هو المساواة التامة بين جميع الدول المشاطئة في استخدام مجرى النهر بأكمله واستبعاد أي امتيازات تفضيلية لأي دولة مشاطئة في علاقتها بالآخرين. إلا إذا كانت تلك المزايا مستمدة من اتفاق مسبق، أو من قبل الحقوق التاريخية والمكتسبة. لكن هيئة التحكيم في حكم تحكيم بحيرة "لانو" رأت أن الإنصاف يتمثل في مراعاة جميع المصالح، أيّاً كانت طبيعتها التي يمكن أن تتأثر بالأعمال المزمع إنشاؤها، وإن لم تكن مطابقة للحق. (يؤيد الدكتور هذا الرأي).

ثانياً: مبدأ حسن الجوار

جاءت المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية - الإفريقية، التي تم صياغتها عام ١٩٧٣، لتؤكد في مقترحها الرابع على هذا الأساس،

حيث تم النص فيه على أنه:

١. يجب على كل دولة نهريّة أن تتصرف بحسن نية عند ممارسة حقوقها على مياه حوض الصرف الدولي، وفقاً للمبادئ الحاكمة لعلاقات حسن الجوار.
٢. بالتالي تلتزم الدول بالاحترام المتبادل للحدود الإقليمية، السيادة الوطنية والتعاون في تنظيم وإدارة المصالح المشتركة، بما يؤدي إلى الحفاظ على حق كل دولة بالانتفاع من هذه المصالح دون إلحاق الضرر بالدول الأخرى، وبصورة تؤدي إلى الانتفاع الأمثل بها.

عوامل تحديد الحصة العادلة والمنصفة

يفترض مبدأ الاقتسام المنصف لفوائد النظام المائي المشترك وجود احتياجات فعلية لدولتين أو أكثر محلها الانتفاع بمياه النظام النهري المشترك (أو الحوض المشترك)، ووجود تزاخم وتعارض بين تلك الاحتياجات الفعلية، ولمعالجة ذلك التزاخم، استقر العرف الدولي على الاقتسام المنصف للمنافع، وما يتضح من واقع الممارسة الدولية المستقرة والمتسقة أن الإنصاف في هذا المجال يتخذ صورة الموازنة بين الاحتياجات الفعلية ووسائل إشباعها والوفاء بها على أساس أهميتها النسبية في مواجهة بعضها البعض في ضوء الظروف السائدة في كل من البلاد النهرية المشاركة.

عوامل تحديد الحصة العادلة والمنصفة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة المبرمة عام ١٩٩٧:

- حددت اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية تلك العوامل، حيث تم النص في المادة السادسة منها على أنه:
- يتطلب الانتفاع بمجرى مائي دولي بطريقة منصفة ومعقولة أخذ جميع العوامل والظروف ذات الصلة في الاعتبار، بما في ذلك العوامل التالية:

التعليق:

- الكلمة الرئيسية هنا هي بما في ذلك؛ لأنها تعني أن القائمة المقدمة ليست على سبيل الحصر، ومع ذلك، لم يتم تقديم أية مساعدة بخصوص تحديد العوامل والظروف الأخرى ذات الصلة.
- هذه هي إحدى نقاط قوة العمل الإطاري؛ حيث يكون من الممكن دائماً توسيع نطاق العوامل التي يجب النظر إليها، ومع ذلك، فإنه في الوقت نفسه تمثل نقطة ضعف رئيسية؛ حيث أن توسيع النطاق على هذا النحو، يسمح للدول التي لا تحرص على التوصل إلى اتفاق حول استخدام مياه المجرى المائي باقتراح مجموعة من العوامل لا نهاية لها.

العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والمناخية والأيكولوجية، والعوامل الأخرى الطبيعية.

المقصود بالعوامل الطبيعية:

- تلك العناصر التي تؤثر على بعض الخصائص الهامة للمجرى المائي الدولي نفسه، مثل كمية ونوعية المياه، ومعدل التدفق، والتقلبات الدورية في التدفق، وهي التي تحدد أيضاً العلاقة المادية للمجرى المائي مع كل دولة من دول المجرى. وتشمل العوامل الجغرافية: مساحة المجرى المائي الدولي داخل أراضي كل دولة من دوله، وترتبط العوامل الهيدروغرافية عموماً بقياس مياه المجرى المائي ووصفها ورسم خرائط لها، وتتعلق العوامل الهيدروغرافية بخصائص المياه من حيث تدفقها وتوزيعها ومدى مساهمة كل دولة من دول المجرى في مياهها.
- ب- الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لدول المجرى المائي.
- ج- السكان المعتمدون على المياه في كل دولة من دول المجرى المائي.
- د- أثر استخدام المجرى المائي على الدول الأخرى. يتعلق هذا العامل بمدى تأثير استخدام المجرى المائي على أوجه الاستخدامات الأخرى لدول المجرى، أي حالة تداخل الاستخدامات على وجه الخصوص.
- هـ- الاستخدام القائمة والمحتملة للمجرى المائي. أكدت لجنة القانون الدولي على عدم إعطاء أولوية لأي منهما، مع التسليم بأن أحدهما قد يكون العامل المؤثر في حالة معينة.
- و- حفظ الموارد المائية للمجرى المائي وحمايتها وتنميتها والاقتصاد في استخدامها وتكاليف التدابير المتخذة في هذا الصدد.

ز- توافر بدائل أخرى ذات قيمة لاستخدام مزمع أو قائم. أشارت اللجنة إلى أن هذه البدائل قد لا تأخذ شكل مصادر أخرى لإمدادات المياه فحسب، بل أيضاً وسائل أخرى لا تنطوي على استخدام المياه لتلبية الاحتياجات المعنية، مثل المصادر البديلة للطاقة أو وسائل النقل.

-التعليق:

الكلمة التي ينبغي التعليق عليها في هذه الفقرة هي كلمة أهميته. يجب التأكيد لمرة أخرى أنه لم يتم تقديم أي مساعدة حول كيفية تقييم هذه الأهمية، وفي الواقع، هذا يجعل من المستحيل تقريباً تطبيق هذه الفقرة في موقف من المحتمل أن يكون فيه نزاع وبالتالي، سيجد المفاوضون الذين يتعين عليهم الاستفادة من هذه الفقرة أن أي تقدم قد يكون بطيئاً جداً.

من نتاج ما سبق، يمكن تقسيم العوامل التي يتم بناء عليها تحديد الحصة العادلة والمنصفة إلى أربع

مجموعات، يتم توضيحها على النحو التالي:

- ١- **العوامل الطبيعية** ← تتضمن هذه العوامل الصفات المختلفة للنهر، من حيث كمية ونوعية المياه وتدفقها الموسمي والعلاقة الطبيعية بين مجاري المياه وكل دولة من الدول المعنية بها.
- ٢- **العوامل التاريخية** ← تشمل الاستعمالات السابقة للنهر الدولي، والاستعمالات القائمة بالفعل، والمشروعات المستقبلية التي ترغب الدول النهرية في إنشائها.
- ٣- **العوامل الاقتصادية والاجتماعية** ← تتضمن العوامل التي تتعلق باحتياجات كل من الدول النهرية وفقاً لعدد السكان، ومدى إمكانية اللجوء إلى مصادر أخرى من المياه لإحلالها محل مياه النهر ونفقات ذلك، هذا مع ضرورة الحد من هدر المياه والحفاظ عليها.
- ٤- **العوامل البيئية** ← والتي تتمثل في الاستدامة المائية، والتقليل إلى الحد الأدنى من الضرر البيئي. ويتطلب الفحص الدقيق لهذه العوامل إجراء تقييم شامل ومن ثم، فإن تطوير وسائل للتقييمات ضمن إطار القانون الدولي له أهمية قصوى.

س ٥: تكلم عن مبدأ عدم التسبب في إحداث الضرر؟

مبدأ عدم التسبب في إحداث ضرر

أولاً: تعريف الضرر:

المساس بحق أو مصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي العام، يتمثل الضرر في مجال الأنهار الدولية في التأثير السلبي على حق دول المجري المائي الدولي في الانتفاع المنصف، أو التأثير على حصتها المتفق عليها سواء أكان هذا التأثير السلبي من حيث النوعية أم الكمية. ويرتبط مبدأ عدم الضرر فيما يتعلق بالموارد المائية العابرة للحدود في القانون الدولي بمبدأ الضرر ومقدار حدته، والذي قد تتسبب فيه دولة لأخرى وهو في الغالب يكون أمراً مستحدثاً لم تعتد عليه الدولة المتضررة من تصرفات الدولة المتسببة في الضرر.

١- التأثير السلبي للسدود على حقوق الدول المشاطئة الأخرى:

قديماً لم تحدث السدود تغييرات جذرية فيما يتعلق بكمية المياه أو نوعها، سواء لدول النهر الأوسط أو المصب، ولكن مع تحديث أساليب استخدام المصادر الطبيعية وزيادة نسبة الأراضي القابلة للزراعة أصبح من الممكن أن تؤدي التغيرات الناتجة عن إقامة السدود إلى إحداث تغييرات كبيرة تتجاوز ما كان مقبولاً في الماضي.

فلاشك أن تقدم الوسائل التكنولوجية واستغلالها في إقامة السدود الضخمة والمعقدة جعلت الدول تستبق في إقامة السدود العملاقة التي تمكنها من الاحتفاظ بأكثر قدر ممكن من كميات المياه، وهو ما يعود بالأثر السلبي على الدول المجاورة، مما يؤدي إلى حرمانها من استغلال نصيبها من المياه، الأمر الذي قد يخلف منازعات أكثر حدة.

٢- الأساس القانوني للالتزام بعدم التسبب في إحداث ضرر:

يعد هذا الالتزام تطبيقاً لمبدأ عدم الإضرار بالغير، وانعكاساً للمساواة في السيادة بين الدول؛ إذ يعد الإضرار بدول المجرى المائي الأخرى تدخلاً في اختصاصها بشأن المسائل الواقعة داخل أراضيها. كما أن لكل دولة من الدول المشتركة في النهر الدولي حقوق في المياه على قدم المساواة مع حقوق الدول الأخرى.

كما يستمد هذا الالتزام من **مبدأ حسن الجوار**، الذي يحث كل جار على النظر إلى مصالح جيرانه عند ممارسة سلطاته، ولا يستخدم تلك السلطات بطريقة قد تسيء إلى مصالح الجيران الآخرين. كما يحرم عليه بالنسبة لاستخدام المياه إحداث أي تغيير في الأوضاع الطبيعية أو النظام القائم، إذا كان هذا التغيير ينطوي على أضرار للجيران.

كما يجد أساسه أيضاً في **مبدأ عدم مشروعية التعسف** في استعمال الحق، الذي يعبر عنه القول المأثور، "استعمال مالك دون الإضرار بالغير".

٣- الالتزام بعدم التسبب في ضرر في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية:

تناول الشرع الحنيف أمر تنظيم المحافظة على المجتمع والبيئة؛ بوضع قواعد تشريعية يجب تطبيقها لكفالة سلامة المجتمع، ومنها ما يلي: تناول الفقهاء "قاعدة الضرر يزال"، المستنبطة من الحديث الشريف "لا ضرر ولا ضرار"، فالضرر إذا حدث يجب على النظام التشريعي المعاصر، أن يبادر إلى إزالة هذا الضرر، وقد وضع علماؤنا الأفاضل قواعد مستنبطة توضح كيفية وقواعد إزالة الضرر، وهي **كما يلي**:

- **القاعدة الأولى** ← إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما، ومعنى هذه القاعدة هو تطبيق نسبة الضرر، فيقدم الفعل الذي يحقق ضرراً أقل على الفعل الذي يحقق ضرراً أكبر، وهو ترتيب لأولويات احتياجات المجتمع التي حددها العلماء بسلم الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات، والضروريات هي ما يتصل بحفظ العقل والدين والنفس والنسل والمال.
- **القاعدة الثانية** ← "الضرر لا يزال بضرر مثله أو أشد منه"، أي لا يزال ضرر بإحداث مثله أو أكبر منه وإلا كانت تكلفة إزالة الضرر أعلى من عائده، وهي موازنة بين التكلفة والعائد الاجتماعي، يجب أن يغلب فيها الجانب الذي يحقق للمجتمع عائد اجتماعي ويدفع عنه التكلفة الاجتماعية.
- **القاعدة الثالثة** ← "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، بمعنى أن الضرر الذي يعم أخطر وأعظم من الضرر الذي يخص، بما يستلزم إذا استحکم الأمر أن يدفع بالضرر الخاص.
- **القاعدة الرابعة** ← "درء المفاسد مقدم على جلب المنافع"، أي أن وقف نشاط يؤدي إلى حدوث أضرار لحياة الأفراد مقدم على جلب مصلحة ينتج هذا النشاط.

ثانياً: معيار الضرر (الخلافاً بين دول المنبع ودول المصب حول ووضعه معيار للضرر)

تبرز فائدة تحديد معيار جسامته الضرر عند المنادين به بأنه محدد للمسئولية الدولية، حيث أنه عند هؤلاء ليس كل ضرر مرتب للمسئولية الدولية، وإنما الأضرار الجسيمة فقط هي التي ترتب مسؤولية دولية على الدولة التي سببتها، وحجة هذه الدول، فيما ذهبت إليه، تكمن في ضرورة وجود ضمان يحميها من تعسف دول أدنى المجرى المائي التي قد يصيبها الضرر من استخداماتها.

عن رأي عدم ضرورة وضع معيار للضرر "دول أدنى المجرى المائي"، فقد استند إلى أن هذه التسميات من أمثلة الضرر الجسيم أو الملموس أو الجوهرية أو غيرها، إنما هي مجرد خلافات لغوية من غير مضمون قانوني، حيث يصعب وضع معيار للضرر، وإنما يتفاوض بشأن كل حالة على حدة. وعليه، فإنهم يرون أنه يجب اتباع قاعدة القانون الخاص، المدني تحديداً، ومؤداها: إن كل فعل سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بجبره أو التعويض عنه.

تحديد معيار الضرر المرتب للمسئولية الدولية من قبل اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية التي أبرمتها الأمم المتحدة عام ١٩٩٧:

جاءت الفقرة الأولى من المادة السابعة من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لتنص على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن عند الانتفاع بالمجرى المائي الدولي.

نصت كذلك الفقرة الثانية منها على أنه متى وقع ضرر ذو شأن لدولة أخرى من دول المجرى المائي، تتخذ الدول التي سبب استخدامها هذا الضرر في حالة عدم وجود اتفاق على هذا الاستخدام كل التدابير المناسبة، مع المراعاة الواجبة لأحكام المادتين الخامسة والسادسة وبالتشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالة أو تخفيف هذا الضرر والقيام حسب الملائم بمناقشة مسألة التعويض.

ووفقاً لهذه المادة، تتحدد عتبة الضرر ذي الشأن بخطوتين:

➤ **الخطوة الأولى** ← أن تعلن الدولة الشاكية عن حدوث ضرر، وتبين مده.

➤ **الخطوة الثانية** ← تحديد ما إذا كانت دولة المنيع قد اتخذت التدابير المناسبة لمنع هذا الضرر أم لا.

التعليق على المادة السابعة من الاتفاقية:

تعد هذه المادة من أهم مواد الاتفاقية الإطارية؛ وذلك لتضمينها أحكاماً تهدف إلى منع وقوع ضرر ذي شأن على دول المجرى المائي المشترك في نفس الوقت الذي تسمح فيه الاتفاقية بالاستخدام العادل.

➤ واتجه رأي من الفقه في تعليقه على هذه المادة بأنه أياً ما كانت معايير الاقتسام المنصف فإن هذا الاقتسام يجد حده وضابطه الجوهرية في مبدأ عدم الإضرار الذي قننته المادة السابعة.

➤ قد عبرت لجنة القانون الدولي عن إدراكها أن تحقيق الانتفاع المنصف والمعقول في بعض الحالات سيتوقف على تحمل دولة أو أكثر من دول النهر الدولي قدراً من الضرر، وفي مثل تلك الحالات، يتم التوصل إلى التسويات اللازمة من خلال اتفاقات محددة.

من خلال ما سبق يمكن استخلاص وجود ثلاثة معايير للضرر في مجال الأنهار الدولية:

١- **الضرر البسيط (التافه)** ← وهذا يتعين التسامح بشأنه من قبيل حسن الجوار. هذا، لاستبعاد الحالات التي تكون من النوع الذي تنطوي عليه قضية بحيرة لانو، التي أصرت إسبانيا فيها على توزيع مياه بحيرة لانو عن طريقاً لشبكة الأصلية، ولكن وجدت هيئة التحكيم أنه بفرض إعادة المياه إلى الشبكة الأصلية فإنه لن يتأثر أي من المنتفعين وأنه في أدنى منسوب للمياه لن يحدث نقص في أي وقت.

٢- **الضرر ذو الشأن (غير الجوهرية)** ← وهذا يتعين بذل كل التدابير المناسبة لمنع وقوعه، وفي حالة وقوعه يتعين إزالته أو تخفيفه.

٣- **الضرر الجوهرية (الخطير)** ← وهذا مرفوض ويعد عملاً غير مشروع وفقاً لمبادئ القانون الدولي. من الناحية العملية، يصعب وضع معيار حاسم موضوعي للفرقة بين كل معيار، بحيث يشكل قاعدة عامة تنطبق على جميع استعمالات المجاري المائية الدولية؛ لذا فالعبرة بظروف كل حالة على حدة.

س ٦: اشرح العلاقة بين مبدأ الانتفاع المنصف ومبدأ عدم السبب في أحداث ضرر؟

العلاقة بين مبدأ الانتفاع المنصف ومبدأ عدم التسبب في أحداث ضرر الاتجاه الأول: أولوية مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول

المقصود:

يرى هذا الاتجاه أن مشروعية الاستخدام تعتمد بصفة أساسية على مدى كون هذا الاستخدام منصفاً ومعقولاً أم لا، لذلك تسعى الدول التي يسبب استغلالها للمياه ضرراً إلى الادعاء بأن استغلالها كان منصفاً ومعقولاً، وعلى الدول المتضررة أن تتسامح في هذا الضرر، حيث أن النتائج الضارة وفقاً لهذا المبدأ لا يتم تحريمها بصفة مطلقة بل تقبل في إطار عملية التقييم الشامل لوزن المعايير المتصلة بعوامل الانتفاع العادل. طبقاً لذلك، يصبح هذا المعيار كميّاً، دون النظر إلى ما يمكن أن ينجم عن سوء استخدام النهر من تلوث لمياهه أو تغيير في طبيعتها.

استند المطادون لهذا الاتجاه للأسباب التالية:

- ١- توافق هذا المبدأ مع حماية السيادة الوطنية.
- ٢- يتيح المزيد من المرونة في اتخاذ استخدامات جديدة للمجاري المائية، خاصة عند وجود استخدام مكثف لها من قبل دول المصب. حيث ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن قاعدة عدم الإضرار تمنع أي استخدام ذي معنى للمجرى المائي من قبل دول المنبع، ولكن يمكن التوفيق بين المبدأ والقاعدة بالنص على أن قاعدة عدم الإضرار تمنع فقط الضرر الجسيم أو ما شابه ذلك.
- ٣- اتصاف هذا المبدأ بالغموض وعدم الدقة يعد دليلاً على قوته؛ حيث أن الغموض يجعله قادراً على مواكبة وملاءمة الخصوصية المتعلقة بكل حوض نهري، حيث يسمح لدول المجرى المائي الواحد بتحديد العوامل والمعايير ذات الصلة التي تتوافق مع الحقائق الهيدرولوجية للمجرى المائي، كما أن هذا الغموض يفتح باب التفاوض والتشاور للاتفاق على الحقوق المائية التي تتماشى مع حاجات الدول.

الاتجاه الثاني: أولوية مبدأ عدم التسبب في أحداث ضرر

المقصود:

- كل استغلال للمياه يسبب ضرراً جوهرياً أو يسبب ضرراً للنظام الأيكولوجي يعد في حد ذاته عملاً غير مشروع، فوصفه هنا بعدم المشروعية ليس لكونه غير منصف أو غير معقول ولكن لكونه يسبب ضرراً فهو غير مشروع دون الحاجة لاستخدام معايير أو مفاهيم أخرى.
- رجحت لجنة القانون الدولي عام ١٩٩٣ أولوية قاعدة عدم التسبب في ضرر، وجلت مبدأ الاستخدام المنصف في مرحلة تالية لها، وذكرت أن من أسباب هذا القرار ما يلي:
- ١- عدم غموض وسهولة تطبيق قاعدة عدم التسبب في ضرر، مقارنة بالطابع المرن لمبدأ الاستخدام المنصف والذي يتطلب موازنة عدد من العوامل.
 - ٢- توفر قاعدة عدم التسبب في ضرر حماية أكبر للدول الضعيفة أو التي تقع أسفل المجرى.
 - ٣- مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول أقل فاعلية في حل المشاكل المتصلة بالتلوث وحماية البيئة.

الاتجاه الثالث: التآكل بين المبدأين

المقصود:

- ضرورة إعمال المبدأين معاً على نحو متوازن، باعتبار أن تقابل الحقوق والالتزامات من المقومات الأساسية والحاكمة للعلاقات الدولية على وجه العموم.
- بمعنى أنه لا يجوز للدولة المشاطئة أن تبرر استخدامها بطريقة تؤثر بعمق على مصالح شركائها في ذات المجرى المائي، بحجة أنه استخدام منصف ومعقول، ما لم يكن هناك اتفاق ينظم هذا الاستخدام. أي أن الانتفاع العادل والمنصف لن يتحقق إذا ترتب عليه ضرر ملموس لدول المجرى المائي الأخرى.

❁ لا يوجد صراع بين مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول ومبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن. بل يعتبر مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن مكماً لمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول، يتضح ذلك من تعليق رابطة القانون الدولي؛ حيث أشارت إلى أن الضرر الكبير هو ما يتعارض مع الاستخدام المعقول للمياه أو يمنعه. ووفقاً لتعليق لجنة القانون الدولي، يعتبر مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن، هو التوصل إلى نتيجة منصفة من بين المصالح المختلفة للدول المعنية.

❁ وواضح أن القاعدتين مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً وثيقاً، وغالباً ما يتم اللجوء إليهما في نفس الموقف، لأن المنازعات بشأن أحواض الأنهار العابرة للحدود، تتضمن دولاً في أعلى الحوض وأخرى في أدناه، ولكن بعض الحكومات ما زالت تصر على تفسير عبارة "دون ضرر ملموس" تفسيراً حرفياً محدوداً ومنحازاً لمصالحها القومية، فعندما يتخذ أي إجراء دون اتفاق سابق، وينجم عنه أي خفض في تدفق المياه، أو في صلاحيتها للاستعمال مهما كان ضئيلاً، تصر هذه الحكومات على أن ذلك يشكل "ضرراً ملموساً"، وهي بذلك تنكر مبدأ "الانتفاع العادل"، وإذا سار الأمر على هذا النحو إلى نتيجته المنطقية، فإن هذا التفسير لـ "الامتناع عن الضرر الملموس" سوف يناقض نفسه ويلغي ذاته.

❁ يرى اتجاه فقهي أن نهر النيل يعطي خير مثال على ذلك؛ فمن المعروف أن مصر ستمنى بكارثة إذا ما حدث أي نقص دائم وكبير في تدفق نهر النيل، وقد التزمت تفسيراً ضيقاً ومحدوداً لعبارة "دون ضرر ملموس"، وأكدت على أن هذا المبدأ يجب أن يكون المرجع القانوني المعياري، وليس مبدأ "الانتفاع العادل". ويفترض نظرياً أن إثيوبيا أرادت تنفيذ برنامج للانتعاش والتنمية الاقتصادية، يقتضي أن تبني سدّاً يزيد ارتفاعه على خمسة عشر متراً على النيل الأزرق، وهو أحد الروافد الأساسية المغذية لنهر النيل، ورأت أن تستفيد بالمياه المحتجزة داخل إثيوبيا، وهذا من شأنه أن ينقص تدفق مياه النيل إلى مصر بكمية معينة سنوياً. وافترض بعد هذا أن المصريين قرروا اللجوء إلى التحكيم لحسم القضية بدلاً من حسمها عن طريق تفوقهم في السلاح-إنهم يقيناً سوف يستجدون بمبدأ "دون ضرر ملموس"، ويفسرونه تفسيراً ضيقاً محدوداً (علاوة على التمسك بنظرية السيادة المقيدة)، وسوف يرفضون الحجج الإثيوبية القائمة على الحقوق التي يمنحها لهم مبدأ "الانتفاع العادل" ونظرية "السيادة المطلقة". ولو ساد مبدأ "دون ضرر ملموس" سواء بناء على حكم محكمة أو فرض القوة العسكرية، فسوف ينتفي مبدأ "الانتفاع العادل". وفي الوقت ذاته ستحرم إثيوبيا من حقها المشروع في التنمية الاقتصادية، وهو من شأنه أن يلحق بها "ضرراً ملموساً". والعكس بالعكس؛ فلو أن الموقف الإثيوبي هو الذي ساد، فإن مصر هي التي سيلحق بها "ضرر ملموس". وفي مثل هذه الحالة فإن الحكم بأي من الرأيين سيكلف ثمناً اجتماعياً باهظاً. وإذا كان النجاح في الاستجداد بمبدأ "دون ضرر ملموس" بسبب خسارة اجتماعية كبيرة، ويلحق ضرراً جسيماً بالحقوق الاقتصادية والقانونية لطرف آخر وهذا أمر ممكن كما هو واضح إذن فقد ناقض المبدأ نفسه.

❁ بالتالي، يرى جانب من الفقه، أنه يتذعر وضع قواعد جامدة للمواءمة بين المبدئين، ووجوب دراسة كل حالة على حدة، وأخذ مختلف الظروف المحيطة بالدول الواقعة على مجرى النهر الدولي في الاعتبار وصولاً إلى حلول عادلة مقبولة.

س٧: اكتب في الالتزام بالحفاظ علي الحقوق التاريخية المكتسبة؟

الالتزام بالحفاظ على الحقوق التاريخية المكتسبة

١- تعريف الحقوق المكتسبة أو الحقوق والحصص التاريخية:

❁ **يقصد بالحقوق المكتسبة وفقاً لأحكام القانون الدولي** ← أنها الحقوق التي اكتسبتها الدولة بمقتضى اتفاق أو عرف دولي، ولا يجوز وضعها موضع الشك أو سحبها منها إلا بموافقتها ورضاها وفق اتفاق جديد.

❁ الحقوق التاريخية، فقد ذهب البعض إلى أنها الحقوق التي كانت تتفق والوضع القانوني، ثم حدث تطور أو تعديل لاحق للقوانين، لكن هذا التطور أو التعديل لا يجوز أن يؤثر في الحقوق التي تم استخدامها منذ أمد طويل، أو أن هذا المصطلح يستخدم عادة للدلالة على السند التاريخي المخالف للقانون والذي تدعي الدولة بمقتضاه اختصاصاً غير قانوني في الأصل، ولكن الجماعة الدولية تخض لهذا الاختصاص وترضاه، فيتحول السند التاريخي إلى سند قانوني صحيح نتيجة هذا الإذعان والرضا.

❁ في مجال الانتفاع بمياه الأنهار الدولية فتعرف الحقوق المكتسبة بأنها: الحقوق التي تنشأ عن الاستغلال المتواتر لفترة طويلة من الزمن دون اعتراض باقي دول مجرى النهر، بحيث تصبح هذه الحصة ذات أهمية ومفيدة في حياة الدولة المستفيدة، بما ينشئ اقتناعاً عاماً بأن هذه الحقوق واجبة الحماية، وبالتالي يصبح العرف والعنصر الزمني عنصري تكوين هذا الحق، وهو ما يعني أن أية دولة نهريّة تستخدم قدراً معيناً من مياه النهر المشترك على نحو ظاهر ولفترة طويلة نسبياً، على نحو يجعل اعتمادها عليه أمراً مسلماً به وحيوياً بالنسبة لها، ودونما اعتراض أي من الدول النهريّة الأخرى الواقعة على ذات المجرى المائي، يصبح لها الحق في الحصول دوماً على هذا القدر الذي اعتادت الحصول عليه، ولو لم يكن هناك اتفاق قانوني يحكم هذا التقاسم، بل ويتعين على دول النهر الأخرى احترام هذا الحق وعدم المساس به بالتأثير على الحصة المكتسبة للدولة كما أو كيفاً؛ ببناء السدود والخزانات على مجرى النهر.

يتضح من التعريف أن القانون الدولي العرفي يشترط توافر ثلاثة شروط لاكتساب الحق التاريخي وهي:

١. وجود ممارسة ظاهرة ومستمرة.
٢. تستمر فترة زمنية كافية.
٣. وجود ما يسمى بالتسامح العام أو التسليم أو الرضاء السلي من جانب الدول الأخرى.

٢- الأساس القانوني لمبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة:

❁ تتمتع الدول النهريّة أو الواقعة في حوض نهر دولي واحد بحقوقها المكتسبة هذه استناداً إلى قاعدة عرفية مستقرة في القانون الدولي العام تقضي بأن "لكل ما في حوزته". وهناك من ينظر إلى هذه القاعدة بوصفها من أهم أسس تحقيق السلم والأمن الدوليين-العالميين أو الإقليميين-لصلتها الماسة بالمصالح المباشرة للدول التي تعتمد على مياه الأنهار الدولية في نموها الاقتصادي والاجتماعي، فالاستغلال المتواتر، لفترة طويلة، ودون اعتراض من جانب باقي دول مجرى النهر الأخرى يخلق حقوقاً مكتسبة واجبة الحماية، حيث إنه يكفي على أنه يمثل قبولاً أو اعترافاً ضمناً بأحقية الدول المعنية في حصتها من الموارد المائية للنهر، طبقاً لما يكشف عنه الاستغلال المتواتر.

❁ يرجع الأخذ به إلى عدة دوافع، أهمها وأسمها الدوافع الاجتماعية؛ فالحياة الدولية لن تكون ممكنة إذا لم تقبل الدول فيما بينها هذا الالتزام؛ لعدم تحقق الاستقرار القانوني.

٣- الحقوق التاريخية المكنسة في ضوء اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية التي أبرمتها الأمم المتحدة عام ١٩٩٧:

جاءت اتفاقية الأمم المتحدة للاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية المبرمة عام ١٩٩٧، ولم يرد بها ذكر صريح لعبارة الحقوق التاريخية أو المكتسبة للدول الواقعة في حوض النهر الدولي، وإنما وردت صياغة تشير إلى أن هذه الاتفاقية لا تؤثر على حقوق والتزامات دول المجر المائي الدولي نتيجة لاتفاقات يكون معمول بها، وعلى أن ينظر في اتساق الاتفاقات السابقة مع المبادئ الأساسية الواردة في الاتفاقية. يتضح بذلك أن الاتفاقية قد أولت اهتماماً كبيراً بعوامل الثبات والاستقرار في كل ما يتعلق بتنظيم الانتفاع بموارد المجاري المائية الدولية في غير الأغراض الملاحية باعتبارها أي العوامل المذكورة من أولى مقومات حفظ السلم والأمن الدوليين والإقليميين على حد سواء، وذلك على حساب الرغبات العارمة لدى بعض الدول النهرية، وبخاصة دول المنابع، في عدم الاعتراف بالاتفاقيات القائمة والمطالبة بإلغائها كلية، لكن الاتفاقية مع ذلك تركت الفرصة للدول الأطراف في اتفاقات قائمة أن تنظر إذا رغبت وعلى أساس اختياري تماماً في إمكانية تحقيق اتساق الاتفاقات القائمة مع القواعد العامة الواردة في الاتفاقية الإطارية الجديدة، وذلك من خلال دعوتها الدول الأطراف إلى التفاوض والتشاور، بل والتعاون من أجل الوصول إلى الاستفادة القصوى بموارد المجرى المائي الدولي المعني.

لكن- على الجانب الآخر- قد يستنتج من تأكيد الاتفاقية على مبدأ الاستخدام العادل بأن الاتفاقية مالت إلى العدول عن القدسية المطلقة لمبدأ الحقوق المكتسبة، والدعوة إلى إعادة النظر في التوزي القائم للأنصبة بين الدول، بما يحقق الاستخدام العادل لمياه المجرى المائي الدولي فيما بين دوله، بدلاً من المحافظة على الوضع الراهن، ولذلك فإن الدول المتمسكة بأنصبتها الحالية لن تقبل بسهولة التفاوض بشأن إعادة توزيع الأنصبة، إذا خشيت أن يسفر إعادة النظر في توزيع الأنصبة عن انتقاص لحقوقها المكتسبة، بينما الدول غير القانعة بأنصبتها الحالية يمكنها أن تجد في هذه النصوص ما يجعلها تطالب بمراجعة توزيع الأنصبة، خاصة بالقياس إلى احتياجاتها المستقبلية من المياه، يتضح مما سبق عدم وجود موقف واضح وقاطع وصريح من جانب الاتفاقية بشأن مبدأ الحقوق المكتسبة.

٤- الخلاف بين الدول النهرية فيما يتعلق مبدأ الحقوق التاريخية أو المكنسة:

عند التفاوض بين مختلف الدول بشأن تنظيم استخدام مياه النهر، يتم اعتماد عاملين رئيسيين، هما **العامل الأول** ← الطبوغرافيا (أي السمات السطحية للإقليم وتضاريسه)، **العامل الثاني** ← تاريخ المنطقة، وهذان مبدأان معترف بهما صراحة أو ضمناً في القانون الدولي، دون ترجيح لأحدهما على الآخر.

ترتبط الطبوغرافيا بالتاريخ ارتباطاً وثيقاً، فعادة تسبق المناطق الواقعة باتجاه مصاب الأنهار غيرها في التطور، بفضل قيام الزراعة واستقرارها على ترسبات التربة الغرينية والأراضي شبه المنبسطة، وتتطور حياة البيئة الحضرية، وترتفع الكثافة السكانية، وحينئذ يشتد استغلال المياه السطحية ومستودعات المياه الجوفية قرب مصاب الأنهار، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار أنماط استخدام المياه والأراضي، على النحو الذي يجسده المبدأ القانوني للحقوق المكتسبة.

في القرن العشرين، ومع النمو السكاني السريع -المرتبط بالتوسع الزراعي الرأسي والأفقي- اضطر السكان إلى استزراع أعالي الأنهار والسكنى بها، مما أدى بالفعل لوقوع صراعات مصالح أو التهديد بنشوب هذه الصراعات ويلاحظ أنه عندما تكون متطلبات سكان أعالي النهر من المياه متواضعة، فإن أقرانهم عند المصاب لا يبالون بهذه المتطلبات، سواء استندت إلى تبريرات عرقية أو دينية، أو إلى مبادئ القانون الدولي.

مع زيادة استهلاك المياه من قبل سكان أعالي النهر قرب المنابع، وبداية الصراع على المياه، بدأ سكان أدنى النهر عند المصب يركزون على مبدأ الحقوق المكتسبة بينما حاول سكان أعالي النهر تفنيد هذه الدعوى، ارتكازاً على مبدأ "الأسبق هو الأحق"، واعتماداً على قدرة التقنيات الحديثة المتاحة لتخزين المياه ونقلها، وهكذا نجد أننا بصدد موقفين أساسيين للتفاوض، تترتب عليهما نتائج هامة، إما أن نحافظ على التعاون بين الطرفين أو تبدده، فالأطراف الموجودة بالحوض الأدنى تصر على مبدأ الحقوق المكتسبة وتلبية الاحتياجات القائمة بالفعل، وتنادي بإقامة نظم تعاونية ملزمة للحد من استخدام المياه في أعالي النهر، ضماناً لاستمرار إمداد الحوض الأدنى بالمياه، وعلى الصعيد الآخر تعترض دول أعالي الحوض محتجة بسيادتها وحقوقها المطلق في أسبقية استخدام مياهها على أراضيها، مشيرة إلى ضرورة إجراء تطوير تام لمناطق حوض النهر التي عانت من الإهمال طويلاً.

كما يتجه رأي فقهي إلى أن هناك ميل إلى حدوث تغيير في المواضع أثناء المفاوضات من "الإستناد إلى الحقوق" إلى القيم "القائمة على الاحتياجات"، ويرى أنه من الصحيح أن تبدأ المفاوضات على أساس التوزيع القائم على الحقوق؛ بمعنى حق كل دولة مشاطئة في الحصول على حصة معينة تعتمد على الهيدروغرافيا أو التسلسل الزمني للاستخدام، لكن في اتفاقيتي عام ١٩٢٩ و ١٩٥٩ تم تحديد الحصص على أساس الاحتياجات المحلية والتي تتمثل في الزراعة وتزايد عدد السكان.

وتابع هذا الرأي القول بأن المبادئ القانوني العامة تركز على صيغة ما من العلاقات بين دول المنبع مقابل دول المصب، سواء تم تعريفها في اتجاه متطرف باعتبارها سيادة مطلقة مقابل السلامة النهرية المطلقة، أو على نحو أكثر اعتدالاً باعتماد الاستخدام المنصف مقابل الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن. ومن الناحية العملية تحمي الكثير من المعاهدات الاستخدامات السابقة وبشكل عام يتم تفضيل احتياجات دول المصب، على سبيل المثال، فإن ست معاهدات لحوض النيل وقعت بين عامي ١٨٩١ و ١٩٥٩، تشمل جميعها حماية استخدامات مصر الهيدروليكية السابقة، وعلاوة على ذلك، فإن اتفاقيات المياه بين الولايات المتحدة وكندا، والولايات المتحدة والمكسيك تتضمن جميعها شروط الاستخدام المسبق، وتابع القول بأنه ربما تأتي هذه الأسبقية كنتيجة لملاحظات:

الملاحظة الأولى - أن الحقوق تفسح المجال للاحتياجات.

الملاحظة الثانية - أن الاستخدامات السابقة محمية بشكل عام؛ بسبب وجود زراعة مروية أكبر، أو تزايد أكبر في عدد السكان، ولأن الممارسات الزراعية سبقت الحاجة إلى الطاقة الكهربائية، وبالتالي، تطالب دول المصب بقدر أكبر من المياه، سواء تم قياس ذلك بالاحتياجات أو بالاستخدام السابق لنظام الدفق.

٥- أمثلة تطبيقية للتأثير السلبي للسدود على الحقوق التاريخية أو المكنسية:

أ- بالنسبة لنهر الفرات:

أنشأت سوريا "سد الثورة" في إبريل عام ١٩٧٥، ويروي هذا السد (٦٤٠) ألف هكتار من الأراضي الزراعية وكذلك توليد أكثر من ٦٠% من الطاقة الكهربائية السورية، حيث تبلغ طاقته ٨٠٠ ميجا-واط، كما يستطيع سد الثورة تخزين أكثر من واحد وأربعين مليون متر مكعب من المياه؛ حيث خلف سد الثورة وراءه بحيرة الأسد الصناعية الضخمة التي تبلغ مساحتها ٦٤٠ كم^٢.

قد أدى بناء هذا السد إلى انخفاض منسوب مياه نهر الفرات على نحو ملحوظ بعد بدء العمل وتخزين المياه في بحيرة الأسد، الأمر الذي أثار أزمة كبيرة بين سوريا والعراق، تدخل على إثرها مجلس جامعة الدول العربية، وكان العراق قد طالب بحوالي ستة عشر مليار متر مكعب من المياه وهي حصته التاريخية.

دفعت السلطات السورية بأن السد ليس السبب في ذلك النقص في كمية المياه، وإنما انخفاض المنسوب في النهر بشكل عام؛ بسبب حجز كميات ضخمة من المياه في الأراضي التركية.

وخلال للنزاع أنشأ مجلس الجامعة لجنة وساطة تقنية في الثاني والعشرين من أبريل عام ١٩٧٥؛ لتقديم الحلول المناسبة لاحتواء الأزمة ولكن هذه اللجنة لم تستطع الوصول إلى حل مناسب، الأمر الذي دعا المملكة العربية السعودية للتوسط بين الدولتين وإقناع الجانب السوري بالسماح بترك كمية إضافية من المياه تنساب إلى الأراضي العراقية، وما زالت المشكلة حتى الآن تستعصي على الحل لاسيما بعد أن بلغ عدد السدود المشيدة في سوريا حوالي ١٢٥ سداً، وبلغ على إثرها أن أصبح أكثر من نصف السوريين يعيشون في المناطق الزراعية وبلغت مساحة الأراضي السورية المستصلحة حوالي ٢٤٠ ألف هكتار، ولكن يظل العائق الرئيسي أمام التنمية في سوريا هو مشاريع السدود الضخمة التي تقيمها تركيا والتي تسبب في أحيان كثيرة ليس فقط نقص كميات المياه بل أحياناً انقطاعها كلياً.

ب- بالنسبة لنهر دجلة:

فعلى الرغم من صعوبة استغلال الحكومات التركية المتعاقبة لنهر دجلة؛ لأن القسم الأكبر من الأراضي التي يجري فيها النهر في تركيا هي مناطق جبلية وعرة؛ إلا أن هذه الحكومات حاولت قدر الإمكان استغلال النهر في الأماكن السهلة الواقعة بين الهضاب والسلاسل الجبلية للتحكم في مياه النهر، وقامت بإنشاء مجموعة من السدود وصل عددها ٣٣ سداً وقدرت سعتها التخزينية بحوالي اثنين وعشرين مليار متر، الأمر الذي يضر قطاعاً بحصص دول المصب لاسيما العراق.

ومن ناحية أخرى، فإن بعض روافد نهر دجلة كرافد الزاب الصغير، ونهر ديابي تتغذى من الأراضي الإيرانية، وقد قامت إيران كذلك بإنشاء مجموعة من السدود المختلفة على تلك الروافد وحجزت بالتالي كميات كبيرة من المياه، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على حصص العراق وقلص المساحات المزروعة من الأراضي في المحافظات التي يمر بها النهر.

وقد دخلت العراق في نزاعات حادة على جهتين، مع سوريا وتركيا من جهة، ومع إيران من جهة أخرى. **فعلى المستوى التركي السوري:** عقدت العراق عام ١٩٧١ بروتوكول التعاون الاقتصادي الفني مع تركيا، الذي أكد في مادته الثالثة على أن تقوم تركيا عن طريق السلطات المختصة بتأمين حاجات العراق وسوريا من المياه.

وفي عام ١٩٨٠ أبرمت كل من العراق وتركيا بروتوكولاً للتعاون الاقتصادي والفني وانضمت إليه سوريا عام ١٩٨٣، أكد الفصل الخامس من هذا البروتوكول على إنشاء لجنة مشترك للمياه الإقليمية تكون مهمتها دراسة الشئون المتعلقة بالمياه واقتراح الأساليب المناسبة التي تضمن كمية المياه المنصفة والعدالة التي تحتاجها البلدان الثلاثة من الأنهار المشتركة على أن ترفع مقترحاتها إلى الجهات العليا للنظر فيها على المستوى الوزاري.

س ٨: اكتب في الالتزام بحماية النظام النهري؟

الالتزام بحماية النظام النهري

أولاً: التأثيرات البيئية للسدود في المنطقة الجغرافية المحيطة داخل دولة السد وخارج حدودها:

على الرغم من الفوائد المترتبة على بناء السدود والمتمثلة في ضبط جريان النهر، والتخفيف من خسائر الفيضانات السنوية، واستغلال ما توفره من مخزون المياه وتوليد الكهرباء للنمو الاقتصادي، فإن ذلك لا يتأتى دون حدوث تأثيرات بيئية عديدة في المنطقة الجغرافية المحيطة داخل دولة السد وخارج حدودها، ومنها ما يلي:

١. التغيرات المناخية والبيئية والإيكولوجية نتيجة احتلال بحيرة السد لمساحات كبيرة من الأراضي التي لا تخلو من الموائل الطبيعية البرية والنهرية ومراعيها.
٢. غرق الأراضي الزراعية والمسكن وكثير من الآثار التاريخية ومكامن الثروات الطبيعية التي قد توجد في حيز منطقة البحيرة.
٣. التهجير القسري للسكان الأصليين وفصلهم عن تراثهم الحضاري والثقافي إلى مناطق بعيدة عن موطنهم دون تهيئتهم اجتماعياً وثقافياً وسكنياً لحياتهم الجديدة في هذه المناطق، علاوة على مسألة التعويضات عن الأضرار في ممتلكاتهم الخاصة.
٤. حرمان الأراضي الزراعية خلف السد من مواد الفيضان المخصصة للتربة، وأثر تعويض ذلك بالمبيدات الكيميائية على صحة البيئة والسلسلة الغذائية نتيجة تراكم الملوثات في التربة والمزروعات والحيوانات التي يتغذى عليها الإنسان.
٥. تزايد عملية النحر المائي حول قواعد المنشآت والأعمال النهرية.
٦. زيادة تراكم المخزون الميت من الطمي ببخيرة السد يؤدي بالإضافة إلى فقد جزء من السعة التخزينية وأثره على الحياة النهرية من الأسماك وغيرها، يؤدي إلى تآكل الشواطئ في دلتا النهر نتيجة فقد التوازن الطبيعي في الإرساب بين النهر والبحر.

مثال تطبيقي للتأثير السلبي للسدود على النظام النهري: (الأثر السلبية على النظام النهري لنهر السنغال):

(أ) الآثار السلبية على الحياة البرية والحيوانية:

لم يتبق سوى القليل جداً من الحيوانات الضخمة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على طول وادي نهر السنغال، إن محمية دجودج الوطنية للطيور المشهورة عالمياً، وهي إحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو، والتي تعتبر موئلاً رطباً يشتهر بهجرة الطيور إليه، بالإضافة إلى الطيور المقيمة التي تضم حوالي ثلاثمائة نوع، تسبب الخسارة الكبرى للسهول الفيضية نتيجة تشييد السدود بتأثير سلبي على المدى الطويل على الطيور المهاجرة.

على طول نهر السنغال وفي جميع أنحاء اساحل، ينتشر الرعاة الرحل ومواشيهم في المناطق الداخلية بعيداً عن السهول الفيضية خلال موسم الأمطار والعودة خلال موسم الجفاف، وفي السنوات شحيحة الأمطار تعد السهول الفيضية الملاذ الوحيد، مما يسمح للحيوانات بالبقاء حتى الأمطار القادمة، ومن المتوقع أن يؤدي الري والسدود والطاقة الكهرومائية إلى تقليل الفيضان إلى ثلاثين ألف هكتار، بالإضافة إلى فقدان الكلا، أدى الوجود الدائم للمياه الراكدة خلف سد دياما إلى انتشار الأمراض الطفيلية، كما أن وباء حمى الوادي المتصدع، الذي انتشر عند ملء خزان دياما تسبب في خسائر كبيرة للثروة الحيوانية.

(ب) آثار سدود نهر السنغال على الزراعة "كساد الفيضانات":

أدى كساد الفيضانات نتيجة تشييد السدود على نهر السنغال إلى انخفاض نسبة المراعي المتاحة بشكل كبير، كما أن تواجد الفيضانات كان له أهمية لتغذية المياه الجوفية، وإنتاج الأسماك، وترسب الرواسب الغنية في السهول الفيضية المشكلة الأخرى، تمثلت في الإفراج غير المنتظم للمياه من سد "مانانتالي" الذي أدى إلى إغراق الكثير من الأراضي الزراعية، مما جعل الزارعين أكثر عرضة للخطر نتيجة لتعطل الزراعة الناتجة عن الفيضانات، مما أجبر العديد من الأسر الزراعية في الوادي الأوسط على الهجرة إلى دكار والاعتماد على الأنشطة التجارية والعمالة بأجر.

(ج) ترتب على هذه السدود العديد من الآثار السلبية الأخرى والتي تتمثل بعضها في:

أثر سد مانانتالي بشكل كبير على الوظائف الحيوية للنهر، وأدى إلى خفض الصيد بشكل كبير.

كما تسبب هذا السد في فقدان الكثير من الغابات المنتجة على طول مجرى النهر.

عندما تمت تعبئة سدي دياما ومانانتالي، انتشرت العديد من الأمراض مثل البلهارسيا والمalaria.

ثانياً: الالتزام بحماية النظام النهري في ضوء اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية التي أبرمها الأمم المتحدة عام ١٩٩٧:

نصت اتفاقية الأمم المتحدة المبرمة عام ١٩٩٧، في المادة الأولى منها على استخدام المجاري المائية الدولية وذلك في غير الأغراض الملاحية، وكذا على تدابير الحماية والصون والإدارة المتصلة باستخدام هذه المجاري المائية، ويلاحظ أنه لا يوجد اختلاف بين النص الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي عام ١٩٩٤، وبين النص الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام ١٩٩٧، سوى إضافة كلمة "الحماية" وبذلك أصبت الاتفاقية تسري كذلك على تدابير الحماية، ولا تقتصر على تدابير الصيانة والإدارة فقط . وتم النص كذلك في المادة العشرين من ذات الاتفاقية: على أن تقوم دول المجرى المائي، منفردة أو مجتمعة، بحماية النظم الأيكولوجية للمجاري المائية الدولية وحفظها.

بهذا النص تضع المادة التزاماً عاماً ذا شقين الأول يتعلق بحماية النظم الأيكولوجية للمجاري المائية الدولية، والثاني يتعلق بحفظها، ويلاحظ أن اللجنة قد استخدمت تعبير النظم الأيكولوجية بدلاً من تعبير المجرى المائي، مشيرة إلى أن تعبير البيئة قد يمتد ليشمل المناطق المحيطة بالمجرى والتي ليست لها صلة وثيقة بحماية النهر وحفظه، أما تعبير النظم الأيكولوجية فيعني وحدة أيكولوجية تتألف من عناصر حية وأخرى غير حية تعتمد على بعضها البعض وتؤدي وظائفها كجماعة. وقد أشارت لجنة القانون الدولي، في تعليقها على مفهوم الحماية الكافية لمجرى النهر الدولي وموارده، بأنه يشمل كافة تدابير الصيانة والأمن ومكافحة الأمراض المتصلة بالمياه، وكذلك الضبط بالمعنى التقني والهيدروليكي مثل تنظيم التدفق، ومكافحة الفيضانات، والتلوث، وتخفيف الجفاف، ومكافحة تسرب الأملاح. وهذه التدابير من الممكن أن تكون تدابير مشتركة بين دولتين أو أكثر، أو تدابير منفردة من جانب دولة واحدة.

ثالثاً: مقترحات نسحق إدارة السدود:

١. فيما يتعلق بحماية البيئة: يقترح أن يكون لدى الحكومات الوطنية تشريعات صارمة لتقييم التأثير البيئي، بالإضافة إلى التنفيذ الفعلي لها ورصد تدابير تخفيف الأثر وتدابير الحماية البيئية للسدود الكبيرة.
٢. وفيما يتعلق بالآثار الاجتماعية: يجب تعديل مدفوعات التعويض لتشمل جميع السكان المحليين، من خلال اعتراف أفضل بالضحايا والآثار المترتب على بناء السدود، بالإضافة إلى ذلك، يتعين على صانعي السياسات أن يأخذوا بعين الاعتبار الشواغل المتعلقة بالعدالة التوزيعية، فيما يتعلق بتوفير الكهرباء وخفض أسعارها للأشخاص المتضررين من السدود على النحو الوارد في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

س ٩: تكلم عن الضوابط الاجرائية لإنشاء السدود المائية علي الانهار الدولية؟

الضوابط الإجرائية لإنشاء السدود المائية على الأنهار الدولية

مبدأ الالتزام بالتعاون

ترجع أهمية مبدأ التعاون بين دول المجرى المائي الواحد إلى أن المجرى المائي هو مورد طبيعي مشترك بينها، يقتضي حسن النية والترفع عن جميع الخلافات بينها للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للتعاون من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل لذلك النهر، ويتضح أهمية هذا الالتزام أيضاً في أنه يوفر فرصة للكشف المبكر عن الخلاف المحتمل بين الدول المتشاطئة، وبالتالي محاولة إيجاد وسائل منعه قبل أن يتحول إلى صراع.

وتأتي أهمية التعاون بوصفه إحدى المبادئ الأساسية والجوهرية التي يستند إليها التنظيم القانوني للاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية ولا يمكن أن يتحقق الاستخدام العادل والمعقول للمجاري المائية الدولية دون وجود قنوات اتصال فيما بين دول المجرى المائي لحل أوجه التعارض القائمة أو المحتملة بين دول المجرى المائي.

ويمكن للتعاون في مجال المياه الدولية أن يوفر عنصراً حيوياً للتنمية الاقتصادية الواسعة والأمن الإقليمي. وتمت أكبر التدخلات في إدارة المياه من قبل البنك الدولي، التي يعود تاريخها إلى معاهدة مياه نهر السند لسنة ١٩٦٠، وتمتد إلى المشاريع الحالية بما في ذلك مشروع مياه المرتفعات في ليسوتو والمبادرات الإقليمية لنهري ميكونج والنيل تقع ضمن هذه الفئة.

انطوت المادة الثامنة من اتفاقية الأمم المتحدة المبرمة عام ١٩٩٧ على الالتزام بالتعاون بين دول المجرى المائي المشترك، وتبين الفقرة الأولى من المادة الثامنة أسس التعاون وأهدافه بشكل عام فقد نصت على أن (تتعاون دول المجرى المائي على أساس المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والفائدة المتبادلة وحسن النية من أجل تحقيق الانتفاع الأمثل من المجرى المائي الدولي وتوفير الحماية الكامنة له).

وبطريقة مشابهة إلى حد ما، تقضي اتفاقية الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا المبرمة عام ١٩٩٢، أن تتعاون الأطراف المشاطئة على أساس المساواة والمعاملة بالمثل من أجل وضع سياسات وبرامج واستراتيجيات منسقة تهدف إلى منع الآثار العابرة للحدود ومراقبتها والحد منها، ووفقاً لنهج هذه الاتفاقية، تتطلب العملية التشاركية لتقييم العلاقة في الحوض الدولي تعاوناً بين القطاعات، بين المسؤولين والخبراء من البلدان التي تشارك في الحوض، بالإضافة إلى ذلك، فإن التشاور مع مختلف أصحاب المصلحة، مثل صناع القرار المحليين، وسلطات التخطيط، له أهمية قصوى من أجل ضمان نهج الترابط للاحتياجات والظروف الخاصة بالحوض.

ويتطلب هذا النهج اتباع الخطوات التالية:

- ١- تحديد ظروف الحوض النهري وسياقه الاقتصادي الاجتماعي،
 - ٢- تحديد القطاعات الرئيسية وأصحاب المصلحة لإدراجها في التقييم،
 - ٣- تحديد القضايا المشتركة بين القطاعات،
 - ٤- تبادل الحوار حول التطورات المستقبلية،
 - ٥- تحديد فرص التحسين.
- يجب معرفة أن التعاون بين البلدان المشاطئة يتطلب اتباع نهج تدريجي متقن يسمح بالوقت الكافي لبناء الثقة وتعميق النهج المشترك.
- من أجل متابعة العملية التشاركية في الحوض الدولي، تشتمل اتفاقية الأمم المتحدة المبرمة عام ١٩٩٧، واتفاقية المياه التابعة للجنة الاقتصادية لأوروبا على عدد من الأحكام اللاحقة التي تحدد المحتوى المعياري للتعاون بين الدول المشاطئة.

أ- مواجهة تحديات التعاون لتنمية وإدارة الموارد المائية:

لمواجهة تحديات التعاون في تنمية وإدارة الموارد المائية، يجب أن تقوم إدارة المياه على سلسلة من التحولات ذات الأهمية، والتي تتمثل في:

١- من التطوير أو الإدارة إلى التطوير والإدارة:

لعمد من الزمن كانت إدارة الموارد المائية مساوية لبناء البنية التحتية للمياه، لكن أظهرت التجربة أن هذا خطأ كبير لأسباب اقتصادية واجتماعية وبيئية، وفي المقابل، وصف البعض السدود والقنوات والبنية التحتية الهيدروليكية الرئيسية الأخرى بأنها غير ضرورية ومدمرة، لكن الرؤية الصحيحة هي أن كلا الطرفين متطرفان؛ لأن معظم التحسينات الإدارية، والبنية التحتية ذات الأولوية في معظم البلدان النامية، لهما دوران أساسيان ومكملان في المساهمة في النمو المستدام والحد من الفقر.

٢- من الإدارة المحلية إلى الإدارة الإقليمية والدولية:

لا بد من أن تنتقل إدارة المياه من كونها محلية إلى كونها قضية إقليمية ودولية، ويتطلب ذلك اتباع نهج جديد للتمويل والحد من المنازعات وإدارة الموارد.

٣- من النزاعات إلى التعاون:

إن تزايد الطلب على المياه للمدن والصناعات والبيئة يعني الحاجة إلى آليات توافقية (من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي)، لمنع المنازعات وحلها، وطرق مرنة وطوعية لإعادة توزيع المياه استجابة للمتطلبات والقيم المتغيرة.

من الممكن أن تكون المياه سبباً للنزاع، وفي المقابل يمكن أن تكون محفزاً رئيسياً للتعاون -على جميع المستويات- حتى التكامل الاقتصادي، أظهرت التجربة أن البرامج التعاونية لإدارة المياه كانت مهمة لتحقيق التكامل والاستقرار الإقليمي في أوروبا الشرقية (بحر البلطيق)، وجنوب شرق آسيا (تايلاند وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)، وجنوب آسيا (حوض نهر السند)، وجنوب إفريقيا (مرتفعات ليسوتو).

٤- نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

الكثير من البنى التحتية الهيدروليكية الضرورية يكون متعدد الأغراض (مثل الخزانات التي تولد الكهرباء وتحمي من الفيضانات)، تمويل هذه البنى التحتية يتطلب بشكل متزايد الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وفي الوقت الذي تلعب في الإدارة والاستثمارات الخاصة دوراً متنامياً، يجب أن يتم ضمن إطار تنظيمي وقانوني طويل الأجل.

ب- مثال لتحقيق التعاون فيما يتعلق بمسألة الخزانات والسدود:

رأت جمهورية قيرغيز بعد استقلالها أنها تمتلك وفرة من المياه والأشغال الهندسية المائية (خزان مياه ومحطة توكتوغول لتوليد الطاقة الكهرومائية الواقعين في جمهورية قيرغيز)، ولكن مع نقص حاد في إمدادات الطاقة في الشتاء، أما الدولتان الواقعتان عند أسفل حوض بحر آرال وهما أوزبكستان وكازاخستان فقد وجدت أن اقتصاديهما مستند إلى الزراعة التي تتطلب المياه في أشهر الصيف، ولكن لهما جارة في أعالي الحوض تحتاج إلى إطلاق العنان للمياه في فصل الشتاء لكي تحصل على احتياجاتها من إمدادات الكهرباء، ولكي يتم حل القضية، دخلت الدول الثلاث أوزبكستان وكازاخستان وجمهورية قيرغيز في سلسلة من الاتفاقات السنوية تحقق مفاضلات تقايفية بين الكهرباء والمياه، فمقابل موافقة جمهورية قيرغيز على تخفيض كميات المياه المطلقة في الشتاء، تقوم أوزبكستان وكازاخستان بتزويدها بالكهرباء والوقود الأحفوري في الشتاء (أي تخزين المياه من أجل الري/ توليد الكهرباء في الصيف وتقديم الفحم الحجري والغاز في الشتاء)، وعندما نشأت الحاجة لاتفاق على تشغيل الخزان بطريقة يمكن التيقن منها- لكي تتمكن البلدان المعنية من تحقيق الأهداف المتفق عليها المتعلقة بإدارة شؤون المياه- تم التوصل -كخطوة أولى إلى اتفاق في مارس ١٩٩٨، مرسخاً مبدأ التعويض المالي فيما بين الدول المعنية.

من الأمثلة الجيدة للتعاون أيضاً، التعاون الفنلندي الروسي فيما يتعلق بإدارة المياه المشتركة، والمستند إلى اتفاقية ١٩٦٤ بشأن المجاري المائية الحدودية، وكان الدافع وراء هذا التعاون في الأساس هو الحاجة إلى تطوير مصادر الطاقة الكهرومائية وحماية النظم الأيكولوجية، ويتم التعاون بين البلدين عن طريق اللجنة الفنلندية الروسية المشتركة، التي تضم مجموعة واسعة من الخبراء.

الالتزام بالتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات

- من الثابت أن تبادل المعلومات والبيانات هو أمر شائع في الاتفاقيات الدولية التي تنظم أموراً في مجالات دولية مشتركة كالبيئة والفضاء الخارجي والمصائد السمكية، والأنهار الدولية.
- ويعد التبادل المنتظم للمعلومات من أبرز وسائل التعاون بين دول المجرى المائي الواحد، والهدف من هذا الالتزام تسهيل التعاون المنشود بين الدول النهرية، ولكنه يستلزم إبرام اتفاقيات تنظم بعض المسائل؛ كالبيانات ذات الطابع الهيدرولوجي والبيانات المتعلقة بحصص كل دولة من الدول النهرية من الاحتياجات المائية، والمياه المخزونة، والكميات المستهلكة، وكميات السحب والتمويل والكميات المفقودة وتشغيل القنوات والخزانات المتصلة، فضلاً عن المعلومات الفنية التي تتعلق بحالة السدود وسلامتها، وبيانات الأرصاد الجوية والمتصلة بنوعية المياه.
- ووفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة المبرمة عام ١٩٩٧، تنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة منها، على أن تتبادل دول المجرى المائي بصفة منتظمة البيانات والمعلومات المتوفرة عادة عن حالة المجرى المائي، وخاصة البيانات والمعلومات ذات الطابع الهيدرولوجي والمتعلقة بحالة الجو وبالجغرافيا المائية، وذات الطابع الأيكولوجي والمتصلة بنوعية المياه وكذلك بالتنبؤات المتعلقة بهذه العوامل.
- وتنص الفقرة الثانية، على أنه إذا طلبت دولة من دول المجرى المائي تقديم بيانات أو معلومات غير متوفرة عادة، تبذل الدولة الثانية قصارى جهدها للامتثال للطلب، لكنها قد تشترط على الدولة الطرف طالبة أن تتحمل التكاليف المعقولة المترتبة على ذلك.
- وتنص الفقرة الثالثة، على أن تبذل دول المجرى المائي قصارى جهدها من أجل جمع البيانات والمعلومات، ومن أجل معالجتها عندما يكون ذلك مناسباً، بطريقة تيسر على دول المجرى المائي الأخرى الانتفاع بها عند إبلاغها إليها.
- تركزت الاتفاقية للدول الأطراف تحديد الأسلوب الأنسب لهم لتبادل المعلومات، فحتى لو لم توجد علاقات دبلوماسية بين دول معينة أو حتى مع وجود حالة حرب بينهم، فيمكن أن تلجأ الدول إلى طرق غير مباشرة.
- كما نصت اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة المبرمة عام ١٩٩٢، في المادة السادسة منها، على أنه يتعين على الدول الأطراف تبادل المعلومات في أقرب وقت ممكن بشأن القضايا التي تغطيها أحكام الاتفاقية.
- على الرغم من أهمية الالتزام بتبادل البيانات والمعلومات، إلا أن بعض الدول النهرية قد تلجأ إلى حجب البيانات والمعلومات المتعلقة بمشروعاتها على المجرى المائي، مما قد يسبب أضراراً جسيمة مستقبلية لدول المجرى المائي الأخرى، بالإضافة إلى ما قد يسببه لها في الوقت الحاضر، وبالتالي يصبح أساس التعاون مهدداً في المجرى المائي، ما لم تحل هذه الإشكاليات التي من بينها تأخير موعد الإخطار والمماطلة فيه لاستكمال الدولة صاحبة المشروع مشروعها، ووضع الدول الأخرى أمام الأمر الواقع الذي يحتم عليها، في بعض الأحيان، اتخاذ مواقف سياسية لحل إشكالية قانونية.

١- الرقابة على تدابير التعاون بين البلدان المشاطئة في أحواض الأنهار العابرة للحدود:

- جعل التعاون العابر للحدود بين الدول المشاطئة من الجوانب الأساسية في خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ والتي تم اعتمادها من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام ٢٠١٥، ويتضمن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المؤشر SAD 6.5.2 لقياس التعاون في مجال المياه العابرة للحدود. وتم تحديد المعايير المستخدمة لقياس عملية التعاون والتي تتمثل في: منظمات أحواض الأنهار، والاجتماعات، وتبادل المعلومات، وخطط الإدارة المشتركة، ستدعم هذه المعايير الدول في الوفاء بالتزاماتها، لاسيما في اتفاقية الأمم المتحدة المبرمة عام ١٩٩٧، والاتفاقية الصادرة عن اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة والمبرمة عام ١٩٩٢.

٢- خطوات نهج مراقبة إجراءات التعاون وفقاً للمؤشر:

- تتمثل الخطوة الأولى: في تحديد أحواض الأنهار وطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود الدولية، ثم تحديد ما إذا كان يوجد ترتيب تعاوني لكل حوض نهري عابر للحدود أو طبقة مياه جوفية محددة، ويتمثل الترتيب التعاوني في وجود معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف، أو أي ترتيب رسمي آخر، مثل مذكرة التفاهم، بين البلدان المشاطئة، يوفر إطاراً للتعاون بشأن إدارة المياه العابرة للحدود.

❁ إذا وجد ترتيب تعاوني، يجب تحديده إذا كان عاملاً أم لا؟ أي إذا كان يستوفي جميع المعايير التالية: وجود هيئة مشتركة، أو آلية مشتركة، أو لجنة على سبيل المثال منظمة حوض نهر للتعاون العابر للحدود.

❁ تواجد اتصالات رسمية على الأقل مرة في السنة بين البلدان المشاطئة في شكل اجتماعات سواء على المستوى السياسي أو التقني.

❁ توجد خطة مشتركة، أو تم وضع أهداف مشتركة لإدارة المياه.

❁ هناك تبادل منتظم مرة واحدة على الأقل كل عام للبيانات والمعلومات.

٣- نقاط القوة والضعف في مؤشر SAD6.5.2 :

❁ تشجيع هذه القواعد الإجرائية والمعايير المنبثقة منها الدول على تقويم القدرات المؤسسية المناسبة من أجل تقليل احتمال حدوث نزاع.

❁ إن الطبيعة الواسعة للمعايير المتعلقة بالاجتماعات والإدارة المشتركة تسمح بإدراج أشكال واسعة من التعاون، على الرغم من أن عدم وجود تعريف دقيق لها يترك المجال للتأويل ويمكن أن يؤدي إلى تناقضات بين الدول المشاطئة.

❁ كما يسمح هذا النهج بتصنيف النتائج حسب نوع الموارد المائية، مما يوفر رؤية أفضل في حالة عدم وجود تفعيل للتعاون بين الدول المشاطئة للمجرى المائي.

❁ يوفر أيضاً إمكانية تصنيف البيانات وفقاً لمعايير التشغيل، والتي يمكن أن توضح العناصر الإجرائية التي لا توجد في الترتيبات التعاونية.

❁ بشكل عام، يساعد هذا في جعل المؤشر أداة فعالة محتملة لتشجيع تغيير السياسات، وبهذا المعنى يشكل المؤشر مرحلة أولى نحو مراقبة التعاون العابر للحدود ويبدو أنه يلائم احتياجات الرصد العالمي في إطار جدول أعمال خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

❁ لكن، على الرغم من أن هذا المؤشر وتفسيره يستندان إلى قانون المياه الدولي والتفكير الأكاديمي العالمي فيما يتعلق

بالزيادة في القدرات المؤسسية، إلا أنه يقدم درجة عالية من التعقيد والعديد من القيود يتم توضيحها فيما يلي:

❁ بشكل عام، تشير نسبة الصفر المقدمة في المؤشر إلى أنه لا يوجد إجراءات تعاونية، وقد يعني هذا أيضاً أنه لا يوجد تعاون على الإطلاق، وهو ما لا ينطبق على الكثير من أحواض الأنهار المشتركة.

❁ لكي تقوم العملية التعاونية وفقاً لهذا النهج، لابد من أن تتضمن المعايير الأربعة السابق ذكرها، مما يعني أن الإجراءات التعاونية قد توجد أو لا توجد وليس هناك ما بين ذلك، ووفقاً لذلك قد لا يمكن أبداً تحقيق التعاون العملي حسب مفهوم المؤشر بالنسبة لبعض الأحواض وطبقات المياه الجوفية؛ بسبب السياق المائي-السياسي، وبالنظر إلى أهمية الإرادة السياسية في إقامة التعاون العابر للحدود، فإن الاعتراف بهذه الخطوات جعلت التعاون ضرورياً لتشجيع البلدان في جهودها.

❁ يجب أن يشتمل تطور منهجية المؤشر على معايير للتغلب على صعوبة تواجد جميع خطوات التقدم المحرز نحو التعاون بدقة، وهذا أمر مهم بشكل خاص؛ حيث أنه ينطوي على القدرة على تشجيع البلدان على مواصلة السعي إلى التعاون وتطويره.

الالتزام بالإخطار المسبق والتشاور

أولاً: التعريف:

يقصد بشرط الإخطار المسبق أنه التزام الدولة المشاطئة لنهر دولي ما، عندما تعتزم القيام بمشروع قد يسبب ضرراً لدولة مشاطئة أخرى، بأن تقوم بإخطار تلك الدولة الأخرى التي قد تتأثر بالمشروع بالمعلومات والبيانات العلمية الدقيقة: الهندسية والفنية والبيئية المتعلقة بذلك المشروع، وأن تمنحها فترة زمنية مناسبة لدراسة المشروع وإبداء ملاحظاتها واعتراضها عليها، وجدت مبرراً لذلك، وفي حالة وجود تعارض في وجهات النظر بين الدول المعنية، يجب أن يجري التشاور بينهما لدرء الأضرار المحتملة أو تخفيفها أو حتى السماح بها بالاتفاق بين هذه الدول وبعضها البعض، مع التزام الدولة المستفيدة بدفع التعويضات اللازمة.

ثانياً: مشكلة الإلتزام بالإخطار المسبق:

يعد الصراع حول شرط الإخطار المسبق عند تنفيذ المشروعات المائية القطرية، أحد أبرز مجالات الصراع المائي الدولي بين دول منابع الأنهار الدولية ودول المصب؛ حيث يوجد جدل سياسي وقانوني حول مدى لزومية شرط الإخطار المسبق من عدمه. يرى بعض الفقهاء أن اتفاقات تبادل المعلومات أصبحت تترك المجال لاتفاقات تهدف إلى منع النزاعات المباشرة بين الاستخدامات المائية التنافسية، والخطوة الأولى في ذلك الاتجاه هي عدم تنفيذ أي مشروع مائي في أي دولة دون موافقة الدولة التي سوف تتأثر سلباً بذلك، وعندما تكون المياه نادرة مقارنة بالطلب عليها فإن الحاجة للحصول على الموافقة سوف تؤدي إلى شلل في التنمية وسريعاً ما تصبح تلك الاتفاقية غير مقبولة، وتدور المحاولات لتفادي أحكامها، وذلك يخلق الشكوك ويجعل العلاقات تنحدر.

وترى الدول المشاطئة العليا أن الإخطار المسبق جاء لصالح دول المصب؛ حيث يزودهم بحق الاعتراض على المشاريع والبرامج التي تقوم بها دول المنبع.

ثالثاً: الأساس القانوني لهذا الإلتزام:

إن واجب إخطار الدول الأخرى بالأنشطة التي قد تؤثر عليها ينبع من حسن النية وحسن الجوار والمعاملة بالمثل، ويمثل هذا الإلتزام امتداداً للإلتزام العام بموجب القانون الدولي بالتعاون وتبادل البيانات والمعلومات عن المجاري المائية المشتركة، وبعد الحد الأدنى من التعاون الضروري بين الدول ذات الموارد المائية المشتركة، ولا شك في أن التعاون شرط لا غنى عنه لاستخدام المجاري المائية الدولية استخداماً يتسم بالكفاءة والإنصاف والاستدامة، وبعد الإخطار السبيل الوحيد الفعال لمعرفة، والتحقق من الأنشطة الانفرادية التي قد تؤثر على الدول المشاطئة الأخرى.

رابعاً: أهمية الإخطار المسبق والتشاور:

١- الإلتزام بتقديم إخطار مسبق يحمل في طياته دلالة مهمة مؤداها رفض المجتمع الدولي فكرة أن للدولة الحق الكامل في أن تمارس كل الحقوق المتفرعة عن سيادتها المطلقة على جزء المجرى المائي المار بإقليمها دون قيد أو شرط، وعلى الجانب الآخر يضمن هذا الإلتزام عدم إعاقة المشروعات التنموية التي تعتزم القيام بها بعض الدول المشاطئة؛ إذ تلتزم الدولة التي تلقت الإخطار بالرد عليه في غضون فترة مناسبة؛ كي لا يكون حقها في الإخطار وسيلة لمنع المشروع في أية أعمال للتطوير أو أية مشروعات تنموية على النهر إلى أجل غير محدد.

٢- عدم الإلتزام بهذا الواجب، يجعل القواعد الموضوعية مجرد قواعد نظرية غير مطبقة؛ حيث أن تقدير دولة ما إذا كانت مشروعات دولة أخرى تنطوي على استعمال غير منصف وغير معقول لما سيترتب عليه من ضرر جوهري لمصالح الدول الأخرى لا يتصور إلا إذا علمت الأخيرة مقدماً بطبيعة هذه المشروعات.

- ٣- الالتزام به على الوجه الأمثل، يؤدي إلى تجنب الكثير من المنازعات بين الدول النهرية، والتي تشكل خطراً على دول الحوض الواحد، كما يؤدي الالتزام به أيضاً إلى تيسير التعاون بين الدول لإقامة المشروعات والبدء فيها بشكل أسرع ودون أية عراقيل مادية أو قانونية.
- ٤- تتمثل أهمية الإخطار المسبق كذلك، في رعاية النظم الأيكولوجية ومعايير الحماية البيئية للنهر الدولي، فضلاً عن ضمان مشاركة جميع دول المجرى المائي في تقييم آثار تلك الأنشطة على البيئة، مما يقود إلى تحقيق التوافق بين مصالح دول الحوض التي ربما تكون متضاربة من الناحية الظاهرية.

س ١١ : تكلم عن الجوانب الإجرائية للالتزام بالإخطار المسبق والتشاور؟

الجوانب الإجرائية للالتزام بالإخطار المسبق والتشاور

أولاً: في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧:

- استناداً إلى فكرة التكاملية لاستخدامات المجرى المائي الدولي-كما تم تبنيها من جانب الفقه والاتفاقيات الدولية واستقرت عليها الممارسات الدولية- جاءت اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧ لتضع تنظيمًا قانونيًا للإخطار المسبق، باعتباره صورة من صور تحقيق التعاون بين الدول الأطراف، عندما تقرر أي من هذه الدول إقامة مشروعات على مجرى مائي دولي.
- يعد الإخطار المسبق من أهم المبادئ القانونية الحاكمة للتدابير التي تزمع إحدى دول الحوض القيام بها، والتي قد يكون من شأنها إلحاق الأضرار بباقي أو بعض دول الحوض الأخرى؛ لذلك أفردت الاتفاقية للالتزام بالإخطار المسبق والتشاور باباً كاملاً.
- وكون معظم الوفود قبلت الالتزام الأساسي بتوجيه إخطار مسبق بهذه التغييرات باعتباره يشكل جزءاً من الاتفاقية، يعتبر في حد ذاته أمراً هاماً: فهو يقيم دليلاً آخر على أن المجتمع الدولي برمته يرفض قطعياً فكرة أن لدولة ما وحدها الحرية غير المقيدة فيأن تفعل ما ترغب بالجزء الواقع في نطاق ولايتها من مجرى مائي دولي ما.
- ولكي يتم تفعيل هذه التدابير ووضعها موضع التطبيق، أوضحت الاتفاقية أنه يتعين مراعاة أمور معينة من حيث المضمون والتوقيت والخطوات التي تليها، وتتمثل هذه الأمور فيما يلي:

١-المعلومات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها:

- نصت المادة الحادية عشر على أن تقوم دول المجرى المائي بتبادل المعلومات والتشاور مع بعضها البعض والتفاوض، بشأن الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها على مجرى مائي معين. تشمل عبارة "الآثار المحتملة" جميع الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها، سواء أكانت سلبية أم مفيدة، هذا الاهتمام دول المجرى المائي بإبلاغها بالآثار الإيجابية والسلبية المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها، بالإضافة إلى ذلك، فإن اشتراط تبادل المعلومات والتشاور والتفاوض، فيما يتعلق بجميع الآثار المحتملة يؤدي إلى وجود روى متكاملة لهذه التدابير وليست رؤية جانب واحد لهذه الآثار.
- يؤخذ مصطلح التدابير بمعناه الواسع؛ أي أنه يشمل المشاريع أو البرامج الجديدة ذات الطابع الرئيسي أو الثانوي، فضلاً عن التغييرات في الاستخدامات الحالية للمجرى المائي الدولي.

٢-الإخطار بالتدابير المزمع اتخاذها:

أ-توقيت الإخطار:

- نصت المادة الثانية عشرة على التزام دولة المجرى المائي قبل أن تنفذ أو تسمح بتنفيذ التدابير المزمع اتخاذها والتي من المحتمل أن يكون لها أثر ضار ذو شأن على دول أخرى من دول المجرى المائي، أن توجه إلى تلك الدول إخطاراً بذلك في التوقيت المناسب، ويكون هذا الإخطار مصحوباً بالبيانات والمعلومات الفنية المتاحة، بما في ذلك نتائج أي عملية لتقييم الأثر البيئي؛ لأجل تمكين الدول التي تم إخطارها من تقييم الآثار الممكنة للتدابير المزمع اتخاذها.
- يقصد بعبارة "قبل أن تنفذ أو تسمح بتنفيذ التدابير المزمع اتخاذها" و"التوقيت المناسب": اشتراط الإخطار في وقت مبكر بقدر كاف لإجراء مشاورات ومفاوضات ذات مغزى في إطار المواد اللاحقة، إذا ثبت أن ذلك ضروري. ومن ثم لا يجوز قانونياً أن تقوم الدولة صاحبة المشروع بالبناء الفعلي، ثم تخطر الدول المحتمل ضررها.

❁ **المقصود بالبيانات والمعلومات الفنية المتاحة** ← ضرورة أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الفنية المفصلة المرتبطة بالتدبير المراد القيام به، مما يمكن الدول الأخرى المشتركة في المجري المائي من تقييم الضرر الذي يحتمل أن يسببه ذلك المشروع المعتمز القيام به وذلك من خلال التقييم الدقيق، ويجب على الدولة التي تنوي القيام بالمشروع على المجري المائي أن تنتهج حسن النية، وأن تقدم معلومات صحيحة وغير مغلوطة أو ناقصة، مما يسهل مهمة باقي دول المجري في تقييم آثار ذلك التدبير وعدم تضليلها، كما أنه يحق للدولة المرسل إليها الإخطار المسبق أن تطلب من الدولة المرسله للإخطار موافاتها بالتفاصيل والبيانات الإضافية عن ذلك التدبير.

❁ **ويقصد بمصطلح المتاحة** ← هو أن الدولة المبلغة للإخطار ليست مطالبة عموماً بإجراء بحوث إضافية استجابة لطلب الدولة المحتمل تأثرها، وإذا طلبت الدولة الأخيرة ذلك، فعليها تقديم التعويض المناسب عن النفقات المتكبدة لجمع هذه البيانات، وليس مطلوباً من الدولة المقدمة للإخطار أن تفصح عن بيانات أو معلومات حيوية تخص أمنها الوطني.

ب- الآثار المترتبة على الإخطار:

❁ ينطوي تقديم الإخطار على أثرين تتناولهما المادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة.

❁ **الأثر الأول** ← في بدء فترة الرد على الإخطار،

❁ **الأثر الثاني** ← فيتمثل في كون الالتزامات المحددة بموجب المادة الرابعة عشرة تنشأ بالنسبة للدولة المبلغة.

١- فترة الرد على الإخطار:

❁ تنص المادة الثالثة عشرة على أنه: ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك:

(أ) تمهل أي دولة من دول المجري المائي وجهت إخطاراً بموجب المادة الثانية عشرة الدول التي تم إخطارها ستة أشهر تقوم خلالها بدراسة وتقييم الآثار الممكنة للتدابير المزمع اتخاذها وإبلاغها ما توصلت إليه من نتائج.

(ب) تمتد هذه الفترة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، بناء على طلب الدولة التي تم إخطارها والتي ينطوي تقييم التدابير المزمع اتخاذها على صعوبة خاصة بالنسبة إليها.

❁ يلاحظ أنه يجوز أن تزيد مدة الرد على الإخطار عن المدة الواردة بنص المادة، ويستدل على ذلك من استهلال النص بعبارة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، وهو الأمر الذي يرسخ لطبيعة قانون المياه الجديد، التي تزيد من قيم التعاون بين دول الحوض الواحد، في إطار احترام مبادئ حسن النية وحسن الجوار ودم التعسف في استخدام الحق، مع مراعاة ذاتية وخصوصية كل حوض نهري.

٢- التزام الدولة التي وجهت الإخطار أثناء فترة الرد:

أ) الالتزام الأول:

❁ تلتزم الدولة المقدمة للإخطار بالتعاون، الذي يأخذ الشكل المحدد للواجب المتمثل في تزويد الدولة أو الدول التي تم إخطارها بناء على الطلب بأية بيانات ومعلومات إضافية متاحة وضرورية لإجراء تقييم دقيق للآثار المحتملة المترتبة على التدابير المزمعة.

ب) الالتزام الثاني:

❁ عدم تنفيذ أو السماح بتنفيذ التدابير المزمع اتخاذها بدون موافقة الدول التي تم إخطارها، يعد هذا الالتزام عنصراً ضرورياً في كافة إجراءات الإخطار، إذ أنه إذا شرعت أو سمحت الدولة التي وجهت الإخطار في التنفيذ دون انتظار رد الدولة التي وجه إليها الإخطار، فإن هذا يعني أن التنفيذ لم يأخذ بعين الاعتبار كافة المعلومات والبيانات والتقييم الذي كان من الممكن تقديمه من قبل الدولة الموجه إليها الإخطار، ومن ثم فإن هذا التنفيذ قد ينتهك الانتفاع المنصف، ويتسبب في إحداث الضرر.

ج- الرد على الإخطار:

- **الحالة الأولى** ← إذا وجدت الدولة التي تم إخطارها أن تنفيذ التدابير جاءت متفقة مع أحكام المادة الخامسة أو السابعة تقوم بإبلاغ ما توصلت إليه من نتائج إلى الدولة التي وجهت الإخطار في غضون الفترة المحددة وفقاً للمادة الثالثة عشرة.
- **الحالة الثانية** ← إذا كان الرد من جانب الدولة التي تلقت الإخطار رداً مشروطاً؛ حيث تطلب استيفاء عدد من الشروط الخاصة بالمشروع الذي تنوي إحدى الدول إقامته.
- **مثال ذلك** ← ألا يتجاوز ارتفاع السد حداً معيناً أو تشترط تعديل تصميم السد أو مواصفاته الفنية، في هذه الحالة يكون على الدولة الراغبة في إقامة المشروع تقديم التوضيحات والتأكيدات الكافية بما يفيد ملاحظة أو مراعاة الشروط التي طلبتها الدولة عند الرد، فإذا رفضت الدولة التي تنوي إقامة المشروع الامتثال لذلك، يعتبر الرد المشروط بمثابة رفض للمشروع.

- **الحالة الثالثة** ← إذا وجدت الدولة التي تم إخطارها أن تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها لا يتفق مع أحكام المادة الخامسة أو السابعة، فعليها أن ترفق بالنتائج التي توصلت إليها شرحاً مدعماً بالمستندات بين الأسباب التي تقوم عليها هذه النتائج. هذا لتؤكد الدولة التي تم إخطارها حسن نيتها بإظهارها أنها أجرت تقييماً جاداً ومدروساً لآثار التدابير المزمع اتخاذها.
- في تلك الحالة يتعين على الدول المعنية أن تسعى إلى التوصل إلى اتفاق مرض لكافة الأطراف دون أن تتعسف أي منها في استخدام حقوقها، حيث يتم إقامة توازن دقيق بما يضمن تنفيذ المشروعات المقترحة مع الوضع في الاعتبار ألا يؤثر ذلك على التوازنات البيئية وكذا الحفاظ وعدم التعرض للمصالح والحقوق المكتسبة أو المقررة قانوناً للدول الأخرى.
- ووفقاً للمادة السابعة عشرة، (أ) تدخل الدولة التي وجهت الإخطار والدولة التي قامت بالرد، في مشاورات وإجراء عند الاقتضاء مفاوضات بقصد التوصل إلى تسوية منصفة للوضع. (ب) تجري المشاورات والمفاوضات على أساس وجوب قيام كل دولة بحسن نية بإيلاء قدر معقول من الاعتبار لحقوق الدولة الأخرى ومصالحها المشروعة. (ج) تمتنع الدولة التي وجهت الإخطار، أثناء المشاورات والمفاوضات عن تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها أو السماح بتنفيذها لفترة ستة أشهر، إذا طلبت الدولة التي تم إخطارها بذلك، ما لم يتفق على غير ذلك بعد انقضاء هذه الفترة يجوز للدولة المخطرة أن تشرع في تنفيذ خططها، وتخضع دائماً لالتزاماتها بموجب المادتين الخامسة والسابعة.
- يرى رأي فقهي آخر أنه يتعين على الدولة صاحبة المشروع أن تتوقف عن اتخاذ أية خطوات تنفيذية في صده حتى تنتهي المشاورات بينها وبين باقي الدول ذات الشأن، وإلا ترتبت المسؤولية الدولية في كنفها لو حدث ضرر بالفعل لأي منها.

د- عدم الرد على الإخطار:

- وفقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة إذا لم تتلق الدولة التي وجهت الإخطار، خلال الفترة الواجبة التطبيق بموجب المادة الثالثة عشرة، أي إبلاغ بموجب المادة الخامسة عشرة جاز لها أن تشرع في تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها مع مراعاة:
- ١- التزاماتها بموجب المادتين الخامسة والسابعة.
- ٢- أن يتم التنفيذ وفقاً للإخطار ولأي بيانات ومعلومات أخرى قدمت إلى الدول التي تم إخطارها.
- يبدو أن هذه الفقرة تفسر السكوت بأنه رضا بالتدابير المقترحة، الأمر الذي يمنع الدولة التي تتم إخطارها وتقاعست عن الرد من إثارة اعتراضات فيما بعد.
- وتضمنت الفقرة الثانية النص على أن كل طلب تعويض من الدولة التي تم إخطارها ولم تقم بالرد خلال الفترة الواجبة التطبيق، يجوز أن يكون محل مقاصة مع التكاليف التي تكبدتها الدولة التي وجهت الإخطار بسبب التدبير الذي اتخذته بعد انقضاء المهلة المحددة للرد، والذي ما كان ليتخذ لو كانت الدولة التي تم إخطارها قد اعترضت خلال تلك الفترة.

هـ- الإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم الرد على الإخطار:

تضمنت المادة الثامنة عشرة من الاتفاقية النص على:

- ١- إذا توافر لدى دولة من دول المجري المائي الأسباب المعقولة للاعتقاد بأن دولة أخرى من دول المجري، تزمع اتخاذ تدابير يمكن أن يكون لها أثر ضار ذو شأن عليها، جاز للدولة الأولى أن تطلب من الدولة الثانية إخطارها بذلك، ويرفق بالطلب شرح مدعم بالمستندات يبين أسبابه.
- ٢- إذا رأت الدولة التي تزمع اتخاذ التدابير عن تنفيذها أو السماح بتنفيذها لمدة ستة أشهر، إذا طلبت الدولة الأخرى ذلك، وقت طلبها بدء المشاورات والمفاوضات، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
- في حالة عدم إبلاغ الدولة صاحبة المشروع، لأسباب سياسية أو دبلوماسية أو يرها، دولة أو دول المجري المائي المحتمل تضررها منه، والاستمرار في تنفيذ مشروعها، على الرغم من أنها ملزمة بإخطار تلك الدول، فإن قواعد هلسنكي لعام ١٩٦٦ قد نصت على أن أي دولة من دول حوض المجري إذا امتنعت عن الإبلاغ ومضت في الاستخدام المقصود، فإن أي تغيير في نظام حوض الصرف - المجري المائي - سيحرم من الأهمية التي تمنح عادة للأولوية المؤقتة التي يلجأ إليها عند تحديد مقدار الحصة المعقولة والعادلة من مياه الحوض.

تضمنت المادة التاسعة عشرة من الاتفاقية النص على أنه:

- ١- إذا كان تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها أمراً بالغ الاستعجال؛ من أجل حماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو مصالح أخرى تساويها أهمية، جاز للدولة التي تزمع اتخاذ التدابير أن تشرع فوراً في تنفيذها. **وعليها في تلك الحالة الالتزام بالآتي:**
 - أ- مراعاة أحكام المادتين الخامسة والسابعة.
 - ب- توجيه إعلان رسمي لدول المجري المائي الأخرى دون إبطاء يوضح فيه ما للتدابير من صفة الاستعجال، مشفوعاً بالبيانات والمعلومات ذات الصلة.
 - ج- الدخول في مشاورات ومفاوضات فوراً مع دول المجري المائي الأخرى إذا طلب من الدولة التي تزمع اتخاذ التدابير ذلك.

ي-المفاوضات والمشاورات قد تصل إلى واحد مما يلي:

- ١- إنهاء الاستخدام الجديد؛ فالضرر ي زال، وذلك في حالة ما إذا كانت أضراره تفوق المنافع الممكن تحقيقها منه.
- ٢- تعديل الاستخدام الجديد، أي تخفيف الضرر، ليكون متسقاً مع الاستخدام القائم.
- ٣- دفع تعويض، وهذا التعويض قد يكون عن منافع تم تلقيها أو لتحقيق التوازن بين متطلبات الإنصاف.
- ٤- الموافقة على الاستخدام الجديد، وذلك إذا كانت الفوائد الناتجة عن الاستخدام الجديد سوف تفوق بشكل كبير الأضرار التي ستلحق بدولة أخرى.

ثانياً: الالتزام بالإخطار المسبق والنشاور في ضوء قواعد وسياسات البنك الدولي:

تواجه العديد من البلدان النامية تحديات هائلة في الموارد المائية مع نمو احتياجات إمدادات المياه الري والكهرباء المائية، عندما تصبح المياه أكثر ندرة، يزداد انخفاض الجودة والمخاوف البيئية والاجتماعية، وتتفاقم كذلك التهديدات التي تشكلها الفيضانات والجفاف؛ بسبب النمو السكاني؛ ونتيجة لذلك هناك طلب متزايد على مشاركة البنك الدولي؛ حيث شكل الإقراض من أجل تنمية الموارد المائية والخدمات المتعلقة بالمياه حوالي ١٦% من مجموع قروض البنك الدولي على مدار العقد الماضي.

يأتي اهتمام البنك الدولي بالقضايا البيئية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يسعى إليها، ومن أهم القضايا البيئية التي يهتم بها، قضية الإدارة الكفء للموارد المائية بطريقة مستدامة، وذلك لأنها تمثل عنصراً هاماً وضرورياً من أجل تحقيق التنمية التي يسعى إليها.

لذلك، فإن من بين المسائل التي يوليها البنك الدولي اهتمامه في هذا الشأن قضية التعاون في إدارة شؤون الموارد المائية الدولية، وبخاصة التعاون بين الدول النهرية المعنية في القضايا الاجتماعية، وحماية البيئة والصحة، ومنع تلوث المياه والاعتناء بالمياه الجوفية، وتنهض سياسة البنك الدولي في مجال التعاون المائي بين الدول النهرية الواقعة في مجاري الأحواض المائية الدولية، على ضرورة التركيز على توزيع المنافع والفوائد الاقتصادية للنهر، وليس على مجرد توزيع حصص المياه فقط بين هذه الدول.

ويمكن للبنك الدولي أن يساعد المقترضين في معالجة القضايا العابرة للحدود فقط عندما يكون هناك استعداد للتفاوض، ويمكن أن يسبب الاختلاف الصارخ للمصالح الوطنية، والإطار المؤسسي والتنظيمي الضعيف، أو عدم الاستقرار السياسي، عائقاً رئيسياً أمام التعاون وحل المنازعات في حوض النهر العابر للحدود.

١- نطاق وجوب الإخطار: -الملتزم بتوجيه الإخطار:

يطلب البنك الدولي من الدولة المستفيدة المقترض المحتمل إخطار الدول المشاطئة الأخرى بالمشروع، وتزويدهم بالتفاصيل اللازمة، بغض النظر عن ضالة الآثار المترتبة على المشروع على الدول المشاطئة الأخرى.

إذا أشارت الدولة الراغبة في إقامة المشروع إلى البنك الدولي بعدم رغبتها في تقديم الإخطار، يمكن للبنك توجيه الإخطار نيابة عنها، شريطة ألا يكون لديها أي اعتراض على قيام البنك بذلك.

في بعض الحالات قد يطلب من البنك تقديم الإخطار لبعض الدول النهرية، في حين تقوم الدولة المقترضة بتقديم الإخطار للبعض الآخر؛ حيث قد لا تكون علاقة الدولة الراغبة في إقامة المشروع مع بعض الدول النهرية علاقة ودية، ومع ذلك، قرر البنك أنه نظراً للحاجة إلى اتباع نهج ثابت، وتقديم نفس البيانات والمعلومات إلى جميع الدول النهرية، ينبغي أن يتم إخطار جميع الدول إما من قبل البنك أو من قبل الدولة المقترضة.

❁ إذا رفضت الدولة توجيه الإخطار أو رفضت السماح للبنك بتوجيهه بالنيابة عنها، يقوم البنك بإعادة تصميم المشروع الممول بإسقاط الجزء أو الأجزاء التي تؤثر على المجرى المائي الدولي، ويقوم بتمويل الأجزاء الأخرى التي لا تؤثر بالسلب على المجرى المائي، غير أن هذا النهج لا يعتمد إلا إذا ظل المشروع قابلاً للتطبيق بدون تلك الأجزاء، وإلا يوقف البنك تجهيز معاملات المشروع، وقد ثبت علمياً أن هذا الإجراء فعال للغاية. ومن شأن ذلك الحد من الخلافات بين الدول المشاطئة.

❁ قد يقوم طرف ثالث أيضاً بتوجيه الإخطار، وقد قامت أمانة مبادرة حوض النيل مؤخراً بإخطار الدول المشاطئة بالمشاريع التي يمولها البنك الدولي، ووافق البنك على ذلك رغبة منه في تشجيع تبادل البيانات والمعلومات وتبسيط عملية الإخطار بين دول حوض النيل.

❁ في كافة صياغات الوثائق الدولية التي تم عرضها سابقاً يتبين أنه تم إسناد قرار توجيه الإخطار كلية إلى الدولة المشاطئة التي تخطط للاستخدام المزمع، والواقع أنه بدا من غير المستحسن بالنسبة للبنك الاعتماد فقط على قرارات تتخذها دولة مشاطئة وادة يمكن أن تؤثر في حقوق ومصالح الدول الأخرى المشاطئة للمجرى المائي نفسه، كما أنه على الرغم من أن القانون الدولي قد يسمح لدولة مشاطئة بأن لا تخطر الدول المشاطئة الأخرى بالمشروع المزمع إذا كان المشروع فيتنظرها سيسفر عن ضرر أقل من الضرر الكبير، كان على البنك أن يتصرف ضمن القيود النابعة من شخصيته كمؤسسة تعاونية دولية، وعليه تفادي أية إمكانية لنشوب منازعات فيما بين الدول الأعضاء. ولهذه الأسباب اعتمدت سياسة البنك المنقحة مبدأ الإخطار بالنسبة لكافة المشروعات، **ما عدا ثلاثة استثناءات وهي كالآتي:**

١- المشروعات التي تنطوي على إضافات أو تعديلات من خلال إعادة التأهيل أو الإعمار أو لمشروع جارٍ لن يؤدي حسب تقدير البنك إلى تغيير سلبي في نوعية أو كمية تدفقات المياه إلى الدول المشاطئة الأخرى، إلا أن سياسة البنك توضح بجلاء أنه إذا كان هناك أي اتفاق أو ترتيب بين الدول المشاطئة ينبغي الإذعان لذلك الاتفاق أو الترتيب.

٢- مسوحات الموارد المائية ودراسة الجدوى بشأن المياه الدولية أو التي تشمل هذه المياه.

٣- المشروعات المقامة على رافد في آخر دولة مشاطئة في أسفل المجرى المائي.

٢- لمن يتم توجيه الإخطار:

❁ هناك اعتقاد خاطئ بأن الإخطار حق حصري لدول المصب، وتفسير ذلك يرجع إلى الاعتقاد بأن دول المنبع هي التي من المحتمل فقط أن تضر دول المصب، لكن قواعد البنك الدولي تلزم بإخطار جميع الدول المشاطئة الأخرى وليس فقط دول المصب؛ للحفاظ على حقوق الاستعمالات المستقبلية لمياه النهر الدولي المشترك بين الدول خاصة دول المصب.

❁ في حالة قيام البنك بتوجيه الإخطار، يقوم بإرساله إلى وزارة المالية في كل دولة من الدول المشاطئة؛ لكون وزارة المالية ممثلة الدولة المفترضة لدى البنك الدولي، وهي جهة التنسيق لعمل البنك ومراسلاته في كل بلد. أما التعامل بين الدول المشاطئة مع بعضها البعض فيتم من خلال وزارات الخارجية؛ لأن هذا التعامل يدخل في إطار العلاقات الدولية والدبلوماسية.

❁ من المسائل المثارة في هذا النطاق ما يتعلق بالجهة التي يتم توجيه الإخطار إليها بالنسبة للولايات التي تقع في إطار نظام اتحادي، والمتأثرة بالأعمال أو المشروعات التي ستقام على مجرى مائي دولي، في هذه الحالة لا يتم توجيه الإخطار إليها، بل يتم توجيهه إلى الحكومة المركزية؛ لأن السياسة هنا تتعلق بالمجاري المائية الدولية التي تتقاسمها الدول التي تخضع للقانون الدولي والولايات ليست من ضمن أشخاص القانون الدولي.

❁ كما واجه البنك أوضاع البلدان التي تشهد نزاعات داخلية، ولا يوجد بها سلطة معترف بها مركزياً، والسؤال المطروح هنا هو: من سيتم إخطاره؟ وكيف ستتم عملية الإخطار؟ قرر البنك في تلك الحالة التعامل مع كل حالة على حدة.

لقد كانت الصومال مثلاً لهذا النوع من التحديات، عندما حاولت إثيوبيا إقامة مشاريع على عدد من الأحواض المشتركة معها، ناقش البنك الدولي مسألة كيفية إخطار الصومال مع عدم وجود حكومة مركزية معترف بها لها، وعدم وجود سفير معتمد لها في واشنطن، وقد قرر البنك عدم تمويل أجزاء المشروع أي مكونات تشمل الأنهار تتقاسمها الصومال، ومع ذلك، فقد تم تناول هذه المسألة بشكل مختلف في مشروعين حديثين في إثيوبيا، وتضمنت هذه المشاريع عناصر في جينال داوا (وهي جزء من حوض جوبا)، وأبي شيبيل، وأحواض أوغادين التي تشاركها إثيوبيا مع الصومال، وقرر البنك إخطار المدير التنفيذي الذي يقوم بتمثيل الصومال لدى البنك الدولي بالمشاريع رغبة في الحصول على أي تعليقات قد تكون لديه نيابة عن الصومال،

وتتمثل الأسباب التي أدت إلى تغيير نهج البنك الدولي في التعامل مع المشروع السابق في:

- **السبب الأول** - في عام ١٩٩٥، كان يأمل البنك الدولي في أن تكون الحالة في الصومال مؤقتة وأن تحل قريباً، وبعد عشر سنوات ظل الوضع على ما هو عليه.
- **السبب الثاني** - رؤيته إلى أن كمية المياه المستخدمة في المشاريع الأخيرة ضئيلة جداً، وبالتالي لن يكون لها أي ضرر واقع على الصومال.

٣- مضمون الإخطار:

من المستقر عليه فقهاً، ضرورة أن يحتوي الإخطار على جميع المعلومات والبيانات الفنية المفصلة بشكل يمكن الدول الأخرى من دراسة المشروعات التي ترغب الدول الأخرى في ذات المجري إقامتها وتقييم الأضرار التي يحتمل أن تسببها هذه المشروعات تقييماً دقيقاً للوقوف على مدى تأثير هذه المشروعات على مصالح وحقوق الدول المعنية .

ووفقاً لذلك سياسة البنك الدولي ضرورة أن يتضمن الإخطار المواصفات التقنية الكافية والمعلومات والبيانات اللازمة لتمكين الدول المشاطئة الأخرى من تحديد دقيق لما إذا كان المشروع المقترح ينطوي على احتمالية التسبب في ضرر ملموس كأن يؤدي إلى نقص المياه أو إحداث التلوث أو كليهما.

لهذا يعمل فريق العمل المشكل من البنك الدولي على التأكد من أن الإخطار ينطوي على المعلومات الكافية لتمكين الدول المشاطئة الأخرى من اتخاذ قرارها. وتشتمل تلك المعلومات على وصف تفصيلي لجميع مكونات المشروع، والتكلفة المبدئية لكل مكون له لإعطاء فكرة عن حجمه، وتشتمل أيضاً على تقدير كمية المياه التي يمكن استخدامها، مقارنة مع التدفق الإجمالي للنهر؛ للتأكد من أن تلك الكمية لن تسبب ضرراً ملموساً للدول المشاطئة الأخرى، كما يقدم موجزاً لتقييم نتائج الأثر البيئي أيضاً؛ لإظهار مدى التأثير على نوعية المياه أو على البيئة بوجه عام. كما يتطلب إرفاق الاتفاقيات السارية إن وجدت مع توضيح مدى ارتباطها بالمشروع المقترح، كما يجب أن ينطوي الإخطار على خريطة واضحة؛ لتحديد موقع تنفيذ المشروع بدقة.

في هذا الصدد، عالج البنك الدولي حالة ما إذا تم إعادة هيكلة المشروع أثناء التنفيذ مع إدخال أجزاء جديدة أخرى له، يقوم البنك الدولي بالنظر إلى هذه الأجزاء وتحديد ما إذا كانت تتطلب إخطاراً جديداً، فيتم التعامل معها كمشروع جديد، يتطلب تقديم إخطار للدول المشاطئة الأخرى، مصحوباً بالتفاصيل، مع إعطائها وقتاً معقولاً للرد. وبالتالي يتعين وقف تنفيذ الأجزاء الجديدة للمشروع حتى انتهاء عملية الإخطار.

كذلك حالة ما إذا قامت الدولة صاحبة المشروع بطلب تمويل إضافي للمشروع الجاري الذي تم الإخطار بشأنه، فإن البنك ينظر إلى ما إذا كان هذا التمويل الإضافي يقتصر على الأجزاء التي تم بالفعل إخطار الدول المشاطئة الأخرى بها، وليس هناك أية آثار إضافية على كمية ونوعية المياه، فلن يكون هناك حاجة لأي إخطار جديد أو تكميلي، غير أنه إذا كان التمويل الإضافي ينطوي على أنشطة تتجاوز الأنشطة الأصلية، أو يكون لها آثار إضافية على كمية أو نوعية تدفق المياه إلى المجري المائي، فسيكون من المطلوب تقديم إخطار جديد أو تكميلي.

تتطلب قواعد وسياسات البنك الدولي أن يتم توجيه الإخطار إلى الدول المعنية والبنك الدولي في أقرب فرصة ممكنة بشأن أي مشروع جديد تنوي القيام به حيث يجب على الدولة التي تنوي إقامة المشروع أن تقوم بإجراء دراسات تقييمية لأي مشروع أو عمل تنوي القيام به وبحيث مدى تأثيره على الدول المشتركة معها في ذات المجرى المائي بمجرد التفكير في المشروع وتحديدته، ويجب على الدولة التي تنوي إقامة المشروع أن توافي فريق العمل المعين من البنك الدولي لهذا المشروع الجديد بكافة التطورات أولاً بأول.

تتمثل الحكمة في ذلك، أن من شأن تقديم الإخطار أثناء تنفيذ المشروع إلغاء الأساس المنطقي الرئيسي له؛ ألا وهو تجنب المنازعات؛ حيث من المحتمل أن يؤدي تقديم الإخطار أثناء التنفيذ إلى تعمد حدوث التأخير، خاصة في حالة وجود اعتراض من جانب الدول الأخرى، ومن الممكن أيضاً إغفال تقديم الإخطار في حالة حدوث تغيير في الموظفين العاملين في المشروع، وقد تواجه مشكلة أخرى إذا رفضت الدولة التي تريد إقامة المشروع إجراء الإخطار بنفسها، ولم تسمح للبنك بإجرائه بالنيابة عنها، وقد تولد الحالة مزيداً من الارتباك والتأخير إذا ما وجهت أثناء التنفيذ.

ثانياً: المدة الزمنية المتاحة للرد على الإخطار:

كانت هناك وجهات نظر متباينة فيما بين أعضاء لجنة مشكلة من ممثلين عن كافة إدارات البنك كلفت بمهمة تنقيح السياسة، فيما يتعلق بالمهلة التي تعطي لتلقي رد الدولة المشاطئة الأخرى، واعتبر بعض أعضاء اللجنة مهلة الأشهر الستة أطول من اللازم، بينما أشار آخرون إلى أنه في حالة المشروعات المعقدة قد لا تكون الأشهر الستة مهلة كافية، ونتيجة لحل وسط قرر البنك أنه يسمح للدول المشاركة في ذات المجرى المائي بفترة زمنية معقولة من تاريخ إرسال خطاب الإخطار وتفاصيل المشروع للرد، ونصت سياسة البنك الدولي على أن تلك الفترة لا تتجاوز عادة ستة أشهر، وينبغي ألا يتم تحديد فترة زمنية أقل إلا في حالة الضرورة، وإذا طلبت دولة مشاطئة أو أكثر معلومات أو إيضاحات إضافية، يتم بذل كل الجهد لتوفير هذه المعلومات والاستجابة لها.

تتطلب سياسة البنك الدولي إتمام عملية الإخطار قبل عرض المشروع على المديرين التنفيذيين للنظر فيه، وتنص على أن وثيقة تقييم المشروع المتعلقة بالمجرى المائي الدولي تتناول الجوانب الدولية له، كما تنص على أن فريق العمل لدى البنك الدولي قد نظر في هذه الجوانب

وهو مقتنع بما يلي:

- ١- أن جميع القضايا المتعلقة بالمشروع مشمولة باتفاق بين الدول المشاطئة.
 - ٢- أن المشاركين الآخرين في المجرى المائي قد ردوا رداً إيجابياً.
 - ٣- أن المشروع لن يسبب ضرراً ملموساً للدول الأخرى المشتركة في ذات المجرى المائي.
- كما يتعين وضع الصيغة النهائية لوثيقة التقييم المسبق للمشروع وتوزيعها على المديرين التنفيذيين قبل شهر من النظر في المشروع، وهذا بدوره يتطلب إكمال عملية الإخطار قبل فترة من ذلك.
- و جرى العمل وفقاً لسياسة البنك الدولي على إبلاغ نائب الرئيس الإقليمي، في حالة عدم اكتمال عملية الإخطار عن طريق المفاوضات، وتوضح المذكرة المعروضة عليه أن المشروع لن يسبب ضرراً ملموساً لأي دولة مجاورة، مع طلب الإذن بالمضي قدماً في المفاوضات ريثما يتم الانتهاء من عملية الإخطار، ويتمثل أساس تلك الممارسة في اشتراط إبقاء الإدارة العليا على علم بالجوانب الدولية للمشروع والأحداث ذات الصلة.

تحدد سياسة البنك الدولي ثلاثة أنواع محتملة من الاستجابة التي قد تنجم عن عملية الإخطار، ألا وهي:

- ١-رد إيجابي. ٢-عدم الرد. ٣-اعتراض.
- ومع ذلك فقد أظهرت الممارسة أن قائمة الردود المحتملة للإخطار أوسع بالفعل من ذلك، ويمكن أن تشمل سبع احتمالات على الأقل، وهي:

١- طلب وقت إضافي:

- قد تقوم دولة أو أكثر من الدول المشاطئة بطلب مزيد من الوقت؛ لدراسة وتقييم تفاصيل المشروع المقدمة لهم مع خطاب الإخطار، واتضح من ممارسات البنك أنه وفاق على مد الفترة المحددة للرد.

٢- طلب معلومات إضافية:

- قد تطلب الدولة المتلقية للإخطار إمدادها بمعلومات إضافية إذا رأت أن تفاصيل المشروع المقدمة لها ليست كافية لتمكينها من اتخاذ قرار بشأن آثار المشروع، وقد تتعلق المعلومات الإضافية المطلوبة في حالات عديدة بالآثار الكمية للمشروع، وقد تكون هناك طلبات لتقييم الأثر البيئي الذي ربما لم يكن جاهزاً في الوقت الذي قدم فيه خطاب الإخطار، ومن الممكن أن تتصل أيضاً ببعض التوضيحات المتعلقة بموقع المشروع، بما في ذلك لطلب الحصول على خريطة مفصلة، إذا لم يتم تضمينها في الإخطار الأصلي.
- من المسائل التي أثبتت في هذا الصدد، حالة رفض الدولة المقدمة للإخطار تقديم المعلومات الإضافية التي تطلبها الدول الخرى المتلقية للإخطار، تقوم سياسة البنك الدولي في هذه الحالة على مناقشة تلك المسألة مع الدولة المقدمة للإخطار، والتحقق من أسباب رفضها تقديم تلك المعلومات كخطوة أولى، ثم يحاول البنك إقناع تلك الدولة بتقديم المعلومات المطلوبة إذا وجد أن طلب تلك المعلومات معقول ومبرر، وإذا استمرت الدولة في الرفض، يمكن للبنك أن يطلب تقديم تلك المعلومات نيابة عنها، وإذا رفضت الدولة السماح للبنك بتقديم المعلومات المطلوبة، وتؤكد البنك من أن الحاجة إلى مثل هذه المعلومات معقولة، يقوم بوقف تمويل المشروع.

٣- طلب وقت ومعلومات إضافية:

- هذه الحالة تجمع بين الحالتين السابقتين، وهي الحالة الأكثر شيوعاً. يقوم البنك بالتعامل مع طلب الحصول على الوقت والمعلومات الإضافية بعد انتهاء التاريخ المحدد للرد في خطاب الإخطار على أساس كل حالة على حدة، وذلك حسب توقيت ونوع المعلومات المطلوبة، فإذا تم تقديم الطلب بعد بضعة أيام من التاريخ المحدد للرد، والمعلومات المطلوبة ذات صلة بصنع القرار، ولا يزال هناك وقت لعرض المشروع على المديرين التنفيذيين، يقوم البنك بتقديم المعلومات للدولة المقدمة للطلب بعد انتهاء الموعد المحدد للرد، وكانت المعلومات المطلوبة غير هامة لاتخاذ القرار، يقوم البنك بإعادة إرسال المعلومات التي تؤكد على أن المشروع لن يسبب ضرراً ملموساً، وبالتالي يشرع في التعامل مع المشروع كما هو مخطط له.

٤- عدم الرد:

- في هذه الحالة، لم تتلق الدولة المرسله للإخطار أو البنك في حالة قيامه بالإخطار نيابة عنها أي استجابة من جميع أو بعض الدول المتلقية له، في الموعد المحدد في خطاب الإخطار. عادة ما يقوم البنك في مثل هذه الحالة من التأكد من أن خطاب الإخطار قد تم استلامه بالفعل من قبل الدول التي تم إخطارها، خاصة إذا كانت مهمة الإخطار تقع على عاتق الدولة المقترضة وليس البنك، وتتمثل إحدى الطرق لضمان حدوث ذلك في إرسال نسخة من الإخطار الذي أرسلته الدولة المقترضة إلى المديرين التنفيذيين الذين يمثلون الدول المراد إخطارها.
- ويتمثل تفسير غياب الرد من الدولة التي تلقت الإخطار أن بعض الدول قد لا ترغب في إعطاء موافقة صريحة أو اعتراض صريح على المشروع؛ لذلك وببساطة لا تستجيب،

هل بإمكان الدولة التي وجهت الإخطار المضي في المشروع دون تحمل مسؤولية بمقتضى القانون الدولي؟

هل يستدعي عدم الرد فقدان الحقوق الموضوعية الجوهرية بمقتضى القانون الدولي؟

هل يتم تفسير عدم الاستجابة بأنها عدم اعتراض على المشروع؟

لم تجب قواعد هلسنكي عن هذه الأسئلة، ومن جهة أخرى، واجه شوبيل وايفنسن القضية الرئيسية صراحة واتخذوا بصورة أساسية وجهة النظر القائلة أن الدولة التي وجهت الإخطار ليست مسئولة عن الضرر الناجم إن لم تكن هذه الدولة خارقة لأحكام مسودة المواد التي رفعت إلى لجنة القانون الدولي، وبدا ضمناً من موقفهما أن الصمت كان يرقى إلى كونه موافقة.

اتخذ البنك الدولي هذا التفسير كذلك على أساس أن المشاريع التي يمولها لا تسبب ضرراً ملموساً للدول المشاطئة الأخرى في المجرى المائي، وفي حالة فشل الدولة التي تلقت الإخطار في الطعن عليه عندما تتاح لها الفرصة للقيام بذلك، يتخذ البنك هذا الوضع للتأكيد الضمني على أن المشروع لن يسبب ضرراً ملموساً للدول التي تم إخطارها.

لكن قد تكون هناك أسباب متعددة لعدم قيام دولة عضو في البنك بالرد على الإخطار، فقد لا تكون فيها حكومة، كما قد يكون هناك أكثر من مجموعة تدعي أنها الحكومة الشرعية في البلاد وفي تلك الحالة قرر البنك أن يترك لكبار مديري البنك اتخاذ القرار بشأن الإجراء الذي ينبغي أن يتبع، وهم قد يحيلون القضية لخبراء مستقلين حسبما تنص السياسة.

٥- الرد الإيجابي:

على الرغم من الصعوبات التي تحيط بالمجاري المائية الدولية بسبب المطالب التنافسية بين الدول المشاطئة له، فقد كان هناك عدد كبير من الحالات التي قدمت فيها الدول المشاطئة شكلاً من أشكال الموافقة على المشروعات التي يمولها البنك، وعادة ما يتم تسهيل هذه الاستجابة الإيجابية من خلال تأكيد البنك عند إرسال الإخطار، على أن المشروع لن يتسبب في أي ضرر ملموس لأي من الدول المجاورة الأخرى، وهذا الأمر يجب أن تدعمه بوضوح البيانات والمعلومات الواردة في تفاصيل المشروع، ويمكن أيضاً الحصول على الرد بالموافقة من منظمة حوض النهر نيابة عن الدول المشاطئة إذا ما تم إرسال الإخطار إليها.

لكن البنك لم يكن يشترط موافقة الدولة أو الدول المشاطئة الأخرى، ولم تُطلب بصورة رئيسية إلا في الحالات التي من شأن المشروع أن يسفر فيها عن ضرر كبير لدولة مشاطئة أخرى، على سبيل المثال، حيثما كان المشروع سيؤدي إلى زيادة الكميات المسحوبة في فصل الجفاف، وبذلك يؤثر في الدولة المشاطئة الواقعة في أسفل المجرى المائي.

٦- احتجاج الدولة المشاطئة:

كانت السياسة المتبعة قبل عام ١٩٨٥ غير مرنة في حالة احتجاج دولة من الدول المشاطئة على المشروع المقترح، فقد نصت على أنه ينبغي على المعنيين من موظفي البنك إعلام المديرين التنفيذيين فيما يتعلق بالنظر في القرض بأن البنك مقتنع بأن المشروع ليس مضراً بمصالح دول مشاطئة أخرى وأن عدم موافقتها الصريحة ليس جوهرياً أو أن اعتراضاتها ليس لها ما يبررها.

وتنص السياسة المنقحة على إجراءات أكثر تفصيلاً لمعالجة الاحتجاجات، إذ يجوز للبنك تعيين خبير مستقل أو أكثر للاستئناس برأيه أو برأيهم لتمكين البنك من اتخاذ قرار بشأن المضي في تجهيز معاملات المشروع.

نقد هذه السياسة:

اتخذ البعض وجهة النظر القائلة بأنه ينبغي على البنك عدم تمويل المشروعات التي هي موضوع منازعات. ولكن تم الرد على ذلك، بأن المشكلة في هذا الاقتراح تكمن في منح الدول المشاطئة الأخرى حق النقض -الفيتو-. في حين تكون احتمالات نجاح المشروع المعني كبيرة جداً والخيارات الأخرى محدودة جداً، ينبغي ألا يحول الاحتجاج دون تمويل المشروع إن لم يكن يسفر عن ضرر أو أن الضرر أصغر من أن يذكر.

٧- عدم الاعتراض المقيّد:

تشير هذه الاستجابة إلى أن الدولة المعنية ليس لديها اعتراض على المشروع شريطة اتخاذ بعض الإجراءات، وكمثال على ذلك، في أحد المشاريع التي مولها البنك الدولي والتي تقوم على استخراج المياه من طبقة مياه جوفية مشتركة، أبدت الدولة التي تم إخطارها عدم اعتراضها على المشروع شريطة ألا يتم حفر الآبار على مسافة معينة من حدود كل من البلدين.

قد تكون هناك حالات قد لا يكون من السهل فيها التمييز بين طلبات الحصول على معلومات إضافية وحالة عدم الاعتراض المقيّد، ويتوقف هذا التحديد على صيغة الرد الوارد من الدولة التي تم إخطارها، كمثال على ذلك طلب الدولة التي تم إخطارها تقييم الأثر التراكمي لجميع المشاريع الممولة من البنك على المجرى المائي المحدد، للتأكد من الأثر المترتب عليها وليس فقط المشروع المعين، يمكن أن يكون ذلك طلباً للحصول على معلومات إضافية عن بيان الأثر التراكمي، كما يمكن أن يكون شرطاً لعدم الاعتراض، وفي إحدى الحالات أكد البنك على الآثار المترتبة على المشروع قيد البحث، وأوضح أن تقييم الأثر التراكمي يتجاوز نطاق المشروع، ولكن يمكن القيام به كجزء من تقييم الأثر البيئي في المستقبل، وبذلك صنف البنك الطلب على أنه طلب معلومات إضافية لم تكن متاحة وليس عدم اعتراض مقيّد.

أ- التزام البنك الدولي بالاتفاقات المبرمة بين الدولة المتشاطئة:

كان البنك عادة يقبل الاتفاقات القائمة بين الدول المتشاطئة، وحيثما تبين أن الاتفاقات ليست كافية، سعى البنك لإجراء تغييرات فيها، وحيثما لم تكن هناك اتفاقات، قام موظفو البنك بالتحقق مما إذا كان من المرجح أن يسبب المشروع المزمع ضرراً للدول المتشاطئة الأخرى، فإذا تبين أنه يمكن أن يسبب ضرراً، يشترط البنك عقد اتفاق بين الدول المتشاطئة قبل تمويل المشروع المقترح.

تم نقد سياسة البنك في ذلك؛ حيث أنه يمكن في هذا الخصوص أن يصاغ السؤال على الوجه التالي: إذا كانت دولتان متشاطئتان لمجرى مائي ما قد عقدتا اتفاقاً يضم إضافة إلى تخصيص وتوزيع المياه أحكاماً شاملة وتفصيلية فيما يتعلق باستخدام المياه، ولكنه لا يشترط الإخطار، فهل ينبغي على البنك بمقتضى سياسته اشتراط الإخطار في حالة المشروعات التي تقع ضمن تخصيص وتوزيع المياه المتفق عليه؟ اتجه رأي فقهي إلى أن الأطراف المعنيين في هذه الحالة لم يشترطوا الإخطار فلا ينبغي اشتراطه عليهم، ومن الواضح أن الوصول إلى اتفاق بشأن اقتسام المياه، حسبما تثبت ذلك تجارب متكررة، عملية صعبة جداً ولذا ينبغي بذل كل الجهود الممكنة لتنفيذ الكامل لهذه الاتفاقات.

ب- المعايير التي يلتزم بها لائحه الدولي عند تمويل المشروعات المائية:

اتبع البنك الدولي سياسة حذرة في مجال الموارد المائية، وبخاصة المشروعات الكبرى؛ نظراً للخصوصية الشديدة التي يتميز بها هذا القطاع، وكان عليه التوفيق بين ثلاثة مقتربات عند إسهامه في المشروعات المائية وهي: المقرب الاقتصادي، والمقرب القانوني، والمقرب التعاوني، أما المقرب السياسي فمن المفترض وفقاً لتأكيدات البنك أنه لا يجوز له، بموجب الاتفاقية المنشئة له، التأثير بالصفة السياسية لأي من الدول الأعضاء، وأن الاعتبارات الاقتصادية فحسب هي ذات الصلة بعمله. وإزاء التوفيق بين تلك المقتربات، مرت سياسات البنك بمراحل عدة:

المرحلة الأولى:

١- قام البنك الدولي بدور هام في تمويل مشروعات استغلال وتطوير مياه الأنهار الدولية، ولم يكن هذا التمويل سهلاً دائماً في البداية، وما زال كذلك إلى حد ما حتى الآن، فالطلبات المتعلقة بتمويل مشروعات تستخدم مجرى مائياً دولياً تزامنت مع تحول البنك من تمويل مشروعات إعادة الإعمار إلى تمويل مشروعات التنمية. ومن أهم المشاكل التي واجهها البنك وجود المنازعات الدولية، وعدم وجود قواعد واضحة فيما يتعلق بالاستخدامات غير الملاحية، ومبدأ هارمون، وندرة القضايا المقامة وكتابات الباحثين المتخصصين في هذا المجال. ولذا، فإن البنك اتبع في البداية ممارسات صارمة استبدالها بنهج أكثر مرونة فيما بعد، وحتى في المرحلة الأولى، قام البنك بتمويل مشروعات عندما لم تكن هناك منازعات (روديسيا: مشروع كاريبا لتوليد الطاقة الكهرومائية ١٩٥٦) أو عندما كان يبدو من الممكن تحقيق اتفاق بين الدول المتشاطئة المعنية (السلفادور: مشروع نهر ريو ليما لتوليد الطاقة الكهرومائية ١٩٤٩).

فالبُـنك بوصفه مؤسسة مالية يجب عليه أن يضمن كون المشروع استثماراً ناجحاً، وصفته مؤسسة تعاونية ترتب عليه واجبات تجاه أعضائه وتجاه المجتمع الدولي ككل من حيث مراعاة مصالح الدول الواقع في أراضيها المشروع، فضلاً عن مصالح الأعضاء جميعهم، وكان عليه التأكد أن المشروعات المقترحة تتماشى مع القانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة.

كما أصر على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين البلدان المشاطئة في أوائل الخمسينات فيما يتعلق بنهر النيل (مصر: مشروع السد العالي)؛ (السودان: مشروع سد الروصيرص، ١٩٥٧) ومشروع المناقل للري الإرشادي، (١٩٥٧)، والفرات (سورية: سد يوسف باشا المتعدد الأغراض، ١٩٥٣).

المرحلة الثانية:

(النهج المرن) إزاء ما سبق كانت نزاعات المياه- وما زالت- تقف عائقاً أمام العديد من المشروعات الضرورية؛ **لذلك أجرى البنك دراسة لأربع مقاربات ممكنة:**

- أ- معاملة البنك حوض النهر الدولي على اعتبار أنه وحدة واحدة، وعدم النظر في المشروعات إلا إذا كانت جزءاً من خطة شاملة.
 - ب- المطالبة بموافقة البلدان المشاطئة كافة على المشروع.
 - ج- اتباع مبدأ الاستخدامات المقررة، والاعتراف بالحقوق المكتسبة قانوناً ليس إلا.
 - د- الإنصاف بالمرونة في المقاربات، ومعاملة كل مشروع بناء على ميزاته وآثاره الظاهرة.
- واختار البنك الاتصاف بالمرونة حتى يتسنى له تقديم مساعدات جادة لكل مشكلة على حدة، وبحيث لا يتبنى معياراً متشديداً قد يمنعه من تقديم المعونة للمشروعات التنموية السليمة، وحرصاً من البنك على الحفاظ على صفته التعاونية، التزم بضرورة التأكد من أن المشروع لا يعرض أي دولة أخرى للضرر، وفي الوقت ذاته أكد البنك عدم وجود نية السماح لدولة أخرى من دول المجري المائي بأن تمارس حق النقض الشامل للمشروع، وتبعاً لذلك قرر إهمال أية احتجاجات لا صلة لها بالموضوع أو لا دليل عليها.
- وفي عام ١٩٥٠، طلبت سورية من البنك الدولي تمويل مشروع "صرف مياه سهل الغاب". وكان المشروع ينطوي على استخدام مياه نهر العاصي، وهو ينبع في لبنان، ويجري في سورية، ثم يشكل الحد الفاصل بين سورية وتركيا لمسافة حوالي خمسة وعشرين ميلاً، ثم ينعطف غرباً وإلى الجنوب الغربي لمسافة حوالي خمسة وخمسين ميلاً عبر الأراضي التركية قبل أن يصب في البحر.
- وفضل البنك النهج المرن فيما يتعلق بهذا المشروع، ولذا، كان على الحكومة أن تثبت أولاً: أن الدولة المشاطئة لأعالي النهر (لبنان) لن تحول المياه من العاصي بكميات تضر بالمشروع، وثانياً: أنه لا يمكن لدولة مشاطئة في أسفل النهر أن تقدم احتجاجاً موضوعياً جوهرياً بسبب الضرر الذي قد يلحق باستخدامات قائمة، وثالثاً: أنه لا الدولة المشاطئة في أعالي النهر ولا المشاطئة في أسفل النهر يمكن أن تقدم احتجاجاً موضوعياً جوهرياً بسبب الضرر الذي يمكن أن يلحق باستخدامات محتملة، كما أعلنت سوريا بأن البنك سيرفض أي احتجاج من دولة أخرى إذا وجد أن ذلك الاحتجاج لم يكن وثيق الصلة بالمشروع ولا جديراً بالاعتبار.

مذكرة سياسات العمليات (الثامنة)، مارس ١٩٥٦:

- أنشأت مذكرة مارس ١٩٥٦ نظاماً مبكراً من خلال اشتراط إعلام إدارة البنك فوراً بأي مشروع ينطوي على استخدام مجرى مائي دولي، وأصبح من غير الممكن اتخاذ أية خطوات للنظر في جدوى مشروع ما أو تجهيز معاملاته دون موافقة من إدارة البنك على إجراء معتمد لمعالجة الجوانب الدولية لذلك المشروع.
- وقام البنك بإجراء التنقيح الأول على تلك السياسة عام ١٩٦٤، وأضاف شرطاً متعلقاً برفع تقارير للمجلس التنفيذي، فقد أصبح من الواجب إعلام المديرين التنفيذيين بأن البنك مقتنع بأنه تم اتخاذ ترتيبات ملائمة بشأن قضايا الدول المشاطئة، أو أن الدول المشاطئة الأخرى لم تبد اعتراضاً على المشروع المزمع، أو أن ذلك المشروع ليس مضرًا، ولذا فإن عدم وجود موافقة صريحة من الدولة أو الدول المشاطئة الأخرى ليس أمراً جوهرياً، أو أن الاعتراضات ليس لها ما يبررها.
- وحرص البنك عند صياغة سياسته المائية عام ١٩٨٥ على ضرورة أن تقوم الدولة صاحبة المشروع بإبلاغ الدول المشاطئة الأخرى بمشروعها، وذلك حتى لا يتعرض لاعتراضات تلك الدول بعد البدء في الدراسات التفصيلية الممولة من البنك، ولا بد أن يكون الإبلاغ دقيقاً حتى تتمكن الدول من تحديد الضرر الذي قد يلحقها من جراء المشروع، وفي حالة الاحتجاج يكلف البنك خبراءه بإعداد تقرير تفصيلي، ويتعهد البنك وفقاً لتلك السياسة بوقف متابعة العمليات اللاحقة لبناء المشروع في حالة رفض دولة المشروع الإبلاغ، أو إذا اعترضت على قيام البنك بذلك بنفسه.

مشاكل واعتبارات وضع الصيغ والمسودات: المصطلحات:

كانت المشكلة الأولى والأهم هي المصطلح الذي ينبغي استخدامه للدلالة على المياه الدولية التي يهتم بها البنك، وبدا أن مصطلح النهر الدولي لم يعد كافياً، كما أن مصطلح حوض الصرف الدولي حسبما استخدمته قواعد هلسنكي ولقى معارضة كبيرة بدا من غير المرجح أن يحوز القبول الدولي، واستخدمت الجمعية العامة مصطلح المجاري المائية الدولية حين أحالت الموضوع إلى لجنة القانون الدولي لدراسته. وأجلت تعريف المصطلح للمستقبل، إلا أن القاضي شوييل عرض فكرة نظام المجاري المائية الدولية في أول مسودة للمواد رفعها للأمم المتحدة، واعتمدت لجنة القانون الدولي مفهومها لمصطلح نظام المجاري المائية الدولية أسمىهم فرضية عمل، وتألفت من ثلاث فقرات، جسدت الفقرة الأولى منها مفهوم حوض الصرف الدولي، أما الفقرة الثالثة فهي التي أثارت أكبر قدر من المشاكل، فقد كان نصها كما يلي: "بقدر عدم تأثير أجزاء من المياه في دولة ما أو تأثيرها في استخدامات المياه في دولة أخرى، يجب عم اعتبارها مشمولة في نظام المجاري المائية الدولية، ولذا، بقدر ما يكون لاستخدام المياه في النظام أثر على بعضها البعض، يكون النظام دولياً، ولكن فقط بذلك القدر، ولذلك، ليست هناك شخصية دولية مطلقة للمجرى المائي بل شخصية دولية نسبية.

القواعد الموضوعية الجوهرية:

أخذ البنك الدولي بمبدأي: الحق في الانتفاع المنصف ومنع التسبب في ضرر كبير، إلا أنهما صيغا بطريقتين مختلفتين في جمعية القانون الدولي ولجنة القانون الدولي، وفي اللجنة بصيغتين مختلفتين تماماً من جانب القاضي شوييل والقاضي أيفنسن، وعلى الرغم من هذا، تم اختيار قاعدة عدم التسبب في ضرر كبير كمادة أساسية لسياسة البنك الدولي.

وقد وجهت انتقادات لهذا الاختيار، وذلك لأسباب متباينة:

- ١- قاعدة عدم التسبب في ضرر كبير أكثر ملاءمة للدول المشاطئة في أسفل المجرى.
 - ٢- هذه السياسة تتجاهل مبدأ الانتفاع المنصف.
 - ٣- هذه السياسة تحبذ الاندفاع السريع في التنمية.
- وتم الرد على هذه الانتقادات، بأنه فيما يتعلق بالنقطة الأولى، لا تميز سياسة البنك الدولي ضد الدول المشاطئة في أعالي المجرى، فالدولة المشاطئة في أسفل المجرى يمكن أيضاً أن تسبب الضرر للدولة أو الدول المشاطئة في أعالي المجرى - كما سبق الإشارة إلى ذلك - وليس هناك أيضاً ما يبرر الانتقاد الثاني، فوثيقة سياسات البنك التي تقترح التغيير في السياسات أعطت تأكيداً متساوياً للمبدأين معاً.
- وأثناء تنقيح السياسة (١٩٨٤-١٩٨٥) اتخذت لجنة المجرى المائي موقفين مختلفين جداً، فقد اقترح القاضي شوييل القاعدة بطريقة توحي بأن الدولة المشاطئة يمكن أن تتسبب في ضرر كبير لدولة مشاطئة أخرى طالما أنها تتصرف في حدود حقها في الانتفاع المنصف بالمياه، وهذا وإلى حد ما، فإن مبدأ منع التسبب في الضرر الكبير يخضع لمبدأ الانتفاع المنصف، إلا أن القاضي أيفنسن غير المبدأ تغييراً جذرياً ووضعه بدون إشارة للانتفاع المنصف، وبذلك جعل المبدأين منفصلين ومستقلين عن بعضهما.
- ولكن نظراً لأن تحديد ما إذا كان من شأن مشروع ما أن يتسبب في ضرر كبير أم لا، لا يمكن أن يتم دون الخوض في مسألة الانتفاع المنصف، أصدر المستشار القانوني العام للبنك قراراً بأن البنك لن ينظر في ما إذا كان من شأن المشروع أن يتسبب في ضرر كبير أم لا، ولكنه سينظر في مسألة ما إذا كان المشروع سيتسبب في ضرر أو آثار سلبية، فإن كان يتسبب في ذلك، سيتوقف البنك عند ذلك ولن يمول المشروع المقترح المعني.

المرحلة الثالثة، بدأت منذ عام ١٩٩٣:

حيث أخذ البنك في الخروج عن الاتجاه المحافظ السابق الذي تبناه، ولو في شكل إداري، وبدأ في الترويج لسياسته المائية الجديدة، من خلال طرح بعض مفاهيم السوق كتسعير المياه، وإنشاء بنك عالمي للمياه، وبورصة للمياه، كحلولة للأزمة المائية المرتقبة، وبالفعل، في عام ١٩٩٣ أعلن البنك عن سياسته الجديدة لإدارة شؤون الموارد المائية، واستمر في تنفيذها معتبراً إياها من أولوياته ذات الأهمية،

وتؤكد تلك السياسة على مبادئ ثلاثة:

- أ- التعامل مع المياه بصورة شاملة.
- ب- ضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة الحقيقية، ولاسيما المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
- ج- إدارة شؤون المياه باعتبارها سلعة اقتصادية.

وتتضمن تلك الاستراتيجية كذلك مجموعة من الرسائل الرئيسية، التي تتمثل في:

- ١- تعد إدارة وتنمية المياه عنصراً أساسياً للنمو المستدام وتخفيف حدة الفقر، وبالتالي تحتل أهمية مركزية في مهمة البنك الدولي.
- ٢- يتعين على معظم البلدان النامية أن تكون نشطة في إدارة وتطوير البنية التحتية لموارد المياه.
- ٣- التحدي الرئيسي للإدارة ليس رؤية الإدارة المتكاملة للموارد المائية بل في نهج نفعي عملي ذي مبادئ وقواعد.
- ٤- يحتاج البنك الدولي إلى مساعدة البلدان لتطوير والحفاظ على البنية التحتية الهيدروليكية ذات الأداء الجيد، وإلى حشد التمويل العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف، مع الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية.
- ٥- سيعيد البنك الدولي التعامل مع البنية التحتية الهيدروليكية ذات التكاليف والمخاطر العالية، باستخدام نموذج أعمال أكثر فاعلية.
- ٦- يجب أن تكون المساعدات المالية التي يقدمها البنك الدولي متسقة مع ظروف الدولة ومع استراتيجياتها الوطنية.

كيف يتعين على البنك الدولي أن يقرر ما إذا كان سيشارك في مشروع رئيسي خاص بالبنية التحتية للمياه؟

لكي يقرر البنك الدولي ذلك، يجب أن يكون المشروع ذا صلة بالأهداف التنموية للمقترض والبنك الدولي، ويمكن إيجاز تلك الأهداف في الآتي:

- الصلة بالاستراتيجيات الإنمائية الوطنية الشاملة: ويشمل ذلك دائماً الحد من الفقر، لكن يمكن، بل ينبغي، أن يتضمن أهدافاً استراتيجية أوسع، ومثال ذلك في حالة مشاريع المياه الدولية، مثل مبادرة حوض النيل، فإن الأهداف المتعلقة بالأمن الإقليمي ومنع نشوب المنازعات تكتسب أهمية كبرى.
- الصلة بالحد من الفقر: غالباً ما تساهم مشاريع المياه التي يمولها البنك الدولي في تخفيف حدة الفقر، بشكل مباشر (من خلال إدارة الموارد والخدمات الموجهة إلى الفقراء)، وبشكل غير مباشر (من خلال إدارة الموارد بصورة أفضل وتحسين أداء مقدمي الخدمات).
- الصلة بتطوير الميزة النسبية للبنك الدولي: تم تطوير العديد من أفضل الممارسات في مجال البيئة التحتية للمياه (مثل إعادة التوطين في الصين، أو تقاسم المنافع في البرازيل).
- ويجب أخيراً تقييم موجز المخاطر.

كيف ينبغي على البنك الدولي إدارة مشروعات البنية التحتية المائية الرئيسية؟

لا بد من أن تشمل المشاريع التي يمولها البنك الدولي على معالجة مجموعات مشتركة من القضايا البيئية والاجتماعية، يجب كذلك التفاعل مع مجموعة مشتركة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص، ووسائل الإعلام، المنظمات غير الحكومية، وبناء على ذلك، سيتم التعامل مع المشاريع عالية التكلفة وعالية المخاطر باعتبارها مشاريع مشتركة، وتتمثل العناصر الأساسية لهذا النهج في:

المساءلة:

في مرحلة مبكرة، سيتم استرعاء انتباه الإدارة العليا للبنك؛ للمشاركة في اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان البنك الدولي سيشارك في تمويل مشروع ما أولاً؟ وكيف ستتم إدارة المخاطر؟ ثم بعد ذلك، إذا اتخذ البنك القرار بتمويل المشروع، سيكون نواب الرئيس الإقليمي وممثلو الدولة مسؤولين عن هذا المشروع.

تحسين تنفيذ الضمانات:

تقوم إدارة البنك بالإعداد الجيد للمشروعات، بما في ذلك الاهتمام الكافي بالقضايا البيئية والاجتماعية، ينطوي هذا النهج على تكاليف عالية على المدى البعيد، ولكن تلك التكاليف ستخفض على المدى القصير، وبالنسبة لهذه المشاريع سيتم وضع استراتيجية متفق عليها؛ لضمان الالتزام بأهداف الإجراءات الوقائية الجوهرية في ظروف معينة.

تتمثل إحدى العناصر الرئيسية في وضع استراتيجية اتصالات موحدة؛ للتصدي بشكل مباشر لشواغل أصحاب المصلحة المختلفين، بما في ذلك المنتقدون.

في الحالات التي لا توجد فيها توفير للموارد المشتركة الخاصة، ستواصل الإدارة استخدام نهج منطقي في مثل هذه المشاريع لتوفير موارد إضافية لكل حالة على حدة حسبما تنشأ الحاجة أثناء التحضير والتنفيذ.

كما أوصت استراتيجية البنك لعام ١٩٩٣، بالدعم التقني والمالي والقانوني لمساعدة الحكومات على إنشاء أو تعزيز منظمات أحواض الأنهار التي تعالج أنشطة إدارة المياه الدولية، وبناءً عليه، قام البنك الدولي في خمسة وثلاثين مشروع بتيسير التعاون وإبرام الاتفاقيات الدولية والمواثيق والبروتوكولات ومذكرات التفاهم، التي تتناول التعاون حول المياه الدولية، ومن الأمثلة على ذلك، ميثاق مياه نهر السنغال، وبروتوكول بحيرة فيكتوريا.

لكن لا تخلو تلك السياسة من العديد من الانتقادات، بل اعتبرها البعض من الخطورة بمكان، خاصة فيما يتعلق بضرورة اتساق الاستراتيجيات الوطنية مع الاستراتيجيات الدولية، لأنها مسألة تجعل للبنك إمكانية التدخل في وضع استراتيجيات المياه التي يراها محققة لأغراضه وللمصالح الصهيونية والغربية المتحكمة في قراراته، كما أن ضرورة أن يشتمل الاتفاق بين الدول النهرية ما يتعلق بالموارد السطحية والجوفية على حد سواء يتيح الفرصة لإسرائيل للسيطرة على المياه الجوفية إلى جانب مياه الأنهار التي تستولي عليها في الأراضي المحتلة، وأيضاً فإن لكل دولة مصالح وطنية حيوية، والقوى الدولية لها مصالحها هي الأخرى التي لا تتفق في أغلب الأحيان مع المصالح الوطنية، لذلك فالمطالبة باتساق الاستراتيجيات قد يكون عملة ذات وجهين، أحدهما ربما يكون نشر الصراع في المنطقة بسبب المياه أو غيرها. لذلك، فإن حرص البنك على تأكيد عدم الضرر بالنسبة إلى مشروعاته يتناقض تماماً مع تمويله للمشروعات التركية والإثيوبية، لعلمه التام بالأثر الضار لها على باقي دول النهر التي لم توافق عليها من الأصل، في حين سبق للبنك أن رفض تمويل مشروعات لدول مشتركة في تلك الأحواض نفسها، مثل مصر وسوريا، لم يكن لها الأثر الضار نفسه.

يقود هذا التوجه إلى نتيجة واحدة، هي تحيز إدارة البنك، واستخدامها لسياسة الكيل بمكيالين، ورغم محاولته حل تلك المشكلة في سياسته الجديدة عام ١٩٩٣، فإنها لم تخل من شروط مثيرة للقل.

استراتيجية قطاع الموارد المائية لعام ٢٠٠٣: أكدت تلك الاستراتيجية على المبادئ الواردة في استراتيجية ١٩٩٣، مع التركيز على أهمية تمويل البنية التحتية، وكان أحد المبادئ الرئيسية لاستراتيجية ٢٠٠٣ هو أن البنك بحاجة إلى مواصلة جهوده من أجل الإدارة المتكاملة لموارد المياه، كما سلط الضوء على تأثير تغير المناخ على الموارد المائية.

من أهم التوصيات التي وجهت لسياسة البنك الدولي في تمويل المشروعات: ضرورة توفير واستخدام البيانات المتعلقة بالمياه؛ لتعزيز فهم أفضل للروابط بين المياه، والتنمية الاقتصادية، وإنجاز المشاريع.